



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : OTONG MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD; |
| 2. Tempat lahir | : Cirebon |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 41 Tahun / 03 Mei 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Harapan Mulya RT. 005 RW. 005
Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ARIF HARYANTO Bin OJO SUKARJO; |
| 2. Tempat lahir | : Tasikmalaya |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 47 Tahun / 09 September 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Gambirlaya Selatan RT.002/RW.006 kelurahan
Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk
Kota Cirebon |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **28 November 2024** sampai dengan **17 Desember 2024**;



2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal **18 Desember 2024** sampai dengan **26 Jan. 2025**;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **27 Januari 2025** sampai tanggal **25 Februari 2025**
4. Penuntut Umum sejak tanggal **24 Februari 2025** sampai dengan **15 Mar. 2025**
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal **16 Mar. 2025** sampai tanggal 14 April 2025.
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 30 (tiga puluh) hari dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal **19 Maret 2025** sampai dengan tanggal **17 April 2025**;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 60 (enam puluh hari) dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Bandung sejak tanggal **18 April 2025** sampai dengan tanggal **16 Juni 2025**;
8. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung selama 30 (tiga puluh hari) dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Bandung sejak tanggal **16 Juni 2025** sampai dengan tanggal **16 Jul. 2025**
9. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal **17 Juli 2025**; sampai dengan tanggal **15 Agustus 2025**;

Terdakwa I OTONG MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Sdr. IQBAL ALIF MAULANA, SH dan DIMAS ADY PUTRA, SH, keduanya advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ALO & Associates, yang beralamat di Perumahan Kota Alam Taman Beber Blok G 6, Desa Beber Kecamatan Beber Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus register nomor: 70/SK/TPK/2025/PN Bdg tanggal 10 April 2025;

Terdakwa I OTONG MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum HERMA MUHAMAD HENDRAWAN, SH., ARIEF MUHAMMAD JAUHARI, SH., DWI AFRIYANTI, SH.M.M., NINA KURNIASARI, SH.MH., MUHAMMAD KARTIKA YUDHA,SH dan MEDICA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKASYAH,SH.,MH.,kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada BIRO BANTUAN HUKUM yang beralamat di jalan Pasirluyu Ruko Pasir Salam Asri Nomor 8 Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat-40254 dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email herma.hendrawan@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus register nomor: 85/SK/TPK/2025/PN Bdg tanggal 29 April 2025;

Terdakwa II ARIF HARYANTO Bin OJO SUKARJO didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Sdr. WAHYUNO, SH, MIRANTI KUSUMOWARDHANI, Amd. Keb., SH., MKN dan SRI LESTARI, SH ketiganya advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum WAHYUNO, SH yang beralamat di Jalan Kasepuhan No. 35 Rt. 04 Rw. 01 Kampung Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus register nomor: 80/SK/TPK/2025/PN Bdg tanggal 15 April 2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 39/Pen.Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 39/Pen.Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg tanggal 10 Juni 2025 tentang penunjukkan Majelis Hakim
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 39/Pen.Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg tanggal 04 Agustus 2025 tentang penunjukkan Majelis Hakim
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 39/Pen.Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg tanggal 19 Mar. 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Rek. Perkara: **PDS - 02/M.2.11/Ft.1/07/2025** pada persidangan tanggal **24 Juli 2025**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I OTONG MUNANDAR, Amd. Bin (Alm) SYAHRONI AHMAD dan Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa I OTONG MUNANDAR, Amd. Bin (Alm) SYAHRONI AHMAD dan Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negar atau perekonomian negara**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I OTONG MUNANDAR, Amd. Bin (Alm) SYAHRONI AHMAD dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa I OTONG MUNANDAR, Amd. Bin (Alm) SYAHRONI AHMAD berada dalam tahanan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO berada dalam tahanan.
5. Menghukum Terdakwa I OTONG MUNANDAR, Amd. Bin (Alm) SYAHRONI AHMAD membayar **Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan**.
6. Menghukum Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO membayar



Pidana Denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Kurungan.

7. Menetapkan agar Terdakwa I OTONG MUNANDAR, Amd. Bin (Alm) SYAHRONI AHMAD membayar uang pengganti sebesar **Rp.104.000.000,00 (seratus empat juta Rupiah)** untuk disetorkan ke Kas Negara melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman, apabila Terdakwa I tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan.**
8. Menetapkan agar Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO membayar uang pengganti sebesar **Rp. 681.839.775,00 (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)** untuk disetorkan ke Kas Negara melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman, apabila Terdakwa II tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan..**
9. Menetapkan Agar Terdakwa I OTONG MUNANDAR, Amd. Bin (Alm) SYAHRONI AHMAD dan Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO untuk tetap ditahan.
10. Menyatakan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) bundle Surat Edaran Nomor: SE.48 – DIR/HCS/09/2020 TENTANG PERATURAN DISIPLIN Dikeluarkan di Jakarta, 28 September 2020
 - 2) 1 (satu) bundle Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT) Disahkan di Jakarta, 23 Maret 2020.
 - 3) 1 (satu) bundle Laporan awal indikasi Fraud Mantri Rizal Abdur



Rhozak BRI Unit Kanoman BO Cirebon Gunung Jati.

- 4) 1 (satu) bundle Surat Edaran Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO Dikeluarkan di Jakarta, 31 Januari 2020.
- 5) 1 (satu) bundle Surat Edaran Nomor: SE.29-DIR/KRD/05 2019 TENTANG KUPEDES Dikeluarkan di Jakarta, 16 Mei 2019.
- 6) 1 (satu) bundle Surat Keputusan NOKEP: 47- KC/VI/SDM/06/2022 Tentang ROTASI KANTOR CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)TBK CIREBON GUNUNG DJATI dikeluarkan di Cirebon pada tanggal 30 Juni 2022
- 7) 1 (satu) bundle Surat Keputusan NOKEP: 242-DIR/JBR/04/2019 Tentang DESKRIPSI JABATAN UNIT KERJA MIKRO PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
- 8) 1 (satu) bundle Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
- 9) 1 (satu) Lembar Laporan Kunjungan Nasabah Auditee pada bulan April 2024
- 10) 1 (satu) Bundle Surat Perintah Audit Nomor: R-40a/RA-BDG/RAS/RA2/05/2024 tertanggal 31 Mei 2024
- 11) 1 (satu) Bundle Rincian Temuan Audit dengan Judul Ex_Penggunaan Pinjaman oleh Pihak Ketiga melalui Perantara (calo) disertai adanya fee/imbal jasa kepada Pemrakarsa.
- 12) 1 (satu) Bundle Perhitungan Kerugian Finansial Bank Akibat Perbuatan Fraud Bidang Kredit periode perhitungan 30 Oktober 2024 oleh Auditor Mochammad Iqbal.
- 13) 1 (satu) Bundle Surat Rencana Perubahan Ketentuan Penyaluran KUR Mikro dan KUR Super Mikro Tahun 2023 Nomor B.2190-DIR/MBD/12/2022 tertanggal 28 Desember 2022
- 14) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama BUDI KARTINI
- 15) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama IMRON SUNARTO
- 16) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama IRGI INDRA FINALDI
- 17) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama



ROSI SEPTIANI

- 18) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama ROCKIDZA WIZAYA
- 19) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama SELAMET PRIYATNA
- 20) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama TARUMLI
- 21) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama SAINA
- 22) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama SUWARDI
- 23) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama NURLAELA
- 24) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama TAN KI
- 25) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama ABDUL ROMLI
- 26) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama KURNIAWATI
- 27) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama SATARI
- 28) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama AGUS SUGIONO
- 29) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama HENDRI SLAMET
- 30) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama BUDI HARTONO
- 31) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Pinjaman atas nama NUR HINDRAYANA
- 32) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama ADI SUGIONO
- 33) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama AHMAD SOHIBI
- 34) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama AGUSTINUS SURYADI
- 35) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Nurlaela beserta dengan lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, disertai foto Bersama debitur, Foto Surat Keterangan Usaha, Foto Kartu Keluarga, Foto KTP, Foto Akta Cerai.
- 36) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Nur Hindrayana beserta dengan lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form



Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Kartu Keluarga, Foto Surat Keterangan Usaha, Foto KTP, Foto Bersama debitur.

- 37) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Tan Ki Meng beserta dengan lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Kartu Keluarga, Foto Surat Keterangan RT RW, Foto KTP, Foto Bersama debitur.
- 38) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Rosi Septiani beserta lampirannya, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Bersama debitur, Foto KK, Foto KTP.
- 39) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Agustinus Suryadi beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto SKU, Foto KTP, Foto Bersama debitur.
- 40) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Satari beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto SKU, Foto KTP, Foto Bersama debitur.
- 41) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Budi Hartono beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto SKU, Foto Bersama debitur, Foto KTP.
- 42) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Budi Kartini beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto Akta Cerai, Foto SKU, Foto Bersama debitur, Foto KTP.
- 43) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Kurniawati beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form



Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Bersama debitur, Foto KK, Foto KTP.

- 44) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Hendri Slamet beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto Surat Kematian Istri, Foto KTP, Foto Bersama debitur, Surat Kuasa.
- 45) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Agus Sugiono beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Bersama debitur, Foto Akta Cerai, Foto KK, Foto KTP.
- 46) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Abdul Romli beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Akta Cerai, Foto SKU Mikro, Foto KTP, Foto Bersama debitur, Foto KK.
- 47) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Imron Sunarto beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumen survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto Bersama debitur, foto surat keterangan RT/RW, foto kartu keluarga, foto ktp.
- 48) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Irgi Indra finaldi beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto kartu keluarga, foto surat keterangan usaha, foto KTP, foto Bersama debitur.
- 49) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Selamat Priatna beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan



pinjaman, foto kartu keluarga, foto surat keterangan pedagang, foto KTP, foto Bersama debitur.

- 50) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Suwardi beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto Bersama debitur, foto kartu keluarga, foto kutipan akta perceraian, foto surat keterangan usaha, foto KTP.
- 51) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Rockidza wiazaya beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto Bersama debitur, foto kartu keluarga, foto akta cerai, foto KTP.
- 52) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Saina beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, simulasi angsuran debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto Bersama debitur, foto surat keterangan usaha, foto kartu keluarga, foto KTP.
- 53) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Tarumli beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form putusan dan pencairan pinjaman, foto KTP, foto Kartu Keluarga, foto Bersama debitur, foto KTP.
- 54) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Ahmad Sohibi beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form putusan dan pencairan pinjaman, Foto SKU Mikro, Foto KK, Foto KTP, Foto Bersama debitur.
- 55) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas Adi Sugiono beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form putusan dan pencairan pinjaman, Foto Bersama debitur, Foto SKU, Foto KK, Foto KTP.
- 56) 1 (satu) Bundle Akta Kematian Nomor 3274-KM-24092024-0007 atas nama NUR HINDRAYANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) Lembar Nominatif Data BRI Unit Kanoman
- 58) 1 (satu) Lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dikarenakan Hukuman Disiplin atas nama Rizal Abdur Rhozak Nomor R.2434.e-RO- BDG/RHC/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024
- 59) 1 (satu) Bundle Surat Penetapan Peringatan Tertulis Nomor R.631-RO- BDG/RHC/07/2024 Sdr. Bahrudin Hidayat tertanggal 22 Juli 2024
- 60) 1 (satu) Bundle Lampiran 6c SK Direksi BRI Nokep 646-DIR/HCS/09/2020 tertanggal 29 September 2020 tentang Deskripsi Jabatan PT BRI
- 61) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 037527-53-5 atas nama Adi Sugiono.
- 62) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 037629-53-1 atas nama Selamat Priyatna.
- 63) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 037216-53-2 atas nama Suwardi
- 64) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 037333-53-8 atas nama Agustinus Suryadi
- 65) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 036631-53-5 atas nama Irgi Indra Finaldi
- 66) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 036156-53-5 atas nama Ahmad Sohibi
- 67) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 037254-53-0 atas nama Hendri Slamet
- 68) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 037186-53-3 atas nama Imron Sunarto
- 69) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 037418-53-2 atas nama Budi Hartono
- 70) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 037433-53-2 atas nama Saina
- 71) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 036761-53-4 atas nama Abdul Romli
- 72) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01-036942-53-8 atas nama Nurlaela
- 73) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 036992-53-3 atas nama Kurniawati
- 74) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4132-01- 037148-53-5 atas nama Tarumli

- 75) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Rockidza
- 76) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Yanto
- 77) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Agustinus Suryadi
- 78) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Irgi
- 79) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Gaga
- 80) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Tarumli
- 81) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Budi Hartono
- 82) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Saina
- 83) 1 (sa tu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Sohibi
- 84) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Nurlaela
- 85) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Imron Sunarto
- 86) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Satari
- 87) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Adi Sugiono
- 88) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Abdul Romli
- 89) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Suwandi
- 90) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Kurniawati
- 91) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Rosi Septiani
- 92) 1 (satu) bundle Kartu Debit BRI atas nama Budi Kartini
- 93) 1 (satu) bundle Kartu Debit BRI atas nama Nur Hindrayana
- 94) 1 (satu) bundle Kartu Debit BRI atas nama Hendri Slamet
- 95) 1 (satu) bundle Addendum I Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT Jaminan Kredit Indonesia Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.11/CRO/DSI/TPM/02/2023, Nomor: 03/PKS/OP-01/III/2023 tanggal 03 Februari 2023
- 96) 1 (satu) bundle Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Asuransi Kredit Indonesia Tentang Asuransi Kredit Kupedes Nomor: PKS.26-CRO/DSI/TPM/04/2023, Nomor: 005/PKS/ASK/PBI/IV/2023 tanggal 26 Juni 2023
- 97) 1 (satu) bundle Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT Jaminan Kredit Indonesia Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Melalui

halaman 12 dari 208 - Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Teknologi Informasi Nomor: B.12-
CRO/DSI/TPM/02/2023, Nomor: 04/PKS/OP-01/II/2023 tanggal 03
Maret 2023

- 98) 1 (satu) bundle Perhitungan Kerugian Finansial Bank Akibat
Perbuatan Fraud Bidang Kredit tanggal 30 November 2024 oleh
auditor BRI Mochammad Iqbal

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
pembuktian berkas perkara atas nama Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK Bin
H. ASOP BAHRUL ULUM (dalam penuntutan terpisah/splitzing)**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I **OTONG
MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD** yang disampaikan secara tertulis
pada persidangan tanggal **29 Juli 2025** yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana penjara yang seringan-ringanya terhadap **TERDAKWA
OTONG MUNANDAR**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Atau, dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I **OTONG MUNANDAR** yang
disampaikan secara lisan pada tanggal 29 Juli 2025 yang pada pokoknya: mohon
keringanan hukuman.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II **ARIF
HARYANTO Bin OJO SUKARJO** yang disampaikan secara tertulis pada
persidangan tanggal **29 Juli 2025** yang pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa perkara ini adalah murni hubungan perdata antara para
pihak dan bukan termasuk ranah pidana korupsi.
2. Atau setidaknya-tidaknya, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan
(vrijspraak).
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon agar
Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dengan tetap
mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II ARIF HARYANTO BIN OJO SUKARJO yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 29 Juli 2025 yang pada pokoknya: memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO yang dinyatakan secara tertulis pada persidangan tanggal **31 Juli 2025** yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa I OTONG MUNANDAR, Amd. Bin (Alm) SYAHRONI AHMAD dan Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa I OTONG MUNANDAR, Amd. Bin (Alm) SYAHRONI AHMAD dan Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I OTONG MUNANDAR, Amd. Bin (Alm) SYAHRONI AHMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa I OTONG MUNANDAR, Amd. Bin (Alm) SYAHRONI AHMAD berada dalam tahanan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa I OTONG MUNANDAR, Amd. Bin (Alm) SYAHRONI AHMAD membayar Pidana Denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan.
6. Menghukum Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO membayar Pidana Denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan.
7. Menetapkan agar Terdakwa I OTONG MUNANDAR, Amd. Bin (Alm) SYAHRONI AHMAD membayar uang pengganti sebesar Rp. 104.000.000,00 (seratus empat juta Rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman, apabila Terdakwa I tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan.
8. Menetapkan agar Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO membayar uang pengganti sebesar Rp. 681.839.775,00 (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman, apabila Terdakwa II tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan..
9. Menetapkan Agar Terdakwa I OTONG MUNANDAR, Amd. Bin (Alm) SYAHRONI AHMAD dan Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO untuk tetap ditahan.
10. Menyatakan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) bundle Surat Edaran Nomor: SE.48 – DIR/HCS/09/2020 TENTANG PERATURAN DISIPLIN Dikeluarkan di Jakarta, 28 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundle Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT) Disahkan di Jakarta, 23 Maret 2020.
- 3) 1 (satu) bundle Laporan awal indikasi Fraud Mantri Rizal Abdur Rhozak BRI Unit Kanoman BO Cirebon Gunung Jati.
- 4) 1 (satu) bundle Surat Edaran Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO Dikeluarkan di Jakarta, 31 Januari 2020.
- 5) 1 (satu) bundle Surat Edaran Nomor: SE.29-DIR/KRD/05 2019 TENTANG KUPEDES Dikeluarkan di Jakarta, 16 Mei 2019.
- 6) 1 (satu) bundle Surat Keputusan NOKEP: 47- KC/VI/SDM/06/2022 Tentang ROTASI KANTOR CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),TBK CIREBON GUNUNG DJATI dikeluarkan di Cirebon pada tanggal 30 Juni 2022
- 7) 1 (satu) bundle Surat Keputusan NOKEP: 242-DIR/JBR/04/2019 Tentang DESKRIPSI JABATAN UNIT KERJA MIKRO PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
- 8) 1 (satu) bundle Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
- 9) 1 (satu) Lembar Laporan Kunjungan Nasabah Auditee pada bulan April 2024
- 10) 1 (satu) Bundle Surat Perintah Audit Nomor: R-40a/RA-BDG/RAS/RA2/05/2024 tertanggal 31 Mei 2024
- 11) 1 (satu) Bundle Rincian Temuan Audit dengan Judul Ex_Penggunaan Pinjaman oleh Pihak Ketiga melalui Perantara (calo) disertai adanya fee/imbal jasa kepada Pemrakarsa.
- 12) 1 (satu) Bundle Perhitungan Kerugian Finansial Bank Akibat Perbuatan Fraud Bidang Kredit periode perhitungan 30 Oktober 2024 oleh Auditor Mochammad Iqbal.
- 13) 1 (satu) Bundle Surat Rencana Perubahan Ketentuan Penyaluran KUR Mikro dan KUR Super Mikro Tahun 2023 Nomor B.2190-DIR/MBD/12/2022 tertanggal 28 Desember 2022
- 14) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama BUDI KARTINI

halaman 16 dari 208 - Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama IMRON SUNARTO
- 16) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama IRGI INDRA FINALDI
- 17) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama ROSI SEPTIANI
- 18) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama ROCKIDZA WIZAYA
- 19) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama SELAMET PRIYATNA
- 20) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama TARUMLI
- 21) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama SAINA
- 22) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama SUWARDI
- 23) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama NURLAELA
- 24) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama TAN KI
- 25) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama ABDUL ROMLI
- 26) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama KURNIAWATI
- 27) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama SATARI
- 28) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama AGUS SUGIONO
- 29) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama HENDRI SLAMET
- 30) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama BUDI HARTONO
- 31) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Pinjaman atas nama NUR HINDRAYANA
- 32) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama ADI SUGIONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama AHMAD SOHIBI
- 34) 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama AGUSTINUS SURYADI
- 35) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Nurlaela beserta dengan lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, disertai foto Bersama debitur, Foto Surat Keterangan Usaha, Foto Kartu Keluarga, Foto KTP, Foto Akta Cerai.
- 36) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Nur Hindrayana beserta dengan lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Kartu Keluarga, Foto Surat Keterangan Usaha, Foto KTP, Foto Bersama debitur.
- 37) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Tan Ki Meng beserta dengan lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Kartu Keluarga, Foto Surat Keterangan RT RW, Foto KTP, Foto Bersama debitur.
- 38) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Rosi Septiani beserta lampirannya, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Bersama debitur, Foto KK, Foto KTP.
- 39) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Agustinus Suryadi beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto SKU, Foto KTP, Foto Bersama debitur.
- 40) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Satari beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah,



Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto SKU, Foto KTP, Foto Bersama debitur.

- 41) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Budi Hartono beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto SKU, Foto Bersama debitur, Foto KTP.
- 42) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Budi Kartini beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto Akta Cerai, Foto SKU, Foto Bersama debitur, Foto KTP.
- 43) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Kurniawati beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Bersama debitur, Foto KK, Foto KTP.
- 44) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Hendri Slamet beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto Surat Kematian Istri, Foto KTP, Foto Bersama debitur, Surat Kuasa.
- 45) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Agus Sugiono beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Bersama debitur, Foto Akta Cerai, Foto KK, Foto KTP.
- 46) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Abdul Romli beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Akta Cerai, Foto SKU Mikro, Foto KTP, Foto Bersama debitur, Foto KK.



- 47) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Imron Sunarto beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumen survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto Bersama debitur, foto surat keterangan RT/RW, foto kartu keluarga, foto ktp.
- 48) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Irgi Indra finaldi beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto kartu keluarga, foto surat keterangan usaha, foto KTP, foto Bersama debitur.
- 49) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Selamat Priatna beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto kartu keluarga, foto surat keterangan pedagang, foto KTP, foto Bersama debitur.
- 50) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Suwardi beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto Bersama debitur, foto kartu keluarga, foto kutipan akta perceraian, foto surat keterangan usaha, foto KTP.
- 51) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Rockidza wiazaya beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto Bersama debitur, foto kartu keluarga, foto akta cerai, foto KTP.
- 52) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Saina beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, simulasi angsuran debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto Bersama debitur, foto surat keterangan usaha, foto kartu keluarga, foto KTP.



- 53) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Tarumli beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form putusan dan pencairan pinjaman, foto KTP, foto Kartu Keluarga, foto Bersama debitur, foto KTP.
- 54) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Ahmad Sohibi beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form putusan dan pencairan pinjaman, Foto SKU Mikro, Foto KK, Foto KTP, Foto Bersama debitur.
- 55) 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas Adi Sugiono beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form putusan dan pencairan pinjaman, Foto Bersama debitur, Foto SKU, Foto KK, Foto KTP.
- 56) 1 (satu) Bundle Akta Kematian Nomor 3274-KM-24092024-0007 atas nama NUR HINDRAYANA
- 57) 1 (satu) Lembar Nominatif Data BRI Unit Kanoman
- 58) 1 (satu) Lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dikarenakan Hukuman Disiplin atas nama Rizal Abdur Rhozak Nomor R.2434.e-RO- BDG/RHC/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024
- 59) 1 (satu) Bundle Surat Penetapan Peringatan Tertulis Nomor R.631-RO- BDG/RHC/07/2024 Sdr. Bahrudin Hidayat tertanggal 22 Juli 2024
- 60) 1 (satu) Bundle Lampiran 6c SK Direksi BRI Nokep 646-DIR/HCS/09/2020 tertanggal 29 September 2020 tentang Deskripsi Jabatan PT BRI
- 61) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 037527-53-5 atas nama Adi Sugiono.
- 62) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 037629-53-1 atas nama Selamat Priyatna.
- 63) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 037216-53-2 atas nama Suwardi
- 64) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 037333-53-8 atas nama Agustinus Suryadi
- 65) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 036631-53-5 atas nama Irgi Indra Finaldi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 036156-53-5 atas nama Ahmad Sohobi
- 67) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 037254-53-0 atas nama Hendri Slamet
- 68) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 037186-53-3 atas nama Imron Sunarto
- 69) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 037418-53-2 atas nama Budi Hartono
- 70) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 037433-53-2 atas nama Saina
- 71) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 036761-53-4 atas nama Abdul Romli
- 72) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01-036942-53-8 atas nama Nurlaela
- 73) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 036992-53-3 atas nama Kurniawati
- 74) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01- 037148-53-5 atas nama Tarumli
- 75) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Rockidza
- 76) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Yanto
- 77) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Agustinus Suryadi
- 78) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Irgi
- 79) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Gaga
- 80) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Tarumli
- 81) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Budi Hartono
- 82) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Saina
- 83) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Sohobi
- 84) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Nurlaela
- 85) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Imron Sunarto
- 86) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Satari
- 87) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Adi Sugiono
- 88) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Abdul Romli
- 89) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Suwandi
- 90) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Kurniawati
- 91) 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Rosi Septiani
- 92) 1 (satu) bundle Kartu Debit BRI atas nama Budi Kartini
- 93) 1 (satu) bundle Kartu Debit BRI atas nama Nur Hindrayana

halaman 22 dari 208 - Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- 94) 1 (satu) bundle Kartu Debit BRI atas nama Hendri Slamet
- 95) 1 (satu) bundle Addendum I Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT Jaminan Kredit Indonesia Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.11/CRO/DSI/TPM/02/2023, Nomor: 03/PKS/OP-01/II/2023 tanggal 03 Februari 2023
- 96) 1 (satu) bundle Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Asuransi Kredit Indonesia Tentang Asuransi Kredit Kupedes Nomor: PKS.26-CRO/DSI/TPM/04/2023, Nomor: 005/PKS/ASK/PBI/IV/2023 tanggal 26 Juni 2023
- 97) 1 (satu) bundle Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT Jaminan Kredit Indonesia Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Nomor : B.12-CRO/DSI/TPM/02/2023, Nomor : 04/PKS/OP-01/II/2023 tanggal 03 Maret 2023
- 98) 1 (satu) bundle Perhitungan Kerugian Finansial Bank Akibat Perbuatan Fraud Bidang Kredit tanggal 30 November 2024 oleh auditor BRI Mochammad Iqbal

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian berkas perkara atas nama Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK Bin H. ASOP BAHRUL ULUM (dalam penuntutan terpisah/splitzing).

- 99) Seluruh peralatan tabung gas LPG dan oxygen yang digunakan untuk menjalankan usaha Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO yang berada di lokasi GAMBIRLAYA SELATAN RT.002 RW006, Lemahwungkuk Kesepuhan, Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan NIB 1412230093294.

Ditetapkan sebagai barang bukti dan dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara.

11. Menghukum Terdakwa I OTONG MUNANDAR, Amd. Bin (Alm) SYAHRONI AHMAD dan Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa II ARIF HARYANTO BIN OJO SUKARJO atas tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II ARIF HARYANTO BIN OJO SUKARJO yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal **31 Juli 2025** yang pada pokoknya: tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: **PDS-02/M.2.11/Ft.1/02/2025** tertanggal **17 Maret 2025**, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I **OTONG MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD** dan Terdakwa II **ARIF HARYANTO Bin OJO SUKARJO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi **RIZAL ABDUR RHOZAK BIN H.ASOP BAHRUL ULUM** yang merupakan Mantri pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/*splitzing*), pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2024 atau setidaknya dalam tahun 2023 sampai tahun 2024, bertempat di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum** yaitu:

1. Melanggar prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*), melanggar prinsip-prinsip tata kelola BUMN dengan baik/ *Good Corporate Governance*, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan pemberian kredit
2. Melakukan penyalahgunaan uang hasil pencairan pinjaman Kupedes Rakyat (KUPRA) sebanyak 21 (dua puluh satu) rekening nasabah dengan modus topengan yaitu menggunakan nama debitur untuk mengajukan pinjaman dan hasil pencairan pinjaman tersebut digunakan tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peruntukannya (kepentingan modal usaha Terdakwa II **ARIF HARYANTO**);

3. Memberikan fee/imbalan kepada Saksi **RIZAL ABDUR RHOZAK** selaku Mantri BRI Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman agar dalam hal memprakarsai / memutus kredit KUPRA melakukan analisis dan evaluasi kredit yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga atas pencairan dana pinjaman terhadap 21 (dua puluh satu) rekening nasabah dapat cair dan digunakan untuk kepentingan modal usaha Terdakwa II **ARIF HARYANTO**

perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
4. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Pasal 4 ayat (1) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point XI. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1,3 dan 4 pada lembar lanjutan ke 16-17),
7. Surat Edaran BRI Nomor SE.27-DIR/KEP/04/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bagian 2.3 huruf a poin v;
8. Surat Edaran BRI Nose: S.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin bagian 2.1(1a,1b,1c), bagian 5.1, bagian 5.2 (1a,1b,1c), bagian 5.3 (1,2), 5.4 (3) dan lampiran 3 (matriks pelanggaran etika dan reputasi serta pelanggaran fundamental);
9. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRI Nomor: JL.12-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT (pada bagian 5.23 Pengajuan Pinjaman hal 5-11, bagian 5.15 Analisis dan Evaluasi Mantri hal 5-14).

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni untuk kepentingan Terdakwa II **ARIF HARYANTO** berupa modal usaha tabung oksigen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kampung Gambirlaya Selatan Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon serta adanya pemberian *fee*/imbalan kepada Terdakwa I **OTONG MUNANDAR** dan Saksi **RIZAL ABDUR RHOZAK** masing-masing kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tiap pencairan kredit per nasabah, **yang merugikan keuangan negara** pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman yang berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Pehitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor R-01/H.VI.3/01/2025 tanggal 07 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagaimana pada Bab II Angka 2.3 huruf b halaman 35 menyimpulkan atas perbuatan para Terdakwa bersama Saksi **RIZAL ABDUR RHOZAK** terhadap penyelewengan dana kredit atas adanya pencairan 21 (dua puluh satu) rekening pinjaman nasabah KUPRA telah menimbulkan kerugian keuangan negara pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Kanoman, Cabang Cirebon Gunung Jati sebesar **Rp 889.839.775,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)**. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Kanoman, Cabang Cirebon Gunung Jati merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Perbankan Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- Berdasarkan Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes, Kupedes adalah merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi segmen mikro selama usaha tersebut tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam kebijakan perkreditan Bank BRI dan PPK Bisnis Mikro, usaha yang dihindari, *Negative list* Kredit Mikro BRI, *Negative list* BKPM dan jenis usaha yang dibatasi/diatur/dilarang melalui ketentuan/peraturan pemerintah. Kupedes Rakyat (KUPRA) adalah Kupedes kepada debitur yang *feasible* dan *bankable* maupun *unbankable* dan tidak sedang menikmati Kupedes komersil dengan minimal menjalani usaha paling cepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan. Besaran plafond kredit yang dapat diberikan oleh fasilitas KUPRA adalah maksimal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

- Bahwa data kelengkapan syarat calon nasabah Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) yang perlu dilengkapi yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah mempunyai usaha
 2. Izin Usaha dari Desa
 3. KTP suami isteri atau jika tidak ada isteri/suami ada surat keterangan pisah
 4. Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)
 5. Kartu Keluarga
 6. Pas Photo
 7. NPWP (Jika ada)
 8. Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak
 9. Untuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRI Nomor: JL.12-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT prosedur pengajuan kredit calon nasabah Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) yaitu sebagai berikut (lihat aturan internal BRI)
 - Calon debitur mengajukan ke BRI dengan mengisi form permohonan dengan persyaratan yang sudah disebutkan
 - Kemudian akan diverifikasi oleh Customer Service dan divalidasi oleh Kepala Unit
 - Kemudian didisposisi ke Mantri sesuai dengan wilayah kerja, dalam hal ini 1 Desa dipegang oleh 1 Mantri
 - Kemudian setelah didisposisi ke Mantri, Mantri memproses input data, meliputi cek Kemendagri KTP dan Slik BI Checking di Aplikasi Brispot
 - Setelah data Kemendagri lolos dan BI Checking lolos baru Mantri melakukan survey ke lapangan yaitu meliputi cek lingkungan (menanyakan keabsahan usaha calon debitur)
 - Jika dinyatakan debitur tersebut bahwa calon debitur orang yang benar kepemilikan usahanya, baru kemudian survey mendatangi nasabah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat datang ke nasabah menanyakan lama usaha, peruntukkan pengajuan pinjaman untuk apa, kemudian akan dianalisa omset bersih dan omset kotor perharinya berapa, kemudian biaya rumah tangga nasabah dan pengeluaran perbulan, apakah memiliki pinjaman lain atau tidak
 - Jika sudah selesai, nasabah sudah memberikan keterangan, Mantri menyertakan dokumentasi Tempat Usaha dan tempat tinggal, kemudian dimasukkan ke dalam Brispot untuk dianalisa by system
 - Setelah Mantri sudah mendapatkan kemampuan bayar nasabah baru memberitahukan plafon yang dapat dicairkan ke nasabah tersebut
 - Dikirimkan Prakarsa yang sudah diperiksa ke Kepala Unit untuk dimintai Putusan
 - Menunggu Keputusan Kepala Unit, apakah perlu ditinjau ulang / disetujui
 - Jika sudah disetujui maka nasabah bisa langsung datang ke kantor untuk melakukan pencairan.
- Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRI Nomor: JL.12-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT bagian 5.15 Analisis dan Evaluasi Mantri hal 5-14 mengatur bahwa Mantri mempunyai kewenangan sebagai memastikan keabsahan kelengkapan dokumen pengajuan kredit dan wajib menganalisis kondisi nasabah (5C Analysis).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 242-DIR/JBR/04/2019, Mantri mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRILINK dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai target RKA Individual.
 - Melaksanakan kegiatan penagihan terhadap debitur segmen mikro yang bermasalah untuk memitigasi risiko kredit dalam perhatian khusus, *non performing loan* dan ekstrakomtabel dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra.
 - Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan prakeras penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di Bri Unit agar tercapai portofolio kredit yang sehat.
 - Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman.
- Bahwa awalnya pada sekitar pertengahan tahun 2023, Terdakwa II ARIF HARYANTO membutuhkan dana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk keperluan modal atas usahanya berupa tabung oksigen yang berada di Kampung Gambirlaya Selatan Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, namun Terdakwa II ARIF HARYANTO tidak bisa meminjam kredit dengan atas nama dirinya di bank dikarenakan status nama Terdakwa II ARIF HARYANTO tidak bagus pada sistem *SLIK OJK/BI Checking* dimana sebelumnya sudah pernah mengambil kredit di Bank Pundi dan saat ini dalam kondisi kredit macet. Kemudian, Terdakwa II ARIF HARYANTO bertemu dengan rekannya yaitu Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan menceritakan permasalahan tersebut. Mendengar hal tersebut, Terdakwa I OTONG MUNANDAR memberikan solusi bahwa ia mempunyai rekan bernama Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK yang bekerja di BRI Cabang Gunung Jati Cirebon Unit Kanoman selaku Mantri yang bisa membantu untuk kelancaran proses kredit dengan jenis Kupedes Rakyat (KUPRA) dengan memakai atas nama beberapa debitur. Selanjutnya, Terdakwa I OTONG MUNANDAR mempertemukan Terdakwa II ARIF HARYANTO dengan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK untuk membahas permasalahan tersebut.
- Kemudian dalam pertemuan tersebut, Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK yang sedang membutuhkan calon nasabah kredit baru untuk memenuhi targetnya selaku Mantri BRI langsung meminta nama-nama nasabah yang akan diajukan oleh para Terdakwa. Selanjutnya para Terdakwa mencoba mengajukan meminjam nama nasabah dengan atas nama AHMAD SOHIBI lalu Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK memproses pengajuan tersebut dan melakukan survey *on the spot* tempat usaha debitur tersebut, setelah disetujui, dana kredit KUPRA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah cair melalui rekening nasabah, maka nasabah tersebut memberikan buku tabungan, kartu ATM dan memberitahukan pin ATM kepada Terdakwa I OTONG MUNANDAR yang kemudian akan diberikan kepada Terdakwa II ARIF HARYANTO. Setelah itu, Terdakwa II ARIF



HARYANTO melakukan transfer melalui rekening berupa *fee*/imbalan kepada rekening Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kepada Terdakwa I OTONG MUNANDAR sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) serta nasabah AHMAD SOHIBI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Terdakwa I OTONG MUNANDAR yang nantinya akan diberikan kepada nasabah AHMAD SOHIBI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah).

- Bahwa setelah perbuatan tersebut, para Terdakwa kembali bersama-sama mencari nasabah lain yang bisa dipinjam namanya untuk diajukan kepada Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK. Selanjutnya, di dalam pengajuan proses KUPRA atas nama- nama nasabah tersebut, Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK setelah mengetahui bahwa nasabah-nasabah yang diajukan oleh para Terdakwa hanya dipinjam namanya untuk kepentingan modal usaha Terdakwa II ARIF HARYANYO, Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK tidak berusaha menghentikannya bahkan tetap memproses pengajuan kredit tersebut meskipun terdapat persyaratan yang tidak sesuai sebagaimana semestinya dan/atau tidak sesuai ketentuan dikarenakan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK merasa diuntungkan dengan adanya pemberian *fee*/imbalan kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per pencairan kredit untuk tiap nasabah serta adanya pemenuhan target sebagai tugas RIZAL ABDUR RHOZAL selaku Mantri. Selain itu, para Terdakwa juga membantu Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK apabila terdapat kekurangan dokumen atau kelengkapan persyaratan kredit lainnya untuk dimanipulasi agar memenuhi persyaratan kredit.
- Perbuatan kerjasama antara para Terdakwa dengan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAL dilakukan berulang kali hingga adanya pencairan terhadap 21 (dua puluh satu) orang nasabah dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Plafond (Rp)	Rekening	Keterangan
1.	Nurlaela	50.000.000	41320101380610	Debitur tidak memiliki usaha warung nasi melainkan bekerja sebagai SPG
2.	Rosi Septiani	50.000.000	41320101384210	Debitur tidak memiliki usaha
3.	Rockidza Wizaya	50.000.000	413201013853108	Debitur tidak memiliki usaha dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				sehari-hari bekerja serabutan Dokumen akta cerai terindikasi palsu.
4.	Imron Sunarto	45.000.000	413201013907101	Debitur tidak memiliki usaha dan sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir Dokumen akta cerai terindikasi palsu.
5.	Suwardi	45.000.000	413201013919108	Debitur tidak memiliki usaha dan sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir
6.	Salna	50.000.000	413201014009100	Debitur tidak memiliki usaha
7.	Satari	50.000.000	413201014027108	Debitur tidak memiliki usaha dagang es buah dan sehari-hari bekerja sebagai tukang becak
8.	Budi Kartini	50.000.000	413201014050101	Debitur tidak memiliki usaha dagang ayam geprek dan sehari-hari bekerja sebagai tukang ngamen.
9.	Slamet Priatna	50.000.000	413201014056107	Debitur tidak memiliki usaha dagang pakaian dan sehari-hari bekerja sebagai office boy.
10.	Agus Sugiono	50.000.000	413201013769109	Usaha debitur sehari-hari sebagai tukang cat mobil. Dokumen akta cerai terindikasi palsu.
11.	Tan Ki Meng	50.000.000	413201013851106	-
12.	Tarumli	50.000.000	413201013889101	Debitur tidak memiliki usaha



				sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan. Dokumen akta cerai terindikasi palsu.
13.	Hendri Slamet	50.000.000	413201013947101	-
14.	Budi Hartanto	50.000.000	413201013994108	-
15.	Kurniawati	50.000.000	413201013828103	-
16.	Nur Hindrayana	50.000.000	413201013664101	Usaha warung kelontongan bukan usaha milik debitur melainkan usaha milik orang lain.
17.	Abdul Romli	50.000.000	413201013739100	Debitur tidak memiliki usaha tambal ban melainkan sehari-hari debitur bekerja serabutan.
18.	Adi Sugiono	50.000.000	413201014035101	Debitur tidak memiliki usaha bengkel motor melainkan sehari-hari debitur bekerja di bengkel motor milik orang lain.
19.	Ahmad Sohibi	50.000.000	413201013537100	Debitur tidak memiliki usaha jual pakaian sedangkan usaha jual pakaian adalah milik Sdr. Otong Munandar.
20.	Irgi Indra Finaldi	50.000.000	413201013676108	Usaha warung sembako yang dianalisa oleh Mantri bukan merupakan usaha milik debitur melainkan usaha milik orangtua debitur.
21.	Agustinus Suryadi	50.000.000	413201013962101	Usaha dagang es kelapa yang berlokasi di Jl. Sunyaragi sesuai surat keterangan usaha masih berjalan, namun



				berdasarkan hasil konfirmasi kepada pemilik usaha didapat informasi bahwa usaha tersebut bukan milik Sdr. Agustinus Suryadi.
--	--	--	--	--

- Atas pencairan terhadap kredit KUPRA kepada 21 (dua puluh satu) rekening nasabah tersebut, para nasabah memberikan buku tabungan, kartu ATM, pin ATM kepada Terdakwa II ARIF HARYANTO atau melalui Terdakwa I OTONG MUNANDAR sehingga untuk penyimpanan buku tabungan dan kartu ATM untuk 21 (dua puluh satu) nasabah tersebut ada pada Terdakwa II ARIF HARYANTO. Selanjutnya, Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK mendapat imbalan/fee masing-masing kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per nasabah dan para Terdakwa sepakat memberikan fee kepada nasabah-nasabah yang dipinjam namanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) hingga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per nasabah (variatif). Sisa dari dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II ARIF HARYANTO yaitu modal usaha tabung oksigen yang berada di Kampung Gambirlaya Selatan Kelurahan Kessepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon.
- Bahwa pada sekitar tahun 2024, terdapat laporan kepada Saksi ASEP DIKDIK SODIKIN selaku *Risk and Compliance Unit* BRI Cabang Cirebon Gunung Jati yang didapat dari Saksi Rahmadi selaku Kepala Unit BRI Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman yang menyatakan bahwa pada saat Saksi RAHMADI *on the spot* ke lapangan ditemukan adanya anomali data penggunaan kredit dan adanya keterangan nasabah kredit yang ada di unit kanoman yang dimana penggunaan/pencairan dana kredit yang diajukan atas Namanya tidak diterima/dipakai seutuhnya oleh nasabah tersebut. Setelah itu, Saksi ASEP DIKDIK SODIKIN melakukan klarifikasi terhadap Mantri yang bertanggung jawab terhadap nasabah kredit. Kemudian, yang bersangkutan mengakui bahwa hal tersebut terjadi awalnya dikarenakan Mantri tersebut yang bernama Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK bahwa Mantri tersebut bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mencari nasabah yang dapat digunakan sebagai atas nama pengajuan kredit. Kemudian setelah mendapat nasabah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah tersebut yang akan dipakai Namanya untuk pengajuan kredit diimingi untuk diberi imbalan atas adanya pencairan kredit. Setelah dana kredit cair ke rekening nasabah tersebut, dana dialihkan kepada pihak ketiga lalu Mantri beserta nasabah mendapat upah atas cairnya dana tersebut. Kemudian, dana tersebut digunakan oleh pihak ketiga. Selanjutnya Saksi ASEP DIKDIIK SODIKIN menindaklanjuti permasalahan tersebut untuk membuat laporan kepada pimpinan BRI.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor R-01/H.VI.3/01/2025 tanggal 07 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagaimana pada Bab II Angka 2.3 huruf b halaman 35 menyimpulkan atas perbuatan para Terdakwa bersama Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK terhadap adanya pencairan 21 (dua puluh satu) rekening pinjaman nasabah KUPRA telah menimbulkan kerugian keuangan negara pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Kanoman, Cabang Cirebon Gunung Jati sebesar **Rp 889.839.775,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	No. Rekening	Jumlah Plafond	Jumlah Baki Debet	Pembayaran Cicilan		
					Tanggal Pembayaran	Pembayaran	Jumlah Baki Debet
1	Nurlaela	413201013806101	50.000.000	41.628.070	24/11/2023	992.933	49.007.067
					20/12/2023	992.934	48.014.133
					19/01/2024	1.011.137	47.002.996
					17/02/2024	1.029.341	45.973.655
					17/03/2024	1.066.749	44.906.906
					23/04/2024	1.086.307	43.820.599
					27/05/2024	1.086.306	42.734.293
					30/06/2024	1.106.223	41.628.070
2	Rosi Septiani	413201013842107	50.000.000	42.701.925	28/11/2023	1.022.503	48.977.497
					29/11/2023	992.934	47.984.563
					25/01/2024	1.011.679	46.972.884
					27/02/2024	1.048.430	45.924.454



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					28/03/2024	1.048.431	44.876.023
					25/04/2024	1.067.651	43.808.372
					31/05/2024	1.106.447	42.701.925
3	Rockidza Wizaya	413201013853108	50.000.000	42.658.962	04/12/2023	992.933	49.007.067
					02/01/2024	992.934	48.014.133
					05/02/2024	1.029.341	46.984.792
					02/03/2024	1.012.040	45.972.752
					06/03/2024	17.300	45.955.452
					18/04/2024	1.066.766	44.888.686
					04/05/2024	1.067.084	43.821.602
					05/06/2024	1.086.640	42.734.962
					06/11/2024	76.000	42.658.962
4	Imron Sunarto	413201013907101	45.000.000	38.478.756	18/12/2023	893.600	44.106.400
					21/04/2024	893.600	43.212.800
					17/02/2024	909.983	42.302.817
					20/03/2024	943.048	41.359.769
					23/04/2024	943.048	40.416.721
					28/05/2024	960.338	39.456.383
					17/06/2024	977.627	38.478.756
5	Suwardi	413201013919108	45.000.000	39.372.083	21/12/2023	893.600	44.106.400
					23/01/2024	909.983	43.196.417
					27/02/2024	909.982	42.286.435
					27/03/2024	926.666	41.359.769
					23/04/2024	943.349	40.416.420
					30/05/2024	960.337	39.456.083
					06/11/2024	84.000	39.372.083
6	Saina	413201014009100	50.000.000	44.925.777	18/01/2024	992.933	49.007.067
					26/02/2024	992.934	48.014.133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					15/03/2024	1.011.137	47.002.996
					23/04/2024	1.029.341	45.973.655
					22/05/2024	1.047.878	44.925.777
7	Satari	413201014027108	50.000.000	44.907.239	22/01/2024	992.933	49.007.067
					18/02/2024	992.934	48.014.133
					21/03/2024	1.029.341	46.984.792
					23/04/2024	1.029.340	45.955.452
					28/05/2024	135.713	45.819.739
					29/05/2024	912.500	44.907.239
8	Budi Kartini	413201014050101	50.000.000	44.767.369	25/01/2024	1.052.073	48.947.927
					28/02/2024	1.012.221	47.935.706
					27/03/2024	1.012.222	46.923.484
					30/04/2024	934.878	45.988.606
					30/04/2024	95.900	45.892.706
					31/05/2024	131.837	45.760.869
					03/06/2024	917.500	44.843.369
					06/11/2024	76.000	44.767.369
9	Selamet Priatna	413201014056107	50.000.000	44.670.065	24/01/2024	1.140.783	48.859.217
					27/02/2024	1.013.847	47.845.370
					30/03/2024	131.048	47.714.322
					31/03/2024	882.800	46.831.522
					30/04/2024	1.032.435	45.799.087
					31/05/2024	305.521	45.493.566
					03/06/2024	745.501	44.748.065
					06/11/2024	78.000	44.670.065
10	Agus Sugiono	413201013769109	50.000.000	41.628.076	24/11/2023	992.933	49.007.067
					06/12/2023	992.934	48.014.133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					06/01/2024	1.029.341	46.984.792
					27/02/2024	992.712	45.992.080
					28/02/2024	55.500	45.936.580
					13/03/2024	1.048.212	44.888.368
					23/04/2024	1.067.429	43.820.939
					20/05/2024	1.086.647	42.734.292
					30/06/2024	1.106.216	41.628.076
11	Tan Ki Meng	413201013851106	50.000.000	42.773.067	23/12/2023	992.933	49.007.067
					05/01/2024	992.934	48.014.133
					05/02/2024	1.011.137	47.002.996
					06/03/2024	1.029.341	45.973.655
					22/04/2024	1.047.878	44.925.777
					06/05/2024	1.066.750	43.859.027
					07/06/2024	194.756	43.664.271
					02/07/2024	891.204	42.773.067
12	Tarumli	413201013889101	50.000.000	42.753.849	11/12/2023	992.933	49.007.067
					12/01/2024	992.934	48.014.133
					12/02/2024	1.011.137	47.002.996
					10/03/2024	1.029.341	45.973.655
					23/04/2024	1.066.749	44.906.906
					21/05/2024	1.066.750	43.840.156
					30/06/2024	1.086.307	42.753.849
13	Hendri Slamet	413201013947101	50.000.000	41.628.070	25/12/2023	992.933	49.007.067
					26/01/2024	992.934	48.014.133
					27/02/2024	970.337	47.043.796
					28/02/2024	40.800	47.002.996
					24/03/2024	1.029.341	45.973.655
					24/04/2024	1.066.749	44.906.906
					31/05/2024	1.018.457	43.888.449



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					31/05/2024	67.850	43.820.599
					12/07/2024	1.086.306	42.734.293
					30/08/2024	1.175.923	41.558.370
						(69.700)	41.628.070
14	Budi Hartono	413201013994108	50.000.000	43.840.156	15/01/2024	992.933	49.007.067
					12/02/2024	992.934	48.014.133
					16/03/2024	1.029.341	46.984.792
					24/04/2024	1.029.340	45.955.452
					21/05/2024	1.048.213	44.907.239
					30/06/2024	1.067.083	43.840.156
15	Kurniawati	413201013828103	50.000.000	42.658.286	25/11/2023	992.933	49.007.067
					25/12/2023	992.934	48.014.133
					23/01/2024	1.011.137	47.002.996
					27/02/2024	1.047.878	45.955.118
					26/03/2024	1.047.879	44.907.239
					23/04/2024	1.067.089	43.840.150
					31/05/2024	1.105.864	42.734.286
					06/11/2024	76.000	42.658.286
16	Nur Hindrayana	413201013664101	50.000.000	40.314.327	26/09/2023	1.140.783	48.859.217
					25/10/2023	992.933	47.866.284
					29/11/2023	1.032.051	46.834.233
					27/12/2023	1.032.052	45.802.181
					25/01/2024	1.050.972	44.751.209
					25/02/2024	1.089.161	43.662.048
					25/03/2024	1.109.129	42.552.919
					29/04/2024	1.109.129	41.443.790
					31/05/2025	240.563	41.203.227
					03/06/2024	888.900	40.314.327



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Abdul Romli	413201013739100	50.000.000	41.626.535	24/10/2023	992.933	49.007.067
					24/11/2023	992.934	48.014.133
					23/12/2023	1.011.137	47.002.996
					23/01/2024	1.029.341	45.973.655
					21/02/2024	1.047.878	44.925.777
					21/03/2024	1.085.961	43.839.816
					21/04/2024	84.070	43.755.746
					23/04/2024	1.021.800	42.733.946
					30/05/2024	1.107.411	41.626.535
18	Adi Sugiono	413201014035101	50.000.000	44.849.777	22/01/2024	992.933	49.007.067
					24/02/2024	992.934	48.014.133
					22/03/2024	1.011.137	47.002.996
					23/04/2024	1.029.341	45.973.655
					29/05/2024	1.047.878	44.925.777
					06/11/2024	76.000	44.849.777
19	Ahmad Sohibi	413201013537100	50.000.000	39.376.153	15/08/2023	992.933	49.007.067
					15/09/2023	992.934	48.014.133
					17/10/2023	1.011.137	47.002.996
					18/11/2023	1.029.341	45.973.655
					14/12/2023	1.047.878	44.925.777
					16/01/2024	1.085.961	43.839.816
					17/02/2024	1.078.261	42.761.555
					17/02/2024	7.700	42.753.855
					15/03/2024	1.105.870	41.647.985
					23/04/2024	1.125.779	40.522.206
					24/05/2024	1.146.053	39.376.153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Irgi Indra Finaldi	413201013676108	50.000.000	40.422.206	07/10/2023	992.933	49.007.067
					07/11/2023	992.934	48.014.133
					06/12/2023	1.011.137	47.002.996
					08/01/2024	1.047.878	45.955.118
					09/02/2024	1.047.879	44.907.239
					13/03/2024	1.067.089	43.840.150
					23/04/2024	1.086.301	42.753.849
					14/05/2024	1.105.864	41.647.985
					30/06/2024	1.125.779	40.522.206
					06/11/2024	100.000	40.422.206
21	Agustinus Suryadi	413201013962101	50.000.000	43.859.027	05/01/2024	992.933	49.007.067
					24/02/2024	992.934	48.014.133
					06/03/2024	948.837	47.065.296
					15/03/2024	62.300	47.002.996
					19/04/2024	134.941	46.868.055
					20/04/2024	894.400	45.973.655
					13/05/2024	1.047.878	44.925.777
					30/06/2024	1.066.750	43.859.027
TOTAL				889.839.775		150.160.225	389.839.775

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK telah melakukan penyelewengan dana KUPRA terhadap 21 (dua puluh satu) rekening nasabah, sehingga bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

" Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

- Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:



"Setiap Kerugian Negara / Daerah yang disebabkan oleh Tindakan Melanggar Hukum atau Kelalaian seseorang Harus segera diselesaikan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku"

- Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan"

- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat":

- Pasal 4 ayat (1) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat";

- Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point XI. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1 ,3 dan 4 pada lembar lanjutan ke 16 dan 17),

1. Proses Prakarsa Kupedes harus diawali dengan memperhatikan Loan Portofolio Guidelines serta penetapan rencana pemasaran tahunan dalam bentuk pemetaan calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta calon peminjam potensial. Proses pemetaan merupakan proses penilaian secara langsung kepada calon debitur mengenai pengalaman, kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani Kupedes.

3. Adapun kelengkapan calon debitur yang harus dilengkapi:



- *Bukti identitas;*
- *Npwp;*
- *Legalitas usaha calon debitur;*
- *Tanda Bukti Kepemilikan Agunan.*

4. a. Mantri melakukan pemeriksaan di tempat debitur untuk melakukan analisis dengan menggunakan aplikasi yang didasarkan aspek 5 C's

- Surat Edaran BRI Nomor SE.27-DIR/KEP/04/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bagian 2.3 huruf a poin v: *"Setiap Insan BRI tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Setiap Insan BRI juga tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan tersebut (post employment)";*
- Surat Edaran BRI Nose: S.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin bagian 2.1(1a,1b,1c), bagian 5.1, bagian 5.2 (1a,1b,1c), bagian 5.3 (1,2), 5.4 (3) dan lampiran 3 (matriks pelanggaran etika dan reputasi serta pelanggaran fundamental):

2. Ketentuan Umum

2.1. Jenis Pelanggaran Disiplin

1. Jenis Pelanggaran Disiplin dibedakan menjadi :

- a. **Pelanggaran Tata Tertib**, yaitu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan/atau kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan, antara lain tercantum pada Lampiran 1 Surat Edaran ini.
- b. **Pelanggaran Etika dan Reputasi**, yaitu perbuatan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku yang berisiko negatif pada reputasi Perusahaan, antara lain tercantum pada Lampiran 2 Surat Edaran ini.
- c. **Pelanggaran Fundamental**, yaitu perbuatan pelanggaran terhadap sistem perbankan (termasuk tetapi tidak terbatas pada pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku) dan/atau melanggar sistem dan prosedur kerja yang diatur dalam Peraturan yang diterbitkan Perusahaan, antara lain tercantum pada Lampiran 3 Surat Edaran ini.

5. Pelanggaran Etika dan Reputasi

5.1. Kriteria Pelanggaran Fundamental



*Kriteria Pelanggaran Fundamental untuk menentukan Kategori
Pelanggaran Fundamental adalah:*

- 1. Pelanggaran Kewenangan**
- 2. Kesengajaan**
- 3. Finansial**

5.2. Kriteria Pelanggaran Kewenangan

1. Kriteria Pelanggaran Kewenangan dinilai telah terpenuhi apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur sebagai berikut :
 - a. Penyalahgunaan wewenang atau melampaui kewenangan atau tidak melaksanakan kewenangan atau tanpa kewenangan, atau.
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan yang diterbitkan Perusahaan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Kriteria Kesengajaan

1. Kriteria Kesengajaan dinilai telah terpenuhi apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur sebagai berikut :
 - a. Dimaksudkan
 - b. Direncanakan
 - c. Ada maksud/tujuan tertentu, atau
 - d. Diniatkan.
2. Untuk menimbulkan suatu akibat yang dapat berupa keuntungan, baik untuk dirinya maupun pihak lain dan/atau sedikit-tidaknya dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan ataupun pihak lainnya.

5.4. Kriteria Finansial

3. Kriteria Finansial dinilai terpenuhi apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian yang dapat dinilai dengan uang, baik bagi Perusahaan ataupun pihak lainnya.

Lampiran 3 - SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020
tentang **Peraturan Disiplin**

Matrix pelanggaran fundamental



PELANGGARAN ETIKA DAN REPUTASI

Meminta atau menerima uang atau yang disertakan, hadiah, atau pemberian dari pihak lain / pekerja lain berkaitan dengan pekerjaannya.

PELANGGARAN FUNDAMENTAL

ASPEK PERKREDITAN / PEMBIAYAAN

Memprakarsai / memutus kredit dimana analisis dan evaluasi kredit tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap tempat usaha, agunan maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari debitur / pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tidak melakukan dokumentasi dan administrasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Memberikan kredit fiktif dan/atau topengan dan /atau tempilan.

Menggunakan jasa perreferralan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan perusahaan dan/atau debitur/referralan debitur.

Memprakarsai dan / atau memutus kredit yang didalamnya terdapat benturan kepentingan (conflict of interest).

- Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRI Nomor: JL.12-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT (bagian 5.15 Analisis dan Evaluasi Mantri hal 5-14):

“Mantri memastikan keabsahan dokumen kelengkapan pinjaman dan foto dokumen (KTP, NPWP, KK, Perijinan usaha, agunan dan dokumen lainnya yang diperlukan):

“On the Spot tempat usaha dan agunan nasabah untuk mengetahui dan menganalisis Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral”

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.
Pasal 64 Ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I **OTONG MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD** dan Terdakwa II **ARIF HARYANTO Bin OJO SUKARJO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi **RIZAL ABDUR RHOZAK BIN H.ASOP BAHRUL ULUM** yang merupakan Mantri pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/*splitzing*), pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2024 atau setidaknya dalam tahun 2023 sampai tahun 2024, bertempat di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yaitu untuk kepentingan Terdakwa II **ARIF HARYANTO** berupa modal usaha tabung oksigen yang berada di Kampung Gambirlaya Selatan Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon serta adanya pemberian fee/imbalan kepada Terdakwa I **OTONG MUNANDAR** dan Saksi **RIZAL ABDUR RHOZAK** masing-masing kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) pada tiap pencairan kredit per nasabah, dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu:

1. Melanggar prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*), melanggar prinsip-prinsip tata kelola BUMN dengan baik/ *Good Corporate Governance*, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan pemberian kredit
2. Memanfaatkan kesempatan atas adanya kewenangan yang dimiliki oleh Saksi **RIZAL ABDUR RHOZAK** selaku Mantri pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit



Kanoman yang mempunyai kewenangan untuk menganalisis adanya aplikasi permohonan kredit KUPRA.

3. Melakukan penyalahgunaan uang hasil pencairan pinjaman Kupedes Rakyat (KUPRA) sebanyak 21 (dua puluh satu) rekening nasabah dengan modus topengan yaitu menggunakan nama debitur untuk mengajukan pinjaman dan hasil pencairan pinjaman tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (kepentingan modal usaha Terdakwa II **ARIF HARYANTO**);
4. Memberikan *fee*/imbalan kepada Saksi **RIZAL ABDUR RHOZAK** selaku Mantri BRI Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman agar dalam hal memprakarsai / memutus kredit KUPRA melakukan analisis dan evaluasi kredit yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga atas pencairan dana pinjaman terhadap 21 (dua puluh satu) rekening nasabah dapat cair dan digunakan untuk kepentingan modal usaha Terdakwa II **ARIF HARYANTO**.

yang merugikan keuangan negara pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman yang berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Pehitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor R-01/H.VI.3/01/2025 tanggal 07 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagaimana pada Bab II Angka 2.3 huruf b halaman 35 menyimpulkan atas perbuatan para Terdakwa bersama Saksi **RIZAL ABDUR RHOZAK** terhadap penyelewengan dana kredit atas adanya pencairan 21 (dua puluh) rekening pinjaman nasabah KUPRA telah menimbulkan kerugian keuangan negara pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Kanoman, Cabang Cirebon Gunung Jati sebesar **Rp 889.839.775,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)**. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Kanoman, Cabang Cirebon Gunung Jati merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Perbankan Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

- Berdasarkan Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes, Kupedes adalah merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi segmen mikro selama usaha tersebut tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam kebijakan perkreditan Bank BRI dan PPK Bisnis Mikro, usaha yang dihindari, *Negative list* Kredit Mikro BRI, *Negative list* BKPM dan jenis usaha yang dibatasi/diatur/dilarang melalui ketentuan/peraturan pemerintah. Kupedes Rakyat (KUPRA) adalah Kupedes kepada debitur yang *feasible* dan *bankable* maupun *unbankable* dan tidak sedang menikmati Kupedes komersil dengan minimal menjalani usaha paling cepat 6 (enam) bulan. Besaran plafond kredit yang dapat diberikan oleh fasilitas KUPRA adalah maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
- Bahwa data kelengkapan syarat calon nasabah Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) yang perlu dilengkapi yaitu sebagai berikut
 1. Nasabah mempunyai usaha
 2. Izin Usaha dari Desa
 3. KTP suami isteri atau jika tidak ada isteri/suami ada surat keterangan pisah
 4. Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)
 5. Kartu Keluarga
 6. Pas Photo
 7. NPWP (Jika ada)
 8. Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak
 9. Untuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau beserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRI Nomor: JL.12-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT prosedur pengajuan kredit calon nasabah Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) yaitu sebagai berikut (lihat aturan internal BRI)
 - Calon debitur mengajukan ke BRI dengan mengisi form permohonan dengan persyaratan yang sudah disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian akan diverifikasi oleh Customer Service dan divalidasi oleh Kepala Unit
 - Kemudian didisposisi ke Mantri sesuai dengan wilayah kerja, dalam hal ini 1 Desa dipegang oleh 1 Mantri
 - Kemudian setelah didisposisi ke Mantri, Mantri memproses input data, meliputi cek Kemendagri KTP dan Slik BI Checking di Aplikasi Brispot
 - Setelah data Kemendagri lolos dan BI Checking lolos baru Mantri melakukan survey ke lapangan yaitu meliputi cek lingkungan (menanyakan keabsahan usaha calon debitur)
 - Jika dinyatakan debitur tersebut bahwa calon debitur orang yang benar kepemilikan usahanya, baru kemudian survey mendatangi nasabah tersebut
 - Saat datang ke nasabah menanyakan lama usaha, peruntukkan pengajuan pinjaman untuk apa, kemudian akan dianalisa omset bersih dan omset kotor perharinya berapa, kemudian biaya rumah tangga nasabah dan pengeluaran perbulan, apakah memiliki pinjaman lain atau tidak
 - Jika sudah selesai, nasabah sudah memberikan keterangan, Mantri menyertakan dokumentasi Tempat Usaha dan tempat tinggal, kemudian dimasukkan ke dalam Brispot untuk dianalisa by system
 - Setelah Mantri sudah mendapatkan kemampuan bayar nasabah baru memberitahukan plafon yang dapat dicairkan ke nasabah tersebut
 - Dikirimkan Prakarsa yang sudah diperiksa ke Kepala Unit untuk dimintai Putusan
 - Menunggu Keputusan Kepala Unit, apakah perlu ditinjau ulang / disetujui
 - Jika sudah disetujui maka nasabah bisa langsung datang ke kantor untuk melakukan pencairan.
- Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRI Nomor: JL.12-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT bagian 5.15 Analisis dan Evaluasi Mantri hal 5-14 mengatur bahwa Mantri mempunyai kewenangan sebagai memastikan keabsahan kelengkapan dokumen pengajuan kredit dan wajib menganalisis kondisi nasabah (5C Analysis).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 242-DIR/JBR/04/2019, Mantri mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRILINK dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai target RKA Individual.
 - Melaksanakan kegiatan penagihan terhadap debitur segmen mikro yang bermasalah untuk memitigasi risiko kredit dalam perhatian khusus, non performing loan dan ekstrakomtabel dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra.
 - Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur.
 - Melakukan prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di Bri Unit agar tercapai portofolio kredit yang sehat.
 - Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman.
- Bahwa awalnya pada sekitar pertengahan tahun 2023, Terdakwa II ARIF HARYANTO membutuhkan dana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) untuk keperluan modal atas usahanya berupa tabung oksigen yang berada di Kampung Gambirlaya Selatan Kelurahan Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, namun Terdakwa II ARIF HARYANTO tidak bisa meminjam kredit dengan atas nama dirinya di bank dikarenakan status nama Terdakwa II ARIF HARYANTO tidak bagus pada sistem *SLIK OJK/BI Checking* dimana sebelumnya sudah pernah mengambil kredit di Bank Pundi dan saat ini dalam kondisi kredit macet. Kemudian, Terdakwa II ARIF HARYANTO bertemu dengan rekannya yaitu Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan menceritakan permasalahan tersebut. Mendengar hal tersebut, Terdakwa I OTONG MUNANDAR memberikan solusi bahwa ia mempunyai rekan bernama Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK yang bekerja di BRI Cabang Gunung Jati Cirebon Unit Kanoman selaku Mantri yang bisa membantu untuk kelancaran proses kredit dengan jenis Kupedes Rakyat (KUPRA) dengan memakai atas nama beberapa debitur. Selanjutnya, Terdakwa I OTONG MUNANDAR mempertemukan Terdakwa II ARIF HARYANTO dengan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK untuk membahas permasalahan tersebut.



- Kemudian dalam pertemuan tersebut, Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK yang sedang membutuhkan calon nasabah kredit baru untuk memenuhi targetnya selaku Mantri BRI langsung meminta nama-nama nasabah yang akan diajukan oleh para Terdakwa. Selanjutnya para Terdakwa mencoba mengajukan meminjam nama nasabah dengan atas nama AHMAD SOHIBI lalu Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK memproses pengajuan tersebut dan melakukan survey *on the spot* tempat usaha debitur tersebut, setelah disetujui, dana kredit KUPRA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) telah cair melalui rekening nasabah, maka nasabah tersebut memberikan buku tabungan, kartu ATM dan memberitahukan pin ATM kepada Terdakwa I OTONG MUNANDAR yang kemudian akan diberikan kepada Terdakwa II ARIF HARYANTO. Setelah itu, Terdakwa II ARIF HARYANTO melakukan transfer melalui rekening berupa *fee*/imbalan kepada rekening Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kepada Terdakwa I OTONG MUNANDAR kurang lebih sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) serta nasabah AHMAD SOHIBI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) yang ditransfer melalui rekening Terdakwa I OTONG MUNANDAR yang nantinya akan diberikan kepada nasabah AHMAD SOHIBI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah).
- Bahwa setelah perbuatan tersebut, para Terdakwa kembali bersama-sama mencari nasabah lain yang bisa dipinjam namanya untuk diajukan kepada Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK. Selanjutnya, di dalam pengajuan proses KUPRA atas nama- nama nasabah tersebut, Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK setelah mengetahui bahwa nasabah-nasabah yang diajukan oleh para Terdakwa hanya dipinjam namanya untuk kepentingan modal usaha Terdakwa II ARIF HARYANTO, Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK tidak berusaha menghentikannya bahkan tetap memproses pengajuan kredit tersebut meskipun terdapat persyaratan yang tidak sesuai sebagaimana semestinya dan/atau tidak sesuai ketentuan dikarenakan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK merasa diuntungkan dengan adanya pemberian *fee*/imbalan kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per pencairan kredit untuk tiap nasabah serta adanya pemenuhan target sebagai tugas RIZAL ABDUR RHOZAK selaku Mantri. Selain itu, para Terdakwa juga membantu Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK apabila terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan dokumen atau kelengkapan persyaratan kredit lainnya untuk dimanipulasi agar memenuhi persyaratan kredit.

- Perbuatan kerjasama antara para Terdakwa dengan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAL dilakukan berulang kali hingga adanya pencairan terhadap 21 (dua puluh satu) orang nasabah dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Plafond (Rp)	Rekening	Keterangan
1.	Nurlaela	50.000.000	41320101380610	Debitur tidak memiliki usaha warung nasi melainkan bekerja sebagai SPG
2.	Rosi Septiani	50.000.000	41320101384210	Debitur tidak memiliki usaha
3.	Rockidza Wizaya	50.000.000	413201013853108	Debitur tidak memiliki usaha dan sehari-hari bekerja serabutan Dokumen akta cerai terindikasi palsu.
4.	Imron Sunarto	45.000.000	413201013907101	Debitur tidak memiliki usaha dan sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir Dokumen akta cerai terindikasi palsu.
5.	Suwardi	45.000.000	413201013919108	Debitur tidak memiliki usaha dan sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir
6.	Salna	50.000.000	413201014009100	Debitur tidak memiliki usaha
7.	Satari	50.000.000	413201014027108	Debitur tidak memiliki usaha dagang es buah dan sehari-hari bekerja sebagai tukang becak
8.	Budi Kartini	50.000.000	413201014050101	Debitur tidak memiliki usaha ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				geprek dan sehari-hari bekerja sebagai tukang ngamen.
9.	Slamet Priatna	50.000.000	413201014056107	Debitur tidak memiliki usaha dagang pakaian dan sehari-hari bekerja sebagai office boy.
10.	Agus Sugiono	50.000.000	413201013769109	Usaha debitur sehari-hari sebagai tukang cat mobil. Dokumen akta cerai terindikasi palsu.
11.	Tan Ki Meng	50.000.000	413201013851106	-
12.	Tarumli	50.000.000	413201013889101	Debitur tidak memiliki usaha sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan. Dokumen akta cerai terindikasi palsu.
13.	Hendri Slamet	50.000.000	413201013947101	-
14.	Budi Hartanto	50.000.000	413201013994108	-
15.	Kurniawati	50.000.000	413201013828103	-
16.	Nur Hindrayana	50.000.000	413201013664101	Usaha warung kelontongan bukan usaha milik debitur melainkan usaha milik orang lain.
17.	Abdul Romli	50.000.000	413201013739100	Debitur tidak memiliki usaha tambal ban melainkan sehari-hari debitur bekerja serabutan.
18.	Adi Sugiono	50.000.000	413201014035101	Debitur tidak memiliki usaha bengkel motor melainkan sehari-hari debitur bekerja di bengkel motor milik orang lain.
19.	Ahmad Sohibi	50.000.000	413201013537100	Debitur tidak memiliki usaha jual



				pakaian sedangkan usaha jual pakaian adalah milik Sdr. Otong Munandar.
20.	Irgi Indra Finaldi	50.000.000	413201013676108	Usaha warung sembako yang dianalisa oleh Mantri bukan merupakan usaha milik debitur melainkan usaha milik orangtua debitur.
21.	Agustinus Suryadi	50.000.000	413201013962101	Usaha dagang es kelapa yang berlokasi di Jl. Sunyaragi sesuai surat keterangan usaha masih berjalan, namun berdasarkan hasil konfirmasi kepada pemilik usaha didapat informasi bahwa usaha tersebut bukan milik Sdr. Agustinus Suryadi.

- Atas pencairan terhadap kredit KUPRA kepada 21 (dua puluh satu) rekening nasabah tersebut, para nasabah memberikan buku tabungan, kartu ATM, pin ATM kepada Terdakwa II ARIF HARYANTO atau melalui Terdakwa I OTONG MUNANDAR sehingga untuk penyimpanan buku tabungan dan kartu ATM untuk 21 (dua puluh satu) nasabah tersebut ada pada Terdakwa II ARIF HARYANTO. Selanjutnya, Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK mendapat imbalan/fee sebesar masing-masing kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per nasabah dan para Terdakwa sepakat memberikan fee kepada nasabah-nasabah yang dipinjam namanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) hingga Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per nasabah (variatif). Sisa dari dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II ARIF HARYANTO yaitu modal usaha tabung oksigen yang berada di Kampung Gambirlaya Selatan Kelurahan Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon.
- Bahwa pada sekitar tahun 2024, terdapat laporan kepada Saksi ASEP DIKDIK SODIKIN selaku *Risk and Compliance Unit* BRI Cabang Cirebon



Gunung Jati yang didapat dari Saksi Rahmadi selaku Kepala Unit BRI Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman yang menyatakan bahwa pada saat Saksi RAHMADI *on the spot* ke lapangan ditemukan adanya anomali data penggunaan kredit dan adanya keterangan nasabah kredit yang ada di unit kanoman yang dimana penggunaan/pencairan dana kredit yang diajukan atas Namanya tidak diterima/dipakai seutuhnya oleh nasabah tersebut. Setelah itu, Saksi ASEP DIKDIK SODIKIN melakukan klarifikasi terhadap Mantri yang bertanggung jawab terhadap nasabah kredit. Kemudian, yang bersangkutan mengakui bahwa hal tersebut terjadi awalnya dikarenakan Mantri tersebut yang bernama Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK bahwa Mantri tersebut bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mencari nasabah yang dapat digunakan sebagai atas nama pengajuan kredit. Kemudian setelah mendapat nasabah, nasabah tersebut yang akan dipakai Namanya untuk pengajuan kredit diimngi untuk diberi imbalan atas adanya pencairan kredit. Setelah dana kredit cair ke rekening nasabah tersebut, dana dialihkan kepada pihak ketiga lalu Mantri beserta nasabah mendapat upah atas cairnya dana tersebut. Kemudian, dana tersebut digunakan oleh pihak ketiga. Selanjutnya Saksi ASEP DIKDIK SODIKIN menindaklanjuti permasalahan tersebut untuk membuat laporan kepada pimpinan BRI.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor R-01/H.VI.3/01/2025 tanggal 07 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagaimana pada Bab II Angka 2.3 huruf b halaman 35 menyimpulkan atas perbuatan para Terdakwa bersama Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK terhadap adanya pencairan 21 (dua puluh) rekening pinjaman nasabah KUPRA telah menimbulkan kerugian keuangan negara pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Kanoman, Cabang Cirebon Gunung Jati sebesar **Rp 889.839.775,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	No. Rekening	Jumlah Plafond	Jumlah Baki Debet	Pembayaran Cicilan		
					Tanggal Pembayaran	Pembayaran	Jumlah Baki Debit
1	Nurlaela	413201013806101	50.000.000	41.628.070	24/11/2023	992.933	49.007.067



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					20/12/2023	992.934	48.014.133
					19/01/2024	1.011.137	47.002.996
					17/02/2024	1.029.341	45.973.655
					17/03/2024	1.066.749	44.906.906
					23/04/2024	1.086.307	43.820.599
					27/05/2024	1.086.306	42.734.293
					30/06/2024	1.106.223	41.628.070
2	Rosi Septiani	413201013842107	50.000.000	42.701.925	28/11/2023	1.022.503	48.977.497
					29/11/2023	992.934	47.984.563
					25/01/2024	1.011.679	46.972.884
					27/02/2024	1.048.430	45.924.454
					28/03/2024	1.048.431	44.876.023
					25/04/2024	1.067.651	43.808.372
					31/05/2024	1.106.447	42.701.925
3	Rockidza Wizaya	413201013853108	50.000.000	42.658.962	04/12/2023	992.933	49.007.067
					02/01/2024	992.934	48.014.133
					05/02/2024	1.029.341	46.984.792
					02/03/2024	1.012.040	45.972.752
					06/03/2024	17.300	45.955.452
					18/04/2024	1.066.766	44.888.686
					04/05/2024	1.067.084	43.821.602
					05/06/2024	1.086.640	42.734.962
					06/11/2024	76.000	42.658.962
4	Imron Sunarto	413201013907101	45.000.000	38.478.756	18/12/2023	893.600	44.106.400
					21/04/2024	893.600	43.212.800
					17/02/2024	909.983	42.302.817
					20/03/2024	943.048	41.359.769
					23/04/2024	943.048	40.416.721



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					28/05/2024	960.338	39.456.383
					17/06/2024	977.627	38.478.756
5	Suwardi	413201013919108	45.000.000	39.372.083	21/12/2023	893.600	44.106.400
					23/01/2024	909.983	43.196.417
					27/02/2024	909.982	42.286.435
					27/03/2024	926.666	41.359.769
					23/04/2024	943.349	40.416.420
					30/05/2024	960.337	39.456.083
					06/11/2024	84.000	39.372.083
6	Saina	413201014009100	50.000.000	44.925.777	18/01/2024	992.933	49.007.067
					26/02/2024	992.934	48.014.133
					15/03/2024	1.011.137	47.002.996
					23/04/2024	1.029.341	45.973.655
					22/05/2024	1.047.878	44.925.777
7	Satari	413201014027108	50.000.000	44.907.239	22/01/2024	992.933	49.007.067
					18/02/2024	992.934	48.014.133
					21/03/2024	1.029.341	46.984.792
					23/04/2024	1.029.340	45.955.452
					28/05/2024	135.713	45.819.739
					29/05/2024	912.500	44.907.239
8	Budi Kartini	413201014050101	50.000.000	44.767.369	25/01/2024	1.052.073	48.947.927
					28/02/2024	1.012.221	47.935.706
					27/03/2024	1.012.222	46.923.484
					30/04/2024	934.878	45.988.606
					30/04/2024	95.900	45.892.706
					31/05/2024	131.837	45.760.869
					03/06/2024	917.500	44.843.369
					06/11/2024	76.000	44.767.369



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Selamet Priatna	413201014056107	50.000.000	44.670.065	24/01/2024	1.140.783	48.859.217
					27/02/2024	1.013.847	47.845.370
					30/03/2024	131.048	47.714.322
					31/03/2024	882.800	46.831.522
					30/04/2024	1.032.435	45.799.087
					31/05/2024	305.521	45.493.566
					03/06/2024	745.501	44.748.065
					06/11/2024	78.000	44.670.065
10	Agus Sugiono	413201013769109	50.000.000	41.628.076	24/11/2023	992.933	49.007.067
					06/12/2023	992.934	48.014.133
					06/01/2024	1.029.341	46.984.792
					27/02/2024	992.712	45.992.080
					28/02/2024	55.500	45.936.580
					13/03/2024	1.048.212	44.888.368
					23/04/2024	1.067.429	43.820.939
					20/05/2024	1.086.647	42.734.292
					30/06/2024	1.106.216	41.628.076
11	Tan Ki Meng	413201013851106	50.000.000	42.773.067	23/12/2023	992.933	49.007.067
					05/01/2024	992.934	48.014.133
					05/02/2024	1.011.137	47.002.996
					06/03/2024	1.029.341	45.973.655
					22/04/2024	1.047.878	44.925.777
					06/05/2024	1.066.750	43.859.027
					07/06/2024	194.756	43.664.271
					02/07/2024	891.204	42.773.067
12	Tarumli	413201013889101	50.000.000	42.753.849	11/12/2023	992.933	49.007.067
					12/01/2024	992.934	48.014.133
					12/02/2024	1.011.137	47.002.996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					10/03/2024	1.029.341	45.973.655
					23/04/2024	1.066.749	44.906.906
					21/05/2024	1.066.750	43.840.156
					30/06/2024	1.086.307	42.753.849
13	Hendri Slamet	413201013947101	50.000.000	41.628.070	25/12/2023	992.933	49.007.067
					26/01/2024	992.934	48.014.133
					27/02/2024	970.337	47.043.796
					28/02/2024	40.800	47.002.996
					24/03/2024	1.029.341	45.973.655
					24/04/2024	1.066.749	44.906.906
					31/05/2024	1.018.457	43.888.449
					31/05/2024	67.850	43.820.599
					12/07/2024	1.086.306	42.734.293
					30/08/2024	1.175.923	41.558.370
						(69.700)	41.628.070
14	Budi Hartono	413201013994108	50.000.000	43.840.156	15/01/2024	992.933	49.007.067
					12/02/2024	992.934	48.014.133
					16/03/2024	1.029.341	46.984.792
					24/04/2024	1.029.340	45.955.452
					21/05/2024	1.048.213	44.907.239
					30/06/2024	1.067.083	43.840.156
15	Kurniawati	413201013828103	50.000.000	42.658.286	25/11/2023	992.933	49.007.067
					25/12/2023	992.934	48.014.133
					23/01/2024	1.011.137	47.002.996
					27/02/2024	1.047.878	45.955.118
					26/03/2024	1.047.879	44.907.239
					23/04/2024	1.067.089	43.840.150
					31/05/2024	1.105.864	42.734.286



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					06/11/2024	76.000	42.658.286
16	Nur Hindrayana	413201013664101	50.000.000	40.314.327	26/09/2023	1.140.783	48.859.217
					25/10/2023	992.933	47.866.284
					29/11/2023	1.032.051	46.834.233
					27/12/2023	1.032.052	45.802.181
					25/01/2024	1.050.972	44.751.209
					25/02/2024	1.089.161	43.662.048
					25/03/2024	1.109.129	42.552.919
					29/04/2024	1.109.129	41.443.790
					31/05/2025	240.563	41.203.227
					03/06/2024	888.900	40.314.327
17	Abdul Romli	413201013739100	50.000.000	41.626.535	24/10/2023	992.933	49.007.067
					24/11/2023	992.934	48.014.133
					23/12/2023	1.011.137	47.002.996
					23/01/2024	1.029.341	45.973.655
					21/02/2024	1.047.878	44.925.777
					21/03/2024	1.085.961	43.839.816
					21/04/2024	84.070	43.755.746
					23/04/2024	1.021.800	42.733.946
					30/05/2024	1.107.411	41.626.535
18	Adi Sugiono	413201014035101	50.000.000	44.849.777	22/01/2024	992.933	49.007.067
					24/02/2024	992.934	48.014.133
					22/03/2024	1.011.137	47.002.996
					23/04/2024	1.029.341	45.973.655
					29/05/2024	1.047.878	44.925.777
					06/11/2024	76.000	44.849.777



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Ahmad Sohibi	413201013537100	50.000.000	39.376.153	15/08/2023	992.933	49.007.067
					15/09/2023	992.934	48.014.133
					17/10/2023	1.011.137	47.002.996
					18/11/2023	1.029.341	45.973.655
					14/12/2023	1.047.878	44.925.777
					16/01/2024	1.085.961	43.839.816
					17/02/2024	1.078.261	42.761.555
					17/02/2024	7.700	42.753.855
					15/03/2024	1.105.870	41.647.985
					23/04/2024	1.125.779	40.522.206
					24/05/2024	1.146.053	39.376.153
20	Irgi Indra Finaldi	413201013676108	50.000.000	40.422.206	07/10/2023	992.933	49.007.067
					07/11/2023	992.934	48.014.133
					06/12/2023	1.011.137	47.002.996
					08/01/2024	1.047.878	45.955.118
					09/02/2024	1.047.879	44.907.239
					13/03/2024	1.067.089	43.840.150
					23/04/2024	1.086.301	42.753.849
					14/05/2024	1.105.864	41.647.985
					30/06/2024	1.125.779	40.522.206
					06/11/2024	100.000	40.422.206
21	Agustinus Suryadi	413201013962101	50.000.000	43.859.027	05/01/2024	992.933	49.007.067
					24/02/2024	992.934	48.014.133
					06/03/2024	948.837	47.065.296
					15/03/2024	62.300	47.002.996
					19/04/2024	134.941	46.868.055
					20/04/2024	894.400	45.973.655
					13/05/2024	1.047.878	44.925.777
					30/06/2024	1.066.750	43.859.027



TOTAL	889.839.775	150.160.225	889.839.775
-------	-------------	-------------	-------------

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam hal melakukan penyelewengan dana KUPRA terhadap 21 (dua puluh satu) rekening nasabah telah memanfaatkan kesempatan yang ada atas adanya kewenangan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAL selaku Mantri, sehingga bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:
 - Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."
 - Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
"Setiap Kerugian Negara / Daerah yang disebabkan oleh Tindakan Melanggar Hukum atau Kelalaian seseorang Harus segera diselesaikan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku"
 - Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:
"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan"
 - Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"
 - Pasal 4 ayat (1) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:



“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat”;

- Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point XI. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1 ,3 dan 4 pada lembar lanjutan ke 16 dan 17),
 1. *Proses Prakarsa Kupedes harus diawali dengan memperhatikan Loan Portofolio Guidelines serta penetapan rencana pemasaran tahunan dalam bentuk pemetaan calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta calon peminjam potensial. Proses pemetaan merupakan proses penilaian secara langsung kepada calon debitur mengenai pengalaman, kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani Kupedes.*
 3. *Adapun kelengkapan calon debitur yang harus dilengkapi:*
 - *Bukti identitas;*
 - *Npwp;*
 - *Legalitas usaha calon debitur;*
 - *Tanda Bukti Kepemilikan Agunan.*
 4. a. *Mantri melakukan pemeriksaan di tempat debitur untuk melakukan analisis dengan menggunakan aplikasi yang didasarkan aspek 5 C's*
- Surat Edaran BRI Nomor SE.27-DIR/KEP/04/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bagian 2.3 huruf a poin v:

“Setiap Insan BRI tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Setiap Insan BRI juga tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan tersebut (post employment).”;
- Surat Edaran BRI Nose: S.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin bagian 2.1(1a,1b,1c), bagian 5.1, bagian 5.2 (1a,1b,1c), bagian 5.3 (1,2), 5.4 (3) dan



lampiran 3 (matriks pelanggaran etika dan reputasi serta pelanggaran fundamental):

2. Ketentuan Umum

2.1. Jenis Pelanggaran Disiplin

1. Jenis Pelanggaran Disiplin dibedakan menjadi :

- Pelanggaran Tata Tertib**, yaitu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan/atau kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan, antara lain tercantum pada Lampiran 1 Surat Edaran ini.
- Pelanggaran Etika dan Reputasi**, yaitu perbuatan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku yang berisiko negatif pada reputasi Perusahaan, antara lain tercantum pada Lampiran 2 Surat Edaran ini.
- Pelanggaran Fundamental**, yaitu perbuatan pelanggaran terhadap sistem perbankan (termasuk tetapi tidak terbatas pada pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku) dan/atau melanggar sistem dan prosedur kerja yang diatur dalam Peraturan yang diterbitkan Perusahaan, antara lain tercantum pada Lampiran 3 Surat Edaran ini.

5. Pelanggaran Etika dan Reputasi

5.1. Kriteria Pelanggaran Fundamental

Kriteria Pelanggaran Fundamental untuk menentukan Kategori Pelanggaran Fundamental adalah:

- 1. Pelanggaran Kewenangan**
- 2. Kesengajaan**
- 3. Finansial**

5.2 Kriteria Pelanggaran Kewenangan

- Kriteria Pelanggaran Kewenangan dinilai telah terpenuhi apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur sebagai berikut :
 - Penyalahgunaan wewenang atau melampaui kewenangan atau tidak melaksanakan kewenangan atau tanpa kewenangan, atau.
 - Tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan yang diterbitkan Perusahaan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Kriteria Kesengajaan

- Kriteria Kesengajaan dinilai telah terpenuhi apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur sebagai berikut :
 - Dimaksudkan
 - Direncanakan
 - Ada maksud/tujuan tertentu, atau
 - Diniatkan.
- Untuk menimbulkan suatu akibat yang dapat berupa keuntungan, baik untuk dirinya maupun pihak lain dan/atau sedikit-tidaknyanya dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan ataupun pihak lainnya.

5.4 Kriteria Finansial



3. Kriteria Finansial dinilai terpenuhi apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian yang dapat dinilai dengan uang, baik bagi Perusahaan ataupun pihak lainnya.

Lampiran 3 - SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang **Peraturan Disiplin**

Matrix pelanggaran fundamental

PELANGGARAN ETIKA DAN REPUTASI
Meminta atau menerima uang atau yang disertakan, hadiah, atau pemberian dari pihak lain / pekerja lain berkaitan dengan pekerjaannya.

PELANGGARAN FUNDAMENTAL
ASPEK PERKREDITAN / PEMBIAYAAN
Memprakarsai / memutus kredit dimana analisis dan evaluasi kredit tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap tempat usaha, agunan maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari debitur / pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Tidak melakukan dokumentasi dan administrasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
Memberikan kredit fiktif dan/atau topengan dan /atau tempilan.
Menggunakan jasa perreferralan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan perusahaan dan/atau debitur/referralan debitur.
Memprakarsai dan / atau memutus kredit yang didalamnya terdapat benturan kepentingan (conflict of interest).

- Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRI Nomor: JL.12-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT (bagian 5.15 Analisis dan Evaluasi Mantri hal 5-14):
- “Mantri memastikan keabsahan dokumen kelengkapan pinjaman dan foto dokumen (KTP, NPWP, KK, Perijinan usaha, agunan dan dokumen lainnya yang diperlukan):



"On the Spot tempat usaha dan agunan nasabah untuk mengetahui dan menganalisis Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral"

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor. **39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.** tanggal **22 April 2025** yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I Otong Munandar Bin Alm. Syaroni Ahmad dan Terdakwa II Arif Haryanto Bin Ojo Sukarjo tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg atas nama Terdakwa I Otong Munandar Bin Alm. Syaroni Ahmad dan Terdakwa II Arif Haryanto Bin Ojo tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RACHMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR maupun Terdakwa ARIF HARYANTO. Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR maupun Terdakwa ARIF HARYANTO.
 - Bahwa Saksi menjadi **Kepala Unit BRI Unit Kanoman**. atas dasar Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 231- KC/VI/SDM/12/2023 Tanggal 28 Desember 2023 Perihal Rotasi.
 - Bahwa **tugas pokok Saksi** sebagai Kepala Unit BRI Unit



Kanoman adalah sebagai berikut:

- Mengoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro di BRI Unit dan Teras BRI yang meliputi pinjaman, dana, e channel, BRILink dan jasa lainnya untuk meningkatkan portfolio keraagaan di BRI Unit
- Mengoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro (Kol DPK, NPL dan DH), untuk memitigasi resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.
- Menggordinasikan pemasaran produk produk dan meningkatkan tranSaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai Integrated banking solution.
- Mengoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional secara efisien dan prudent untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
- Mengoordinasikan pemberian layanan prima terhadap setiap aktivitas perbankan di BRI Unit untuk mencapai kuitas layanan yang handal.
- Mengoordinasikan pelayanan produk - produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuaahn keuangan tanpa kantor.
- Mengoordinasikan dan melakukan monitoring seluruh aktivitas pekerja dibawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan keterikatan antar pekerja.
- Bahwa struktur organisasi Unit BRI Unit Kanoman adalah sebagai berikut:
 - Kepala Unit
 - Supervisor (Baru mulai tahun 2024)
 - Mantri
 - Coustumer Service, Teller, petugas Administrasi berkas (Briman)
- Bahwa yang ada pada BRI Unit Kanoman adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simpanan antara lain Simpanan Pedesaan (Simpedes), Britama, Deposito
- Kredit antara lain Kredit Usaha Pedesaan, Kredit Usaha Pedesaan Rakyat, Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Bahwa Persyaratan untuk KUR dan KUPEDES adalah KTP, KK, NPWP dan Surat Keterangan Usaha sedangkan untuk KUPEDES ada persyaratan tersendiri yakni harus ada Agunan.
- Bahwa pada awalnya nasabah datang kepada Mantri untuk pengajuan pinjaman kemudian Mantri meminta data dan dokumen nasabah untuk pengajuan kredit selanjutnya Mantri melakukan survei (*On The Spot*) terhadap tempat tinggal nasabah, usaha nasabah, dan kelayakan usaha nasabah lalu Mantri memasukkan data nasabah ke dalam aplikasi BRISPOT untuk selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan dokumen oleh Mantri selanjutnya Kepala Unit yang berwenang untuk melakukan pemutusan kredit kemudian apabila kredit telah disetujui maka nasabah datang ke Bank BRI untuk dilakukan pencairan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan SOP yang ada di Unit BRI Kanoman untuk permohonan kredit yang diajukan oleh Mantri telah dilakukan Analisa keabsahan dokumen, usaha untuk memenuhi persyaratan kelayakan nasabah tersebut untuk diberikan kredit sehingga apabila dokumen tersebut diajukan kepada Kepala Unit sepanjang tidak ada keraguan dapat diputus saat itu juga, namun apabila ada keraguan dapat dilakukan pemeriksaan ulang (*On the Spot*) dan selanjutnya atas pemeriksaan tersebut dibuatkan dokumentasi atas kegiatan tersebut dan dialmpirkan dalam dokumen pengajuan kredit dan / atau aplikasi kredit.
- Bahwa setelah berkas diputus maka terbentuk rekening pinjaman an Debitur tersebut selanjutnya berkas diserahkan ke CS untuk di persiapkan Surat Perjanjian Hutang (SPH) nya kemudian nasabah tersebut dihubungi untuk datang ke kantor untuk melakukan penandatanganan di SPH, setelah ditandatangani SPH nya kemudian berkas diserahkan ke Kepala Unit untuk dilakukan approve pencairan lewat BRISPOT yang otomatis masuk dana ke rekening Simpanan Debitur tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bulan setelah Saksi menjabat Saksi melakukan monitoring terhadap tunggakan di setiap mantri, selanjutnya terdapat kejanggalan terkait dengan adanya umur tunggakan yang melewati 90 (sembilan puluh) hari salah satunya adalah Sdr. Sandi Kurniawan yang mengambil produk kredit KUPEDES Rakyat dan Saksi melakukan penagihan kepada sdr. Sandi Bersama dengan Mantri Rizki (bukan mantri pemrakarsa), selanjutnya Saksi bertemu dengan Istri dari Sdr. Sandi karena Sdr. Sandi tidak ditempat dan setelah ditelpon Sdr. Sandi menyampaikan bahwa pinjaman tersebut dipakai oleh Sdr. Wahyu selaku mantan karyawan BRI dan Sdr. Rizal Abdul Rozak selaku Mantri BRI Unit Kanoman.
- Bahwa untuk Sdr. Wahyu Saksi tidak bisa melakukan pemanggilan karena yang bersangkutan mantan karyawan BRI, sedangkan untuk Sdr. Sdr. Rizal Abdul Rozak selaku Mantri Sdr. Rizal Abdul Rozak selaku Mantri telah Saksi panggil dan yang bersangkutan membantah mengenai pernyataan dari Sdr. Sandi.
- Bahwa Saksi melaporkan kepada pa Arief Sunandar sebagai MBM dan Pa URC, kemudian bagian URC tersebut yang menindaklanjuti pelaporan yang Saksi laporkan terkait dengan penyimpangan kredit yang di lakukan oleh Mantri Sdr. Rizal Abdul Rozak, untuk dilakukan pendalaman dan verifikasi yang lebih dalam terkait pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh mantri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hasil pelaporan tersebut karena invesitigasi tersebut bersifat rahasia dan Saksi hanya diingatkan untuk berhati – hati apabila ada pengajuan dari sdr. Arif Haryanto.
- Bahwa terkait dengan pemutusan kredit pada tahun 2023 dan diajukan oleh Sdr. Rizal Abdul Rozak selaku Mantri Saksi tidak pernah memutus kredit karena Saksi baru menjabat tertanggal 1 Januari 2024 sehingga Saksi hanya melakukan penagihan saja, selanjutnya untuk kredit sebagaimana telah Saksi jelaskan sepengetahuan Saksi diputus oleh Sdr. Bahrudin Hidayat selaku Kepala Unit Kanoman sebelumnya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Sdr. Bahrudin hidayat selaku Kepala Unit Kanoman telah mendapatkan hukuman dari Divisi Human Capital dari BRI Kanwil Bandung.
- Bahwa untuk Sdr. Rizal Abdul Rozak telah diberhentikan sebagai karyawan BRI berdasarkan Surat Nomor R.2434.e-RO-BDG/RHC/07/2024 tanggal 24 Juli 2024.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan.;

2. **BAHRUDDIN HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi **Kepala Unit BRI Unit Kanoman**. atas dasar Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Nokep: 247-KC/VI/SDM/12/2022 Tanggal 30 juni 20222 Perihal Rotasi.
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kepala Unit BRI Unit Kanoman. adalah sebagai berikut:
 - Mengoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro di BRI Unit dan Teras BRI yang meliputi pinjaman, dana, e channel, BRILink dan jasa lainnya untuk meningkatkan portfolio keraagaan di BRI Unit
 - Mengoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro (Kol DPK, NPL dan DH), untuk memitigasi resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.
 - Menggordinasikan pemasaran produk produk dan meningkatkan tranSaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai Integrated banking solution.
 - Mengoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional secara efisien dan prudent untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
 - Mengoordiasikan pemberian layanan prima terhadap setiap aktivitas perbankan di BRI Unit untuk mencapai kuaitas layanan yang handal.
 - Mengoordinasikan pelayanan produk - produk keuangan

halaman 69 dari 208 - Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor.

- Mengoordinasikan dan melakukan monitoring seluruh aktivitas pekerja dibawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan keterikatan antar pekerja.

- Bahwa organisasi Kepala Unit BRI Unit Kanoman. Adalah sebagai berikut:

- Kepala Unit
- Supervisor (Baru mulai tahun 2024)
- Mantri
- Coustumer Service, Teller, petugas Administrasi berkas (Briman).

- Bahwa produk yang ada pada BRI Unit Kanoman adalah sebagai berikut:

- Simpanan antara lain Simpanan Pedesaan (Simpedes), Britama, Deposito
- Kredit antara lain Kredit Usaha Pedesaan, Kredit Usaha Pedesaan Rakyat, Kredit Usaha Rakyat (KUR).

- Bahwa Persyaratan untuk KUR dan KUPEDES adalah KTP, KK, NPWP dan Surat Keterangan Usaha sedangkan untuk KUPEDES ada persyaratan tersendiri yakni harus ada Agunan.

- Bahwa Dasar hukum yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan kredit di BRI adalah SK NOKEP: PP.16-DIR/KRD/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK BISNIS MIKRO BRI). Surat Edaran Direksi BRI Nose S.08- DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO.

- Bahwa pada awalnya nasabah datang kepada Mantri untuk pengajuan pinjaman kemudian Mantri meminta data dan dokumen nasabah untuk pengajuan kredit selanjutnya Mantri melakukan survei (*On The Spot*) terhadap tempat tinggal nasabah, usaha nasabah, dan kelayakan usaha nasabah lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantri memasukan data nasabah ke dalam aplikasi BRISPOT untuk selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan dokumen oleh Kepala Unit selanjutnya Kepala Unit yang berwenang untuk melakukan pemutusan kredit kemudian apabila kredit telah disetujui maka nasabah datang ke Bank BRI untuk dilakukan pencairan.

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan SE Kupedes, SE KUR, SE Kuprah dan juklak Brispot, sebelum memutus kredit tidak diwajibkan adanya ots ke debitur dan mengenai analisa kredit dan dokumen seluruhnya menjadi tanggung jawab pekerja lini dalam hal ini mantri. Selanjutnya bari di verifikasi oleh Kepala Unit dan jika dirasa yakin maka dapat dilakukan putusan kredit namun terkadang dalam kesehariannya Saksi memiliki mitigasi resiko untuk melakukan ots atau vidio call untuk penggalian informasi dan keputusan terhadap calon debitur.
- Bahwa Setelah berkas di putus maka terbentuk rekening pinjaman an Debitur tersebut selanjutnya berkas diserahkan ke CS untuk di persiapkan Surat Perjanjian Hutang (SPH) nya kemudian nasabah tersebut dihubungi untuk datang ke kantor untuk melakukan penandatanganan di SPH, setelah ditandatangani SPH nya kemudian berkas diserahkan ke Kepala Unit untuk dilakukan pencairan lewat BRISPOT yang otomatis masuk ke rekening Simpanan Debitur tersebut.
- Bahwa pertimbangan Saksi dalam memutus suatu kreidt untuk disetujui adalah permohonan dari nasabah, kelengkapan administrasi, validasi usaha di lapangan, penggunaan pinjaman, selain itu untuk menambah keyakinan Saksi dalam memutus kredit Saksi melakukan survey (*On the spot*) maupun survei melalui *video call*.
- Bahwa untuk survey Saksi menggunakan metode langsung / *On the Spot (OTS)* maupun melalui *video call* dengan cara *sampling* karena jumlah nasabah yang banyak.
- Bahwa untuk survey yang Saksi lihat adalah usaha dan tempat tinggal dari calon nasabah BRI.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Mei Tahun 2024 ketika Sdr. Rachmadi selaku Kepala unit BRI Kanoman yang baru menyampaikan kepada Saksi bahwa telah



terjadi pencaloan pinjaman terdapat 29 nasabah yang melakukan pencaloan pinjaman dengan kisaran kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000.000, (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Selain itu terdapat informasi bahwa Sdr. Rizal Abdul selaku mantri bekerja sama dengan calo yaitu Sdr. Arief.

- Bahwa Saksi mengkonfirmasi mengenai temuan tersebut kepada Sdr. Rizal Abdul selaku mantri dan disampaikan bahwa Sdr. Rizal mengakui perbuatan tersebut serta Saksi meminta Sdr. Rizal untuk melunasi temuan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak lanjut dari laporan tersebut namun sepengetahuan Saksi Sdr. Rachmadi melaporkan hal tersebut kepada auditor BRI Cabang Gunung Jati.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hasil pelaporan tersebut karena invesitigasi tersebut bersifat rahasia dan Saksi hanya mengetahui sebatas kasus pencaloan pinjaman kredit tersebut.
- Bahwa sepengetatahuan Saksi semua sistem permohonan dan pencairan telah dilakukan sesuai dengan peraturan Internal BRI.
- Bahwa terkait dengan prinsip kehati – hatian tersebut Saksi telah melakukan edukasi kepada nasabah dengan cara memberikan informasi terkait usaha dari nasabah, penggunaan dari pinjaman tidak digunakan pihak lain dari nasabahnya, pengembalian pinjaman sesuai waktunya, selain itu Saksi juga melakukan survey ke lapangan dan/atau *video call* sehingga Saksi dapat memastikan kebenaran dari unit usaha tersebut dan pada saat survey tersebut berjalan normal dan tidak ada kejanggalan.
- Bahwa atas kejadian tersebut terhitung Tahun 2024 berdasarkan putusan hukuman Internal BRI pada Nomor: R – 631-RO-BDG/RHC/07/2024 tanggal 12 Agustus 2024 karena adanya melakukan proses kredit tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak menerapkan prinsip kehati- hatian sehingga Saksi dihukum pengurangan penilaian kinerja sebesar 0,25 (Nol koma dua lima) dan penundaan kenaikan jabatan selama satu tahun.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimaksud dengan Saksi



melakukan proses kredit tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak menerapkan prinsip kehati – hatian .adalah Saksi melakukan pemutusan kredit antara dokumen yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya menyebabkan para nasabah yang mengajukan kredit tidak sesuai sehingga berakibat nasabah tersebut tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kredit.

- Bahwa Saksi selaku Kepala unit BRI Kanoman sebagaimana kejadian ini tidak melakukan verifikasi dengan teliti karena pada saat pengajuan tersebut seingat Saksi, Saksi telah melakukan pemeriksaan setempat (*On the Spot*) sebagai bentuk pengawasan Saksi.
- Bahwa berdasarkan aturan internal yaitu Surat Edaran BRI menyatakan pinjaman produk KUR tidak wajib sehingga bila ada jaminan tidak diikat, sedangkan untuk produk KUPEDES Rakyat/ KUPRA tidak wajib menggunakan agunan. yang mengcover pinjaman dan untuk aturan mengenai hal tersebut akan kami lampirkan segera.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk proses verifikasi dilakukan oleh mantri dengan cara membandingkan antara dokumen dengan fisik.
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan seluruh dokumen pengajuan kredit melalui system BRISPOT dibandingkan dengan berkas fisik.
- Bahwa dalam pemutusan kredit tersebut Saksi tetap melakukan verifikasi dan pembinaan sebagai mitigasi risiko. Namun, tetap ada kekurangan yang menyebabkan kredit bermasalah
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan

3. ASEP DIKDIK SODIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ARIF HARYANTO dan OTONG MUNANDAR dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ARIF HARYANTO dan OTONG MUNANDAR.
- Bahwa dasar hukum Saksi menjabat sebagai Unit Risk and Compliance BRI Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati adalah



berdasarkan Surat Keputusan Nomor: R.1473.e-RO-VI/HCP/10/2023 tanggal 28 Oktober 2023. Unit Risk & Compliance (URC) yakni sebagai mitra pemimpin unit kerja di BRI Unit dalam melakukan pengawalan penerapan manajemen risiko operasional dan kepatuhan.

Untuk Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku URC adalah sebagai: Fungsi Risk Management:

1. Mengelola Fungsi Implementasi Manajemen Risiko.
 2. Mengelola Fungsi Implementasi Strategi Anti Fraud.
 3. Mengelola Fungsi Implementasi Business Continuity Manajemen.
 4. Mengelola Fungsi Implementasi Rencana Perbaikan Manajemen (RPM) atas hasil audit Internal dan eksternal.
- Bahwa *Unit Risk and Compliance* merupakan perpanjangan kewenangan dari Risk and Management Compliance Team yang ada di Regional Office Bandung, namun penempatan kerjanya ada pada BRI Kantor Cabang Gunung Jati.
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Mei tahun 2023, terdapat laporan ke Saksi dari Kepala Unit Kanoman dan MBM, bahwa pada saat ia on the spot ke lapangan ditemukan adanya anomali data penggunaan kredit dan adanya keterangan nasabah kredit yang ada di unit kanoman yang dimana penggunaan/pencairan dana kredit yang diajukan atas Namanya tidak diterima/dipakai seutuhnya oleh nasabah tersebut. Atas laporan tersebut, Saksi mengambil beberapa sample kredit lain yang ada di unit tersebut. Kemudian, Saksi melakukan kunjungan langsung kepada nasabah lalu ditemukan ternyata tidak hanya satu nasabah saja yang mengalami hal tersebut, namun sekitar terdapat **23 nasabah kredit**. Setelah itu, Saksi melakukan klarifikasi terhadap mantri yang bertanggung jawab terhadap nasabah kredit. Kemudian, yang bersangkutan mengakui bahwa hal tersebut terjadi awalnya dikarenakan mantri tersebut yang bernama Sdr. Rizal Abdul Rhazak bahwa mantri tersebut bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mencari nasabah yang dapat digunakan sebagai atas nama pengajuan kredit. Kemudian setelah mendapat nasabah, nasabah tersebut yang akan dipakai Namanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit diimingi untuk diberi imbalan atas adanya pencairan kredit. Setelah dana kredit cair ke rekening nasabah tersebut, dana dialihkan kepada pihak ketiga lalu mantri beserta nasabah mendapat upah atas cairnya dana tersebut. Kemudian, dana tersebut digunakan oleh pihak ketiga. Selanjutnya Saksi membuat laporan adanya permasalahan tersebut, kepada Risk and Management Team yang ada di Bandung dan akhirnya diperintahkan Audit Team dari Bandung untuk memverifikasi dan menelusuri langsung di lapangan. Kemudian Audit Team, menemukan **ternyata ada lebih dari 23 nasabah** yang mengalami hal tersebut **yaitu 29 nasabah**.

- Bahwa Bapak Ikbal sebagai auditor di Regional Auditor Office Bandung, Saksi tidak pernah melihat hasil audit tersebut karena bersifat rahasia.
- Bahwa jenis produk kredit yang diselewengkan oleh Mantri Sdr. Riza Abdul Rhazak tersebut bersama pihak ketiga, antara lain:
 - KUPEDES (Kredit Usaha Perdesaan)
 - Kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak (eligible).
 - KUR (Kredit Usaha Rakyat)
 - Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada Debitur Individu/Perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup
- Bahwa untuk KUPEDES diwajibkan ada jaminan berupa Surat Kepemilikan Tanah, Bangunan, BPKB. Kalo untuk KUR tidak diwajibkan ada jaminan, namun harus ada usaha sebagai agunan pokok yang sedang berjalan.
- Bahwa Pada dasarnya yang diwajibkan mantri, untuk Kepala Unit hanya meyakini saja apabila tidak yakin dengan mantri baru akan dilakukan pengecekan secara langsung.
- Biasanya berdasarkan sepengalaman Saksi dahulu waktu menjabat sebagaia Kepala Unit, datang ke lingkungan usaha atau tempat tinggal calon debitur lalu menanyakan kepada warga sekitar atau terdapat existing nasabah di lingkungan calon debitur tersebut, lalu Saksi datang ke calon debitur secara langsung untuk memastikan kesesuaian data, legalitas, dan kebenaran mengenai usahanya.



- Bahwa Ada, bonus tersebut didapat oleh seorang mantri di awal tahun berdasarkan hasil penilaian kinerja akhir tahun sebelumnya, namun terdapat indikator kinerja untuk mendapat bonus tersebut yaitu sebagai berikut:
 - *Outsanding Credit*;
 - Petrumbuhan dana;
 - Tingkat Kualitas Kredit;
 - *Recovery*;
 - *Fee Base Income*;
 - Laba.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberi tanggapan: Tidak keberatan,

4. **ARIEF SUNANDAR BIN HENDRAGUNADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar Saksi diangkat sebagai sebagai **Manajer Bisnis Mikro pada BRI Kanca Cirebon Gunung Jati** yaitu Surat Nomor: R.526.e-RO-VI/HCP/05/2023 Perihal Promosi dan Mutasi Pekerja Kanca BRI Cirebon Gunung Jati tertanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Tri Harwanto selaku Regional Human Capital Business Partner Department Head dan Nurrohmi Handayani selaku Regional SME Banking Head.
- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab Saksi selaku Manajer Bisnis Mikro pada BRI Kanca Cirebon Gunung Jati berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2161-DIR/PPM/12/2022 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 23 Desember 2022 yakni:

Tugas dan Tanggung Jawab Pokok:

- Mengidentifikasi potensi dan persaingan
- Penyusunan dan penyempurnaan strategi pengembangan
- Penyusunan dan implementasi program pemasaran dan Kerjasama
- Analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship dan pemberian solusi terintegrasi (*integration banking solution*) atas permasalahan nasabah/calon nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembinaan (antara lain: *coaching, mentoring*), monitoring dan evaluasi kinerja jajaran pemasar/bisnis dan jajaran non bisnis serta kinerja bisnis dan Unit Kerja di bawah supervisinya
- Peningkatan kompetensi (antara lain: *reskilling, upskilling*) Pekerja sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan (*job fit*)
- Prakarsa, analisis, rekomendasi, pemberian putusan kredit, pengendalian kualitas kredit, realisasi penghapusbukan (PH) dan pemasukan recovery Daftar Hitam (DH)
- Monitoring dan pembinaan (*off on site*) kinerja portfolio / *account* nasabah
- Monitoring operasional Unit Kerja termasuk human capital dan pelaporan
- Literasi digital/penyuluh digital.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

5. **VINNA AGUSTINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar Saksi diangkat sebagai sebagai **Customer Service pada BRI Kanca Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman** yaitu Surat Penugasan Nomor: B.972- VI/KC/SDM/04/2023 tertanggal TMT 1 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Bastian Nur Ardiansyah selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Gunung Jati Unit Kanoman.
- Bahwa **tugas pokok** dan tanggung jawab Saksi selaku CS BRI Unit Kanoman pada BRI Kanca Cirebon Gunung Jati:
 - Melaksanakan layanan dan edukasi perbankan kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa perbankan di BRI unit dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah
 - Melaksanakan proses pemeriksaan registrasi dan administrasi simpanan BRI Unit dan jasa bank Lainnya agar tertib dalam administrasi.
 - Mengelola Prangkat ATM sebagai petugas ATM termasuk



kartu dan mesin ATM termasuk kartu dan mesin ATM untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

- Melakukan penjualan produk dan jasa perbankan lainnya serta ebanking agar mencapai target yang di tentukan.
- Melaksanakan proses dan penatakerjaan dokumen asuransi asuransi (cash in transit / Cash in save / cashin cashir box) guna memitigasi resiko dan mengamankan kepentingan bank.
- Menyiapkan dan merekap data, laporan critical report, dan laporan laporan rutin BRI Unit untuk mendukung kinerja BRI Unit.
- Bahwa Saksi mengetahui dari rekan Saksi yang bernama (Syfa F) CS di unit Kanoman 2023 by phone sekitar pertengahan tahun 2024, Ia menceritakan kepada Saksi bahwa **terdapat temuan audit** berupa adanya dokumen palsu yang diajukan oleh **mantri bernama Sdr. Rizal Abdul Rhazak** terhadap nasabahnya yang ada unit kanoman. **Dokumen palsu** tersebut digunakan sebagai syarat
 - pengajuan kredit oleh nasabah-nasabahnya. Dan setahu Saksi Mantri tersebut bekerja sama dengan calo untuk mencari nasabah.
 - Yang Saksi ketahui hanya sebatas itu, dikarenakan Saksi juga pada saat itu telah pindah ke unit beber.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa OTONG MUNANDAR dan Terdakwa ARIF HARYANTO dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR maupun Terdakwa ARIF HARYANTO
- Bahwa jenis produk kredit yang disalurkan oleh BRI Kantor Cabang Gunung Jati Unit Kanoman, yaitu:
 - KUPEDES (Kredit Usaha Perdesaan)
Kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak (eligible).
 - KUR (Kredit Usaha Rakyat)
Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada Debitur Individu/Perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum



memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup

➤ KUPRA

Fasilitas layanan pinjaman atau pembiayaan yang ditujukan khusus untuk membantu pelaku usaha di sektor pertanian dan pedesaan. Program pinjaman dari bank bri ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

- Bahwa **apabila pengajuan kredit tersebut di bawah 100 juta**, maka masih termasuk **kewenangan Kepala Unit** untuk persetujuan, apabila di atas 100 juta, maka putusan kredit merupakan kewenangan Micro Business Manager dan pimpinan cabang.

Nasabah yang ingin melakukan pengajuan kredit awalnya bisa datang langsung ke Kantor/Bank (namun ada yang tidak perlu datang langsung ke kantor hanya cukup untuk mengisi form aplikasi melalui online saja tanpa datang ke kantor), kemudian apabila nasabah tersebut datang langsung ke kantor, maka ia mengajukan formulir tertulis pada pengajuan kredit ke customer service. Lalu, persyaratan -persyaratan untuk pengajuan kredit (KK, KTP, Surat Keterangan Usaha, Pas Photo, Buku Nikah (apabila sudah menikah) tersebut terlebih dahulu oleh Customer Service. Setelah di cek oleh CS berkas tersebut diajukan kepada Kepala Unit, lalu Kepala Unit memverifikasi berkas tersebut Kepala Unit menunjuk mantri per wilayah, lalu mantri tersebut melakukan verifikasi langsung untuk menganalisis terkait profile nasabah, usaha, kondisi keuangan usaha. Kemudian, mantri tersebut memberikan analisis kepada Kaunit. Setelah itu, Kaunit memberikan persetujuan atau tidak terkait permohonan kredit tersebut dari analisis mantri. Setelah diputus oleh Kepala Unit unit diberikan persetujuan kredit, kemudian berkas tersebut kembali ke customer service untuk dilakukan pencetakan dokumen Surat Pengakuan Hutang (SPH), Kemudian, CS menghubungi nasabah untuk datang ke kantor melakukan proses pencairan. Setelah nasabah datang, CS kembali meminta dokumen asli KTP untuk pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening beserta ATM, Setelah itu, nasabah menandatangani Surat Pengakuan Hutang. Kemudian berkas tersebut diserahkan kembali Ke Kepala Unit untuk dilakukan pencairan ke rekening nasabah. Lalu CS dokumentasi berkas berkas kredit pencairan.

- Bahwa *Customer Service* hanya berwenang sebatas kelengkapan formil pada saat pengajuan awal kredit seperti ketersediaan adanya dokumen KTP, KK, Buku Nikah, Surat Keterangan Usaha dan Pas Photo, terkait kebenaran usaha tersebut adalah wewenang analisa mantri untuk mensurvey nya.
- Bahwa tidak bisa, dikarenakan syarat untuk cair kami harus memverifikasi langsung muka nasabah tersebut sesuai dengan ktp tersebut.
- Bahwa biasanya pada jam operasional yang sama terdapat 2 (dua) orang petugas *Customer Service* dan tiap petugas tersebut mempunyai tupoksi kerja yang sama.
- Bahwa Tidak, dikarenakan nasabah melakukan pembayaran angsuran kredit tersebut melalui transfer ATM dan bisa juga melalui agen BRI LINK.
- Bahwa ada Supervisor yang bertugas mengawasi fungsi pelayanan (CS dan Teller), namun untuk pencairan kredit fungsi kewenangan proses tidak ada yang melalui supervisor tersebut sehingga langsung kepada Kepala Unit di Bank tersebut.
- Bahwa Bapak Bahrudin, yang bersangkutan saat ini telah dirotasi ke unit mundu selaku Kepala Unit juga.
- Bahwa setau Saksi biasanya memang sudah waktunya rotasi, kalau ada alasan lain Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa tidak ada perlakuan, dikarenakan semuanya menjalani prosedur yang sama.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

6. **MERLINDA DWI SYARASWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar Saksi diangkat sebagai sebagai *Customer Service* pada BRI Kanca Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman yaitu Surat Penugasan Nomor: R.885-



VI/KC/SDM/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Hoki Agusta Rino Atmaja selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Gunung Jati Unit Kanoman.

- Bahwa **tugas pokok dan tanggung jawab** Saksi selaku CS BRI Unit Kanoman pada BRI Kanca Cirebon Gunung Jati, antara lain:
 - Melaksanakan layanan dan edukasi perbankan kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa perbankan di BRI unit dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah
 - Melaksanakan proses pemeriksaan registrasi dan administrasi simpanan BRI Unit dan jasa bank Lainnya agar tertib dalam administrasi.
 - Mengelola Prangkat ATM sebagai petugas ATM termasuk kartu dan mesin ATM termasuk kartu dan mesin ATM untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
 - Melakukan penjualan produk dan jasa perbankan lainnya serta ebanking agar mencapai target yang di tentukan.
 - Melaksanakan proses dan penatakerjaan dokumen asuransi asuransi (*cash in transit / Cash in save / cash in cashir box*) guna memitigasi resiko dan mengamankan kepentingan bank.
 - Menyiapkan dan merekap data, laporan critical report, dan laporan laporan rutin BRI Unit untuk mendukung kinerja BRI Unit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail dikarenakan saksi baru menjadi customer service di unit kanoman tersebut pada bulan 01 Maret 2024. Saksi hanya mendengar desas desus aja terkait adanya penyimpangan Mantri Sdr, Rizal Abdul Rhazak. Mantri tersebut melakukan *fraud* terhadap adanya pencairan kredit nasabah unit kanoman pada tahun 2023.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa OTONG MUNANDAR dan Terdakwa ARIF HARYANTO dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR maupun Terdakwa ARIF HARYANTO.
- Bahwa jenis produk kredit yang disalurkan oleh BRI Kantor Cabang Gunung Jati Unit Kanoman, yaitu:
 - KUPEDES (Kredit Usaha Perdesaan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak (eligible).
- KUR (Kredit Usaha Rakyat)
- Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada Debitur Individu/Perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup
- KUPRA:
 - Fasilitas layanan pinjaman atau pembiayaan yang ditujukan khusus untuk membantu pelaku usaha di sektor pertanian dan pedesaan. Program pinjaman dari bank bri ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
- Bahwa Nasabah yang ingin melakukan pengajuan kredit awalnya bisa datang langsung ke Kantor/Bank (namun ada yang tidak perlu datang langsung ke kantor hanya cukup untuk mengisi form aplikasi melalui *online* saja tanpa datang ke kantor), kemudian apabila nasabah tersebut datang langsung ke kantor, maka ia mengajukan formulir tertulis pada pengajuan kredit ke customer service. Lalu, persyaratan-persyaratan untuk pengajuan kredit (KK, KTP, Surat Keterangan Usaha, Pas Photo, Buku Nikah (apabila sudah menikah) tersebut terlebih dahulu oleh Customer Service. Setelah di cek oleh CS berkas tersebut diajukan kepada Kepala Unit, lalu Kepala Unit memverifikasi berkas tersebut Kepala Unit menunjuk Mantri per wilayah, lalu mantri tersebut melakukan verifikasi langsung untuk menganalisis terkait profile nasabah, usaha, kondisi keuangan usaha. Kemudian, Mantri tersebut memberikan analisis kepada Kaunit. Setelah itu, Kaunit memberikan persetujuan atau tidak terkait permohonan kredit tersebut dari analisis Mantri. Setelah diputus oleh Kepala Unit unit diberikan persetujuan kredit, kemudian berkas tersebut kembali ke *customer service* untuk dilakukan pencetakan dokumen Surat Pengakuan Hutang (SPH), Kemudian, CS menghubungi nasabah untuk datang ke kantor melakukan proses pencairan. Setelah nasabah datang, CS



kembali meminta dokumen asli KTP untuk pembuatan rekening beserta ATM, Setelah itu, nasabah menandatangani Surat Pengakuan Hutang. Kemudian berkas tersebut diserahkan kembali Ke Kepala Unit untuk dilakukan pencairan ke rekening nasabah. Lalu CS menata kerjakan dokumentasi berkas kredit pencairan.

- Bahwa Customer Service hanya berwenang sebatas kelengkapan formil pada saat pengajuan awal kredit seperti ketersediaan adanya dokumen KTP, KK, Buku Nikah, Surat Keterangan Usaha dan Pas Photo, terkait kebenaran usaha tersebut adalah wewenang analisa mantri untuk mensurvey nya.
- Bahwa biasanya pada jam operasional yang sama terdapat 2 (dua) orang petugas *Customer Service* dan tiap petugas tersebut mempunyai tupoksi kerja yang sama.
- Bahwa CS Tidak ada wewenang menerima angsuran kredit, dikarenakan nasabah melakukan pembayaran angsuran kredit tersebut melalui *transfer* ATM dan bisa juga melalui agen BRI LINK.
- Bahwa ada Supervisor yang bertugas mengawasi fungsi pelayanan (CS dan Teller), namun untuk pencairan kredit fungsi kewenangan proses tidak ada yang melalui supervisor tersebut sehingga langsung kepada Kepala Unit di Bank tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal pihak ketiga yang bernama OTONG MUNANDAR, ARIF HARYANTO dan WAHYU ISNA PUTRA, yang telah membantu RIZAL ABDUL RHOZAK **dalam proses penyaluran kredit yang tidak sesuai ketentuan** dan merugikan keuangan BRI Unit Kanoman.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan

7. AGUS TIADI NUGRAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR dan Terdakwa ARIF HARYANTO, dan tidak memilik hubungan keluarga dengan OTONG MUNANDAR maupun Terdakwa ARIF HARYANTO.
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai sebagai Mantri pada BRI Unit Kanoman berdasarkan Surat Keputusan Nomor : (menyusul) yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Organisasi pada Mantri BRI Unit Kanoman yaitu sebagai berikut:
 - ☐ Kepala Unit
 - ☐ Supervisor
 - ☐ Mantri
 - ☐ Customer Service
 - ☐ Teller
- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku mantri BRI Unit Kanoman
Tugas dan Tanggung Jawab Pokok:
 - Menyalurkan kredit dalam bentuk pinjaman dan Menghimpun dana dalam bentuk simpanan.
 - Analisa Kredit dan Maintenance Kualitas kredit termasuk Survey ke lapangan.
 - Melakukan penagihan tunggakan pinjaman.
- Bahwa tupoksi saksi adalah Mencari nasabah potensial untuk menghimpun dana, ada simpedes. Kalo untuk kredit nasabah datang ke kantor untuk pengajuan ke BRI nantinya akan di verifikasi oleh CS, nanti akan dikasih ke mantri sesuai dengan wilayah kerja. Penagihan kualitas kredit mantri melakukan maintenance data ke nasabah yang sudah jatuh tempo, baik melalui telfon / mendatangi langsung ke rumah nasabah yang sudah jatuh tempo.
- Bahwa jenis-jenis pinjaman BRI Unit Kanoman antara lain Simpanan Pedesaan (Simpedes), Briguna (Pinjaman Karyawan Payroll), Britama, Deposito, KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan), KUPRA (Kredit Umum Pedesaan Rakyat, KUR (Kredit Usaha Rakyat).
- Bahwa Prosedur KUR adalah sebagai berikut:
 - Calon debitur mengajukan ke BRI dengan mengisi form permohonan dengan persyaratan yang sudah disebutkan
 - Kemudian akan diverifikasi oleh Customer Service dan divalidasi oleh Kepala Unit
 - Kemudian didisposisi ke Mantri sesuai dengan wilayah kerja, dalam hal ini 1 Desa dipegang oleh 1 Mantri
 - Kemudian setelah didisposisi ke Mantri, Mantri memproses input data, meliputi cek Kemendagri KTP dan Slik BI Checking di Aplikasi Brispot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah data Kemendagri lolos dan BI Checking lolos baru Mantri melakukan survey ke lapangan yaitu meliputi cek lingkungan (menanyakan keabsahan usaha calon debitur)
- Jika dinyatakan debitur tersebut bahwa calon debitur orang yang benar kepemilikan usahanya, baru kemudian survey mendatangi nasabah tersebut
- Saat datang ke nasabah menanyakan lama usaha, peruntukkan pengajuan pinjaman untuk apa, kemudian akan dianalisa omset bersih dan omset kotor perharinya berapa, kemudian biaya rumah tangga nasabah dan pengeluaran perbulan, apakah memiliki pinjaman lain atau tidak
- Jika sudah selesai, nasabah sudah memberikan keterangan, Mantri menyertakan dokumentasi Tempat Usaha dan tempat tinggal, kemudian dimasukkan ke dalam Brispot untuk dianalisa by system
- Setelah Mantri sudah mendapatkan kemampuan bayar nasabah baru memberitahukan plafon yang dapat dicairkan ke nasabah tersebut
- Dikirimkan Prakarsa yang sudah diperiksa ke Kepala Unit untuk dimintai Putusan
- Menunggu Keputusan Kepala Unit, apakah perlu ditinjau ulang / disetujui
- Jika sudah disetujui maka nasabah bisa langsung datang ke kantor untuk melakukan pencairan.
- Bahwa **untuk KUPEDES** perbedaannya yaitu **dilakukan survey agunan** baik berupa Tanah / bangunan yang dimiliki. Apabila pada saat survey ditemukan bahwa usaha yang dimiliki tidak sesuai dengan kepemilikan maka tidak dapat diproses lebih lanjut. Sedangkan jika nasabah tersebut memiliki Pinjaman di Bank Lain yang masih berjalan yang dicek melalui BI Checking maka proses kredit tidak dapat ditindak lanjuti kecuali jika sudah lunas. Sedangkan untuk Kupedes apabila Debitur memiliki pinjaman di bank lain dan masih berjalan dengan kolektibilitas lancar maka pinjaman dapat di proses, tetapi jika di KUR tidak dapat di proses walaupun pembayarannya lancar.
- Bahwa dasar hukum persyaratan maupun prosedur peminjaman KUR maupun KUPEDES diatur dalam Surat Edaran Nomor: (menyusul)

halaman 85 dari 208 - Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyaluran KUR Mikro sedangkan KUPEDES diatur dalam Surat Edaran Nomor: (menyusul) Tentang Penyaluran KUPEDES.

- Terhadap keterangan Saksi, ParaTerdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

8. **BAMBANG ABI FAJRY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai sebagai Mantri pada BRI Unit Kanoman yaitu Surat Nomor: / /SDM/ /2021 Perihal Promosi dan Mutasi Pekerja Kanca BRI Cirebon Gunung Jati tertanggal 2021.
- Bahwa Struktur Organisasi pada BRI Unit Kanoman yaitu sebagai berikut:
 - ☐ Kepala Unit
 - ☐ Supervisor
 - ☐ Mantri
 - ☐ Customer Service
 - ☐ Teller.

- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku mantri BRI Unit Kanoman:

Tugas dan Tanggung Jawab Pokok:

- Melakukan pemasaran pinjaman
- Melakukan survei
- Melakukan Analisa kredit
- Melakukan pengiriman dokumen terkait kredit
- Melakukan Monitoring terhadap Account dan Penagihan
- Melakukan Cross Selling terkait produk asuransi dan lain-lain.
- Bahwa awalnya, saksi ketika diminta tolong oleh Tim Audit untuk **mendampingi tim tersebut guna memverifikasi** kepada nasabah- nasabah mantri rizal dikarenakan infonya **terdapat indikasi perbuatan penyalahgunaan kredit yang dilakukan oleh Sdr. Rizal**. Kemudian, ketika saksi mengantar tim audit ke nasabah dan langsung bertemu dengan nasabah, saksi mendengar sedikit percakapan bahwa **kredit dari nasabah-nasabah tersebut kenyataanya digunakan oleh orang lain**. Kemudian, beberapa hari kemudian, baru kami



diberitahukan oleh pimpinan cabang bahwa indikasi *fraud* terhadap penyaluran dan penggunaan kredit nasabah yang **dilakukan oleh Mantri Rizal Abdul Rhazak**. Selanjutnya, kami selaku mantri ditugaskan untuk melakukan penagihan terhadap nasabah-nasabah bermasalah yang dimiliki oleh Sdr. Mantri Rizal Abdul Rhazak dan kami menemukan adanya informasi keterlibatan orang eksternal yaitu Sdr. Arif dan Otong yang bekerjasama dengan Mantri Rizal dalam hal adanya penyalahgunaan kredit nasabah tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan Persyaratan untuk KUR dan KUPEDES adalah Syarat Administrasi yaitu KTP, KK, NPWP dan Surat Keterangan Usaha namun untuk KUPEDES ada persyaratan tersendiri yakni harus ada Agunan.

Untuk nilai agunan minimal harus lebih tinggi 20 persen dari nilai pinjaman.

- Bahwa pada awalnya nasabah datang ke bank untuk mengajukan pinjaman atau Mantri melakukan CPP / Menawarkan Produk Perbankan berupa simpanan/pinjaman kepada Masyarakat / calon debitur, kemudian Mantri meminta data dan dokumen nasabah untuk pengajuan kredit selanjutnya Mantri melakukan survei (*On The Spot*) terhadap tempat tinggal nasabah, usaha nasabah, dan kelayakan usaha nasabah lalu Mantri memasukan data nasabah ke dalam aplikasi BRISPOT untuk selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan dokumen oleh Mantri selanjutnya Kepala Unit yang berwenang untuk melakukan keputusan kredit kemudian apabila kredit telah disetujui maka nasabah datang ke Bank BRI untuk menandatangani akad kredit, selanjutnya pencairan dana dikirim melalui rekening nasabah sebagaimana nomor yang diajukan.
- Bahwa saksi dalam melakukan Analisa kredit terlebih dahulu melakukan pengecekan lapangan (sifatnya wajib) terhadap keabsahan unit usaha dan/atau agunan, selanjutnya saksi melihat unit usaha pada melakukan survei on the spot, selanjutnya melakukan *interview* terkait pendapatan bersih dan melakukan dokumentasi, kemudian apabila telah memenuhi



semua persyaratan dan kriteria saksi mengirimkan dokumen kepada kepala unit.

- Bahwa setelah berkas diputus maka terbentuk rekening pinjaman debitur tersebut selanjutnya berkas diserahkan ke CS untuk di persiapkan surat perjanjian hutang (SPH) nya kemudian nasabah tersebut dihubungi untuk datang ke kantor untuk melakukan penandatanganan di SPH, setelah ditandatangani SPH nya kemudian berkas diserahkan ke kepala unit untuk dilakukan pencairan lewat *brispot* yang otomatis masuk ke rekening simpanan debitur tersebut.
- Bahwa kalo survey lapangan sifatnya opsional dalam arti kalau sudah merasa cukup bisa langsung dicairkan dari adanya laporan analisis mantri, namun apabila KA-unit merasa ragu maka ka unit harus melakukan *suvey on the spot*. Survey tersebut mempunyai dokumentasi apabila KA unit turun langsung untuk melakukan survey.
- Bahwa Bahrudin Hidayat namun saat ini yang bersangkutan telah mutasi menjabat Kepala Unit BRI Mundi. Alasan yang bersangkutan pindah dikarenakan telah menjabat di unit kanoman 2 tahun sehingga sudah waktunya pindah.
- Bahwa Saksi kurang mengetahuinya namun selama ini semua mantri diberlakukan SOP yang sama.
- Bahwa kurang lebih sebesar 400 nasabah pinjaman.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa OTONG MUNANDAR dan Terdakwa ARIF HARYANTO dan tidak ada hubungan keluarga.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

9. **DAVID GUSTIAN AZIIZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dasar saksi diangkat sebagai sebagai Mantri pada BRI Unit Kanoman yaitu Surat Nomor: 75-KC/VI/SDM/07/2024 Perihal Promosi dan Mutasi Pekerja Kanca BRI Cirebon Gunung Jati tertanggal 16 Juli 2024.
- Bahwa Simpanan antara lain Simpanan Pedesaan (Simpedes), Britama, Deposito. Kredit antara lain Kredit Usaha Pedesaan, Kredit



Usaha Pedesaan Rakyat, Kredit Usaha Rakyat (KUR).

- Bahwa saksi Persyaratan untuk KUR dan KUPEDES adalah KTP, KK, NPWP dan Surat Keterangan Usaha sedangkan untuk KUPEDES ada persyaratan tersendiri yakni harus ada Agunan.
- Bahwa pada awalnya nasabah datang ke bank untuk mengajukan pinjaman atau Mantri melakukan CPP / Menawarkan Produk Perbankan berupa simpanan/pinjaman kepada Masyarakat / calon debitur, kemudian Mantri meminta data dan dokumen nasabah untuk pengajuan kredit selanjutnya Mantri melakukan survei (On The Spot) terhadap tempat tinggal nasabah, usaha nasabah, dan kelayakan usaha nasabah lalu Mantri memasukan data nasabah ke dalam aplikasi BRISPOT untuk selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan dokumen oleh Mantri selanjutnya Kepala Unit yang berwenang untuk melakukan pemutusan kredit kemudian apabila kredit telah disetujui maka nasabah datang ke Bank BRI untuk menandatangani akad kredit, selanjutnya pencairan dana dikirim melalui rekening nasabah sebagaimana nomor yang diajukan.
- Bahwa saksi dalam melakukan Analisa kredit terlebih dahulu melakukan pengecekan lingkungan terhadap keabsahan unit usaha, selanjutnya saksi melihat unit usaha pada melakukan survei on the spot, selanjutnya melakukan interview terkait pendapatan bersih dan melakukan dokumentasi, kemudian apabila telah memenuhi semua persyaratan dan kriteria saksi mengirimkan dokumen kepada kepala unit.
- Bahwa Setelah berkas di putus maka terbentuk rekening pinjaman an Debitur tersebut selanjutnya berkas diserahkan ke CS untuk di persiapkan Surat Perjanjian Hutang (SPH) nya kemudian nasabah tersebut dihubungi untuk datang ke kantor untuk melakukan penandatanganan di SPH, setelah ditandatangani SPH nya kemudian berkas diserahkan ke Kepala Unit untuk dilakukan pencairan lewat BRISPOT yang otomatis masuk ke rekening Simpanan Debitur tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian Pemberian Kredit Fiktif yang menyebabkan kerugian keuangan negara pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Tahun 2023 karena saksi baru masuk ke BRI Unit Kanoman pada



bulan Juli 2024.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR dan Terdakwa ARIF HARYANTO dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR maupun Terdakwa ARIF HARYANTO.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

10. **IRGI INDRA FINALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARIF HARYANTO dikarenakan yang bersangkutan adalah om saksi. Untuk Terdakwa OTONG MUNANDAR, saksi mengenalnya karena sering mengunjungi rumah Terdakwa ARIF HARYANTO. Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ARIF HARYANTO, sedangkan dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR, saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi merupakan nasabah BRI pada saat pencairan pinjaman pada tahun September 2023.
- Bahwa syarat yang diminta oleh pihak Bank adalah data berupa KTP, SKU, KK, Mantri yang bernama Rizal mendatangi saksi untuk melakukan survey.
- Bahwa saksi hanya mengetahui jenis produk kredit yaitu kredit usaha rakyat (KUR).
- Bahwa saksi pernah melakukan pengajuan KUR untuk modal usaha orang tua untuk mendirikan Warung Sembako sejumlah RP. 50.000.000, saksi mengetahui produk KUR dari Om saksi yaitu Pak Arief Dimana om saksi di sarankan oleh Pak Rizal Rozaq karena mudah cair. Jadi Pak Arief mengajukan pinjaman dengan memakai nama saksi, mengajukan Rp50.000.000 tetapi yang cair Rp47.800.000 masuk ke dalam rekening saksi. Kemudian Rp10.000.000 untuk Sdr Rizal dan temannya, sebagai potongan jasa karena membantu uang tersebut cair Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk usaha orang tua. Sisanya Rp32 juta untuk Mas Arief. Mas Rizal dan temannya Otong tiap hari datang ke rumah untuk mendesak pak Arief agar segera mengajukan pinjaman, Pak Arief akhirnya menyuruh saksi untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp50.000.000 atas arahan Mas Rizal. Saksi mengenal Mas Rizal dan



temannya hanya saat pencairan, karena dikenalkan oleh Om saksi yaitu Mas Arief terkait pinjaman.

- Bahwa pada saat saksi mengajukan kredit saksi hanya dimintai data berupa KTP, Pas Foto, NPWP, SKU. Mas Rizal datang ke tempat saksi untuk melakukan dokumentasi sebagai bukti mempunyai usaha.
- Bahwa yang menawarkan KUR pertama kali kepada saksi yaitu Mas Arief, Mas Arief diberitahukan terkait KUR ini dari Mas Rhizal. Saksi hanya ketemu Mas Rhizal hanya saat survey ke tempat saksi. Mas Rhizal bilang ke saksi jika ada dari Pihak Bank menelfon saksi jawab uang tersebut untuk usaha. Tapi tidak ada telfon dari pihak bank. Hari Senin September awal 2023 Mas Rhizal datang untuk survey, pada hari kamisnya uang tersebut sudah cair ke rekening. Rekening tersebut dibuatkan oleh Mas Rhizal. Saksi datang ke BRI Kanoman pada hari Kamis, pada saat disana data-data saksi dibawa oleh Mas Rhizal. Data-data saksi di cek oleh CS di BRI Kanoman, kemudian dijelaskan oleh CS pembayaran yang harus dibayarkan tiap bulannya, Rp1.900.000,- an, dibayarkan melalui rekening BRI. Pada malam hari pinjaman tersebut cair ke rekening saksi. Cair sebesar sekitar Rp47.800.000, kemudian Rp42.800.000 saksi berikan kepada Mas Arief karena saksi hanya memakai Rp5.000.000, Mas Arief menjelaskan bahwa Rp10.000.000 diberikan kepada Mas Rizal untuk jasa membantu proses pencairan, karena kata dia kalau mengajukan sendiri susah diproses.
- Bahwa pencairan sejumlah Rp47.800.000, kemudian Rp42.800.000 saksi berikan kepada Mas Arief karena saksi hanya memakai Rp5.000.000 untuk warung sembako orang tua saksi. Yang melakukan angsuran kepada BRI tiap bulannya yaitu Mas Arief, saksi hanya membantu sedikit tiap bulannya. Sekarang angsuran sudah masuk bulan ke 11, sampai sekarang yang mencicil tiap bulannya yaitu Mas Arief. Saksi pernah didatangi oleh BRI Bandung, dia menanyakan kenapa transferannya tiap bulannya dikirimkan oleh Mas Arief. Kemudian BRI Bandung menanyakan siapa yang membantu proses pencairan.
- Bahwa awalnya yang mengajak saksi untuk meminjam atau kredit di Bank BRI adalah Mas Rizal melalui Mas Arief.
- Bahwa persyaratan yang saksi berikan hanya KTP dan KK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pengecekan dilakukan dokumentasi pada usaha saksi yaitu berupa Warung Sembako.
- Bahwa saksi mengajukan kredit KUR sebesar RP50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi menerima pencairan kredit sebesar Rp47.800.000,- yang dicairkan ke rekening saksi.
- Bahwa dapat yang ada pada berkas tersebut adalah benar data saksi, namun untuk SKU dan surat keterangan janda saksi tidak pernah membuatnya karena saksi pada saat itu hanya menyerahkan persyaratan berupa KTP dan KK, sedangkan SKU tersebut dibuatkan oleh Mas Rizal, saksi tidak mengetahui saksi sudah dibuatkan SKU.
- Bahwa saksi mengenal saudara Rizal dari proses pencairan dan tidak ada hubungan keluarga, Sdr. Otong Kenal karena saat peminjaman pernah kerumah dan tidak ada hubungan keluarga, Sdr. Arief kenal karena om saksi.
- Bahwa uang yang saksi terima yaitu sejumlah Rp 47.800.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) berdasarkan keterangan Sdr. Arief diminta oleh Sdr. Rizal sebesar Rp10.000.000,- untuk kebenarannya belum dikonfirmasi.
- Bahwa untuk mengajukan Pinjaman menggunakan Jaminan tetapi bukan milik saksi, jaminan tersebut adalah milik Sdr. Arief, Jaminan nya seingat saksi BPKB Motor Supra.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berperan sebagai Pemutus Pinjaman, kemungkinan yang Tahu Sdr. Arief, Rizal dan dan Otong.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan,

11. **AGUS SUGIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi hanya mengenal ARIF HARYANTO dikarenakan yang bersangkutan adalah tetangga dan saksi sering mengecat mobil ARIF HARYANTO. Untuk OTONG MUNANDAR saksi tidak mengenalnya sebelum pengajuan kredit ini.
- Bahwa saksi adalah nasabah kredit Bank BRI yang Namanya digunakan oleh Sdr. Arif dan Sdr. Otong untuk melakukan pengajuan Kredit KUPRA.
- Bahwa syarat yang diminta oleh pihak Bank adalah identitas berupa KTP dan foto rumah, kartu keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang diminta oleh pihak Bank adalah identitas berupa KTP dan foto rumah, kartu keluarga.
- Bahwa saksi kurang dapat menjelaskannya karena saksi kurang mengetahui.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengajuan kredit sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2023. Namun, kredit yang diajukan bukan untuk saksi sendiri melainkan untuk Bapak Arif. Dari peminjaman tersebut, Bapak Arif memberikan uang sebesar Rp3.000.000,- kepada saksi.
- Bahwa Awalnya pada saat saksi sedang mengecat mobil ARIF HARYANTO, saksi tiba tiba ditawarkan untuk dipinjam nama agar dapat kredit untuk keperluan usahanya ARIF HARYANTO dan saksi ditawarkan sebesar Rp3.000.000,-.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi datang ke Bank BRI Kanoman bersama karyawati Bapak Arif Pada hari itu saksi baru membuka rekening dan langsung mengajukan pinjaman. Kemudian pegawai BRI mengajukan beberapa pertanyaan terkait pinjaman yang saksi ajukan. Pihak bank mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- , lalu buku tabungan dan kartu ATM saksi berikan kepada ARIF semua sementara saksi hanya diberikan uang sebesar Rp 3.000.000,-.
- Bahwa untuk uang fee yang diberikan Sdr. ARIF HARYANTO sebesar Rp3.000.000,- saksi belikan untuk semprotan cat.
- Bahwa persyaratan yang saksi berikan hanya KTP, surat keterangan tidak mampu dari kecamatan, Surat keterangan Usaha dan pada saat itu saksi melihat telah disiapkan akta cerai Sdr. ARIF HARYANTO untuk keprluan pencairan kredit ini dikarenakan telah berpisah lama dnegan isteri namun tidak ada perceraian resmi, lalu terdapat juga BPKB yang telah disediakan oleh pihak ARIF HARYANTO.
- Bahwa pada saat itu ada petugas BRI yang datang untuk melakukan survey ke rumah saksi langsung.
- Bahwa foto tersebut adalah foto saksi sedang melakukan pengecatan mobil ARIF HARYANTO, namun ARIF HARYANTO menyuruh seakan saksi punya usaha bengkel mobil.
- Bahwa saksi mengajukan kredit KUPRA sebesar RP50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi menerima pencairan kredit sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang saksi ambil secara langsung di Bank

halaman 93 dari 208 - Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



pada saat pencairan, namun kartu ATM dan buku rekening tersebut langsung saksi serahkan ke Sdr. ARIF.

- Bahwa yang ada pada berkas tersebut adalah benar data saksi dan tanda tangan.
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar angsuran kredit tersebut dikarenakan hal tersebut sudah urusan Sdr. Arif.
- Bahwa aset-aset yang dimiliki oleh Sdr. ARIF HARYANTO, Saksi di rumahnya pernah melihat Honda Brio, 1 Truck, 2 Motor. Dulu setau saksi ada 4 mobil sekarang tinggal 1.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

12. **BUDI HARTONO Bin (Alm) KARPIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ARIF HARYANTO tetapi saksi kenal dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR maupun ARIF HARYANTO.
- Bahwa saksi adalah nasabah Bank BRI Unit Kanoman mulai Bulan Desember 2023.
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Pak OTONG sebagai teman saksi yang sudah berteman selama 10 (sepuluh) tahun yang mempunyai usaha kios handphone dan kios baju. Selanjutnya Pak OTONG menyampaikan kepada saksi mau pinjam dana di bank BRI Unit Kanoman untuk memperluas usahanya dengan menggunakan nama saksi beserta identitas saksi. Selain itu dana pinjaman tersebut akan dibuat kerja sama usaha antara Pak OTONG dengan Pak ARIF yang saksi tidak tahu siapa Pak ARIF tersebut. Namun saksi tidak tahu besaran dana pinjaman yang akan diajukan oleh Pak OTONG. Selanjutnya saksi bilang ke Pak OTONG kalau uang pinjaman dipakai untuk orang lain saksi tidak mau, namun jika hanya dipakai oleh Pak OTONG saksi meminjamkan nama dan kartu identitas saksi. Kemudian Pak OTONG bilang ke saksi uang pinjaman tersebut untuk memperluas usahanya, dan saksi menjawab tidak ikut bertanggung jawab jika ada masalah dari pinjaman tersebut. Kemudian Pak OTONG bilang untuk saksi tidak usaha kuatir terhadap pinjaman tersebut, nanti Pak OTONG dan Pak ARIF yang tanggungjawab.



Beberapa hari kemudian datang Petugas BRI Unit Kanoman yang saksi tidak tahu namanya bertemu dengan saksi dan Pak OTONG di kios baju milik Pak OTONG. Pak OTONG bilang petugas BRI Unit Kanoman tersebut adalah teman Pak OTONG yang mau survey rumah dan usaha saksi. Kemudian Petugas BRI Unit Kanoman tersebut memfoto saksi di depan rumah mertua saksi yang ada usaha jual gorengan milik adik ipar saksi. Selanjutnya saksi di foto kembali di depan Kios Servis Velg milik teman Pak OTONG. Kemudian saksi diminta foto KTP dan KK. Untuk foto Surat Keterangan Usaha atas nama dan usaha saksi tidak tahu siapa yang membuatnya.

Beberapa hari kemudian saksi di hubungi Pak OTONG untuk datang ke kios baju milik Pak OTONG. Sesampainya di kios baju saksi bertemu dengan Pak OTONG dan teman Pak OTONG yang saksi tidak tahu namanya yang akan mengantarkan saksi ke kantor BRI Unit Kanoman. Dalam pertemuan tersebut Pak OTONG bilang ke saksi untuk mengikuti saja arahan dari teman Pak OTONG nantinya sewaktu di Bank BRI Unit Kanoman dan saksi mengiyakan saja. Selanjutnya saksi berangkat ke Kantor BRI Unit Kanoman dengan teman Pak OTONG tersebut. Sesampai di Kantor BRI Unit Kanoman saksi bertemu dengan petugas BRI Unit Kanoman berdua bersama teman Pak OTONG tersebut. Selanjutnya saksi diminta menandatangani Berkas Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 108801335/4132/12/23 tanggal 10 Desember 2023 dan menerima buku tabungan beserta kartu ATM atas nama saksi. Untuk besar pinjaman saksi tidak tahu karena dari petugas BRI juga tidak memberitahu. Selesai proses tanda tangan, saksi bersama teman Pak OTONG kembali ke kios baju milik Pak OTONG dan bertemu dengan Pak OTONG lagi. Kemudian saksi menyerahkan Buku Tabungan dan Kartu ATM beserta nomor PIN saksi kepada Pak OTONG. Kemudian saksi bersama Pak OTONG pergi ke rumah Pak ARIF dan bertemu dengan Pak ARIF. Selanjutnya Pak OTONG menyerahkan Buku Tabungan dan Kartu ATM beserta nomor PIN ke Pak ARIF. Terkait pembayaran angsuran pinjaman nanti menjadi tanggungjawab Pak ARIF. Kemudian saksi dan Pak OTONG balik dari rumah Pak ARIF kembali ke kios Pak OTONG. Selanjutnya saksi diberi uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Beberapa bulan kemudian datang 2 (dua) orang petugas BRI yang saksi lupa namanya bertemu



dengan saksi di Alfamart depan RS Putra Bahagia. Dalam pertemuan tersebut petugas BRI tersebut mengkonfirmasi pinjaman atas nama saksi, selanjutnya saksi menceritakan dari awal kronologis pinjaman atas nama saksi tersebut. Kemudian dari petugas BRI menyampaikan agar saksi tidak usah khawatir terhadap pinjaman saksi tersebut. Selanjutnya saksi menemui Pak OTONG di kios baju milik Pak OTONG. Dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan bagaimana tanggungjawab Pak ARIF terkait pembayaran angsuran yang sudah terlambat 2 (dua) kali. Dari Pak OTONG menyampaikan sudah menyampaikan keterlambatan tersebut ke Pak ARIF dan meminta saksi untuk tenang. Selanjutnya saksi sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Pak OTONG sampai datang Surat Panggilan dari Kejaksaan Kota Cirebon.

- Bahwa pinjaman yang saksi ambil berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat).
- Bahwa saksi sebelumnya pernah mengajukan pinjaman di BRI Unit Jagasatru, namun sudah lunas.
- Bahwa saksi belum pernah diberikan penawaran terkait KUR atau KUPEDES dari Bank BRI Unit Kanoman.
- Bahwa untuk uang pemberian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pinjaman kredit atas nama saksi sudah saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu membayar kontrakan rumah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa yang mengajak saksi untuk meminjam atau mengambil kredit di Bank BRI Unit Kanoman dalam Tahun 2023 oleh Pak OTONG.
- Bahwa persyaratan yang saksi berikan hanya foto copy KTP, KK, SKU, dan Pas Foto.
- Bahwa pada saat itu ada petugas BRI Unit Kanoman yang datang untuk melakukan pengecekan di rumah saksi, namun saksi lupa namanya.
- Bahwa bengkel tersebut bukan milik saksi pribadi namun milik teman Pak OTONG.
- Bahwa untuk besar nominal pengajuan kredit saksi tidak tahu, hanya pada saat saksi menandatangani berkas permohonan kredit saksi membaca nominal sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi hanya menerima bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Pak OTONG di kios baju milik Pak OTONG.



- Bahwa saksi jelaskan data-data dan tanda tangan yang ada pada berkas SPH tersebut adalah benar data dan tanda tangan saksi pribadi.
- Bahwa saksi mengenal Pak OTONG sudah 10 (sepuluh) tahun sebagai teman saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada petugas BRI Unit Kanoman yang meminta bagian dari pencairan kredit atas nama saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit ke Bank BRI Unit Kanoman karena yang melakukan pembayaran kredit adalah Pak ARIF.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan

13. **ROCKIDZA WIZAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ARIF HARYANTO dan Terdakwa OTONG MUNANDAR tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah nasabah Bank BRI sebagai debitur yang namanya digunakan oleh Sdr. Rizal dan Arief.
- Bahwa syarat yang diminta oleh pihak Bank adalah data berupa KTP, Akta Cerai (karena sudah cerai) dan Surat Keterangan Usaha yang didapat dari keluarahan.
- Bahwa saksi hanya mengetahui jenis produk kredit yaitu kredit usaha rakyat (KUR) dan KUPEDES.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengajuan kredit yang digunakan oleh Sdr. Arif dan Sdr. Rizal, namun menggunakan atas berupa KUR sebesar Rp50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2023, saksi mengajukan kredit tersebut atas arahan dari Sdr. Arif dan Sdr. Rizal yang dimana Sdr. Arif mengatakan kepada saksi tolong bantu Sdr. Arif untuk minjam kredit dengan menggunakan namun saksi mengatakan yang bersangkutan saksi bersedia tapi dengan syarat Sdr. Arif juga harus menjaga nama baik saksi agar dibayar angsuran kredit tersebut. Kemudian, saksi mengajukan kredit tersebut, Selanjutnya, petugas bank yang bernama Sdr. Rizal dan Kepala Unit BRI Kanoman sempat datang mensurvey Lokasi rumah saksi, namun sebelum itu Sdr. Rizal telah mengarahkan agar menjawab pertanyaan sesuai dengan jawaban yang diinginkan oleh Sdr. Rizal apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Unit BRI Kanoman telah datang. Kemudian setelah dana tersebut cair ke rekening tersebut kartu atm dan buku rekening tersebut, diminta oleh Sdr. Arif kemudian besoknya Sdr. Arif memberikan saksi uang tunai sebesar 4 Juta Rupiah. Selain dari 4 juta tersebut, saksi tidak pernah mempergunakan dana sisanya dikarenakan uang tersebut seluruhnya digunakan oleh Sdr. Arif dan Sdr. Rizal.

- Bahwa pada saat itu sebetulnya usaha saksi tidak jalan, namun saksi diarahkan oleh Sdr. Rizal bahwa usaha warung yang didepan rumah yang bukan milik saksi untuk diakui sebagai milik saksi dan didokumentasi.
- Bahwa Kepala Unit Kanoman BRI tidak mensurvey Lokasi usaha hanya datang ke rumah saja, namun Sdr. Rizal hanya menunjukan saja adanya warung tersebut kepada Kepala Unit Kanoman
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ditawarkan kredit untuk usaha saksi, namun Sdr. Arif hanya meminta tolong untuk menggunakan nama saksi sebagai pemohon kredit dan mengatakan saksi.
- Bahwa saksi hanya mendapat dana sebesar 4 juta rupiah dari pencairan kredit tersebut dan dana tersebut saksi untuk gunakan menengok cucu, selebihnya dana yang lain saksi tidak tau.
- Bahwa awalnya yang mengajak saksi untuk meminjam atau kredit di Bank BRI adalah Sdr. Arif, Sdr. Otong dan Sdr. Rizal.
- Bahwa pada saat itu ada petugas BRI yang datang untuk melakukan pengecekan yaitu Kepala Unit Kanoman.
- Bahwa foto tersebut adalah foto warung depan rumah saksi yang bukan milik saksi, namun Sdr. Rizal menyuruh untuk mengakui warung tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa waktu itu saksi mengajukan kredit KUR sebesar RP50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran kurang lebih satu juta sembilan ratus ribuan tiap bulan dan yang melakukan angsuran tersebut adalah Sdr. Arif.
- Bahwa saksi tidak tau pastinya dana cair tersebut dikarenakan setelah saksi mendapatkan kartu atm dan buku rekening dari customer sevice bank. Kartu ATM dan buku rekening tersebut saksi serahkan ke Sdr. Arif.
- Bahwa tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi kenal sebelumnya adalah Sdr. Arif karena berlokasi dekat dengan rumah saksi. Dimana rumah Sdr. Arif berlokasi di Kp. Gambirlaya Selatan RW. 06 Kel. Kesepuhan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon 45114.
- Bahwa Ya saksi bersedia untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Pihak Bank BRI Cabang Gunung Jati Unit Kanoman atas nominal sebesar Rp4.000.000,- yang telah saksi nikmati terhadap pencairan kredit tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan

14. **TARUMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Terdakwa OTONG MUNANDAR merupakan tetangga saksi, sedangkan untuk Terdakwa ARIF HARYANTO, saksi baru mengenal pada saat pengajuan kredit. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa OTONG **MUNANDAR** maupun **ARIF HARYANTO**.
- Bahwa saksi adalah nasabah Bank BRI sebagai debitur yang namanya digunakan oleh Sdr. Rizal dan Arief.
- Bahwa syarat yang diminta oleh pihak Bank adalah data berupa KTP, Buku Nikah dan Surat Keterangan Usaha yang didapat dari keluarahan.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengajuan kredit yang digunakan oleh Sdr. Arif dan Sdr. Rizal, namun menggunakan atas berupa KUR sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2023, saksi mengajukan kredit tersebut atas arahan dari Sdr. Arif yang dimana Sdr. Arif mengatakan kepada saksi tolong bantu Sdr. Arif untuk minjam kredit dengan menggunakan nama saksi, dan dijanjikan untuk diberikan uang imbalan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).Selanjutnya, petugas bank yang bernama Sdr. Rizal dan Kepala Unit BRI Kanoman sempat datang mensurvey Lokasi rumah saksi. Lalu Sdr. Rizal selaku mantri mengatakan untuk minta bantuannya agar saksi meminjam uang atas nama saksi dan uangnya digunakan untuk Sdr. Arif.Pada waktu saksi memberikan kelengkapan ke bank saksi melihat ada BPKB motor asli sudah terlampir dalam pengajuan kredit saksi, namun BPKB tersebut bukan milik saksi dan saksi tidak tau itu milik siapa.Kemudian setelah dana tersebut cair ke rekening tersebut kartu atm dan buku rekening tersebut, diminta oleh Sdr. Arif kemudian besoknya Sdr. Arif memberikan saksi uang tunai



sebesar 5 Juta Rupiah. Selain dari 5 juta tersebut, saksi tidak pernah mempergunakan dana sisanya dikarenakan uang tersebut seluruhnya digunakan oleh Sdr. Arif dan Sdr. Rizal.

- Bahwa pada saat itu saksi memiliki usaha jualan baju bekas. Namun saat itu usaha saksi tersebut tidak di survey oleh pihak bank secara langsung, namun saksi hanya menunjukkan tanda bukti pembelian atas jualan baju tersebut. Pihak BRI yang datang survey adalah Sdr. Rizal namun yang bersangkutan hanya datang ke rumah saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ditawari kredit untuk usaha saksi, namun Sdr. Arif hanya meminta tolong untuk menggunakan nama saksi sebagai pemohon kredit dan mengatakan saksi.
- Bahwa saksi hanya mendapat dana sebesar 5 juta rupiah dari pencairan kredit tersebut dan dana tersebut saksi untuk kepentingan biaya anak sekolah.
- Bahwa awalnya yang mengajak saksi untuk meminjam atau kredit di Bank BRI adalah Sdr. Arif dan Sdr Rizal.
- Bahwa foto tersebut adalah foto saksi di depan rumah bersama dengan Sdr. Rizal pada saat yang bersangkutan mensurvey rumah saksi, namun usaha yang saksi punya tidak dikunjungi.
- Bahwa waktu itu saksi mengajukan kredit KUR sebesar RP50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran kurang lebih satu juta sembilan ratus ribuan tiap bulan dan yang melakukan angsuran tersebut adalah Sdr. Arif.
- Bahwa saksi tidak tau pastinya dana cair tersebut dikarenakan setelah saksi mendapatkan kartu atm dan buku rekening dari customer service bank. Kartu ATM dan buku rekening tersebut saksi serahkan ke Sdr. Arif.
- Bahwa tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Arif karena saksi pernah menjadi tukang di rumahnya.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan

15. **ROSI SEPTIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR dan Terdakwa ARIF HARYANTO dan saksi tidak memiliki hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR maupun ARIF HARYANTO.

- Bahwa saksi adalah nasabah kredit Bank BRI yang Namanya digunakan oleh Sdr. Arif dan Sdr. Otong untuk melakukan pengajuan Kredit KUPRA.
- Bahwa syarat yang diminta oleh pihak Bank adalah identitas berupa KTP dan foto rumah.
- Bahwa saksi kurang dapat menjelaskannya karena saksi kurang mengetahui.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengajuan kredit sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2023. Namun, kredit yang diajukan bukan untuk saksi sendiri melainkan untuk Bapak Arif. Dari peminjaman tersebut, Bapak Arif memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- kepada Bapak Otong (Pengusaha Baju) selaku orang yang memberikan KTP saksi kepada bapak Arif. Dari uang Rp5.000.000,- untuk saksi diberikan sebesar Rp 4.000.000,- dan Rp 1.000.000,- untuk Bapak Otong.
- Bahwa saksi datang ke Bank BRI Kanoman bersama karyawan Bapak Otong. Pada hari itu saksi baru membuka rekening dan langsung mengajukan pinjaman. Kemudian pegawai BRI mengajukan beberapa pertanyaan terkait pinjaman yang saksi ajukan. Pihak bank mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- dipotong Rp 2.000.000,- namun, untuk apanya saksi kurang mengetahui. Untuk buku tabungan dan kartu ATM sampai sekarang masih ada di Bapak Arif.
- Bahwa pada saat itu saksi ditawarkan kredit pinjaman untuk dipakai Namanya oleh saudari Monic yaitu Karyawan Sdr. Otong dimana saksi dijanjikan mendapat dari adanya pengajuan kredit tersebut. Pada saat itu juga saksi sedang membutuhkan biaya untuk kebutuhan sendiri seperti bayar sekolah (untuk melunasi sekolah karena ijazah masih ditahan oleh pihak Sekolah SMK N 2 Cirebon) dan juga untuk kebutuhan rumah tangga sehingga saksi bersedia. Selanjutnya, saksi bertemu dengan Sdr. Otong dan Sdr. Rizal. Kemudian, mereka mengatakan minta tolong kepada saksi agar saksi memberikan data-data saksi untuk dipakai Namanya sebagai pengajuan kredit dikarenakan mereka sedang butuh uang untuk usaha Sdr. Arif dan mereka menjanjikan uang kepada saksi 5 juta Rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang penajuan kredit tersebut cari di bank, lalu saksi mengasihkan buku rekening dan kartu ATM ke Sdr. ARIF dan setelah itu, saksi diberikan uang kepada Pak Otong sebesar 5 juta Rupiah, namun dana sisa pencairan tersebut tidak pernah saksi gunakan.
- Bahwa untuk uang hasil pencairan saksi gunakan untuk melunasi Ijazah yang sedang menunggak di SMK N 2 Cirebon dan juga kebutuhan rumah untuk membayar listrik, kebutuhan makan dan lain lain. Uang tersebut tidak digunakan untuk usaha.
- Bahwa persyaratan yang saksi berikan hanya KTP, surat keterangan tidak mampu dari kecamatan, Surat keterangan Usaha, KK untuk diserahkan ke Saudara Otong. Selain itu, saksi juga melampirkan jaminan BPKB asli motor pada saat pengajuan kredit, namun saksi tidak tau kepemilikan BPKB tersebut dikarenakan hal tersebut telah disediakan oleh Sdr. Otong dan Sdr. Arif.
- Bahwa pada saat itu ada petugas BRI atas nama saudara Rizal yang datang untuk melakukan survey ke rumah saksi langsung.
- Bahwa foto tersebut adalah tempat usaha dari Sdr. Otong, namun saksi diperintahkan untuk mengakui bahwa tempat usaha tersebut adalah milik saksi apabila ditanya oleh pihak Bank.
- Bahwa saksi mengajukan kredit KUPRA sebesar RP50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi menerima pencairan kredit sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang saksi ambil secara langsung di Bank pada saat pencairan, namun kartu ATM dan buku rekening tersebut langsung saksi serahkan ke Sdr. ARIF.
- Bahwa data yang ada pada berkas tersebut adalah benar data saksi.
- Bahwa saksi mengenal saudara Otong dari Saudari Monic (teman adik saksi).
- Bahwa uang yang saksi terima yaitu sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diminta oleh saudara otong sebesar Rp.1.000.000,- sisa Rp 4.000.000 dipegang oleh saksi sendiri untuk melunasi tagihan sekolah saksi dan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar angsuran kredit tersebut dikarenakan hal tersebut sudah urusan Sdr. Arif.
- Terhadap keterangan Saksi, ParaTerdakwa memberi tanggapan:tidak keberatan.

16. **SAINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa OTONG MUNANDAR pada saat pengajuan kredit, sedangkan untuk Terdakwa ARIF HARYANTO merupakan tetangga lama saksi. Namun, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR maupun ARIF HARYANTO.
- Bahwa saksi adalah nasabah Bank BRI sebagai debitur yang namanya digunakan oleh Sdr. Rizal dan Sdr. Arif.
- Bahwa syarat yang diminta oleh pihak Bank adalah data berupa KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Usaha yang didapat dari kelurahan serta adanya jaminan BPKB namun untuk BPKB motor dengan merk Honda Supra yang digunakan untuk pengajuan kredit ini bukanlah milik saksi. Saksi tidak mengetahui milik siapa dikarenakan sudah disediakan oleh pihak Sdr.Arif dan Sdr. Rizal.
- Bahwa saksi hanya mengetahui jenis produk kredit yaitu kredit usaha rakyat (KUR) dan KUPEDES/KUPRA.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengajuan kredit yang digunakan oleh Sdr. Arif dan Sdr. Rizal, namun menggunakan atas berupa KUR/KUPEDES/KUPRA sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2023, saksi mengajukan kredit tersebut atas arahan dari Sdr. Arif dan Sdr. Rizal yang dimana Sdr. Arif mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. Arif ingin membantu saksi dengan sejumlah uang lima juta Rupiah, namun Sdr. Arif meminta tolong untuk meminjam kredit dengan menggunakan nama saksi. Kemudian, saksi mengajukan kredit tersebut dengan di antar oleh Sdr. Agus untuk datang langsung ke kantor bank. Selanjutnya, petugas bank yang bernama Sdr. Rizal sempat datang mensurvey Lokasi rumah saksi, Lalu Sdr. Rizal mengatakan untuk saksi agar mengakui bahwa usaha warung sembako di sebelah rumah saksi (milik saudara) adalah usaha saksi sehingga saksi difoto bersama warung tersebut seakan warung tersebut adalah usaha saksi.
Kemudian setelah dana tersebut cair ke rekening tersebut kartu atm dan buku rekening tersebut, diminta oleh Sdr. Arif kemudian besoknya Sdr. Arif memberikan saksi uang tunai sebesar 5 Juta Rupiah. Selain dari Rp45 juta tersebut, saksi tidak pernah mempergunakan dana sisanya dikarenakan uang tersebut seluruhnya digunakan oleh Sdr. Arif dan Sdr. Rizal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sebetulnya usaha saksi tidak jalan, namun saksi diarahkan oleh Sdr. Rizal bahwa usaha warung dekat rumah yang bukan milik saksi untuk diakui sebagai milik saksi dan didokumentasi.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ditawarkan kredit untuk usaha saksi, namun Sdr. Arif hanya meminta tolong untuk menggunakan nama saksi sebagai pemohon kredit dan mengatakan saksi.
- Bahwa saksi hanya mendapat dana sebesar lima juta rupiah dari pencairan kredit tersebut dan dana tersebut saksi untuk gunakan biaya konrakan dan biaya rumah sakit anak, selebihnya dana yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa awalnya yang mengajak saksi untuk meminjam atau kredit di Bank BRI adalah Sdr. Arif. Saksi mengenal Sdr. Arif dikarenakan dahulu sempat sebelah mengontrak rumah dengan Sdr. Arif.
- Bahwa saksi jelaskan pada saat itu ada petugas BRI yang datang untuk melakukan pengecekan yaitu hanya Sdr. Rizal Abdul Rhazak.
- Bahwa foto tersebut adalah foto warung depan dekat rumah saksi yang bukan milik saksi, namun Sdr. Rizal menyuruh untuk mengakui warung tersebut adalah milik saksi untuk pengajuan kredit ini.
- Bahwa waktu itu saksi mengajukan kredit KUR sebesar RP50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran kurang lebih satu juta sembilan ratus ribuan tiap bulan dan yang melakukan angsuran tersebut adalah Sdr. Arif.
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya dana cair tersebut dikarenakan setelah saksi mendapatkan kartu atm dan buku rekening dari customer service bank. Kartu ATM dan buku rekening tersebut saksi serahkan ke Sdr. Arif.
- Bahwa tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa yang saksi kenal sebelumnya adalah Sdr. Arif karena dahulu saksi pernah mengontrak sebelah rumah yang bersangkutan.
- Bahwa ya saksi bersedia untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Pihak Bank BRI Cabang Gunung Jati Unit Kanoman atas nominal sebesar Rp5.000.000 yang telah saksi nikmati terhadap pencairan kredit tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

17. **NURLAELA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR dan Terdakwa ARIF HARYANTO dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR maupun ARIF HARYANTO.
- Bahwa saksi adalah nasabah kredit Bank BRI yang namanya digunakan oleh Sdr. Arif untuk melakukan pengajuan Kredit KUPRA.
- Bahwa syarat yang diminta oleh pihak Bank adalah identitas berupa KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Akta Cerai karena saksi sudah bercerai
- Bahwa saksi kurang dapat menjelaskannya karena saksi kurang mengetahui.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengajuan kredit sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2023. Namun, kredit yang diajukan bukan untuk saksi sendiri melainkan untuk Bapak Arif. Dari peminjaman tersebut, Bapak Arif memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- melalui Sdr. Romli.
- Bahwa saksi datang ke Bank BRI Kanoman diantar oleh Sdr. Romli. Pada hari itu saksi baru membuka rekening dan langsung mengajukan pinjaman. Kemudian pegawai BRI mengajukan beberapa pertanyaan terkait pinjaman yang saksi ajukan. Pihak bank mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- , lalu buku Tabungan dan ATM saksi berikan kepada Sdr. Arif.
- Bahwa pada saat itu saksi tahun 2023, saksi diajak oleh Sdr. ROMLI untuk dikenalkan kepada Sdr. ARIF, lalu Sdr. ARIF meminta tolong kepada saksi agar nama saksi dapat dipinjam untuk pencairan dana kredit untuk usahanya. Yang bersangkutan mengatakan akan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp3.000.000,-. Selanjutnya saksi setuju untuk dipakai atas Namanya. Selanjutnya, Sdr. Otong datang bersama dengan Sdr. Rizal Abdul Rhazak ke rumah saksi. Mereka berdua mengatakan untuk mengakui usaha warung milik saudara saksi sebagai usaha saksi apabila terdapat orang BRI yang melakukan survey. Lalu Sdr. Rizal mengambil dokumentasi warung tersebut sebagai bukti dukung pengajuan kredit sebesar Rp50.000.000,-, Beberapa hari kemudian, terdapat 1 orang BRI selain Sdr. Rizal yang datang survey ke rumah saksi dan yang bersangkutan menanyakan usaha saksi lalu sesuai arahan dari Sdr Otong dan Rizal sebelumnya, saksi mengakui bahwa saksi mengakui warung saudara



saksi sebagai milik saksi. Selanjutnya saksi datang ke CS BRI Unit Kanoman untuk dilakukan verifikasi dan pembuatan rekening, lalu dana kredit telah cair ke rekening saksi, namun buku rekening dan atm saksi berikan kepada Sdr. Arif, lalu saksi diberikan uang sebesar Rp 3.000.000 melalui Sdr. Romli. Saksi setelah itu, tidak pernah tahu menahu terkait dengan pembayaran angsuran kredit tersebut.

- Bahwa untuk uang hasil pencairan saksi sebesar Rp3.000.000,- saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada saat itu ada petugas BRI atas nama saudara Rizal yang datang untuk melakukan survey ke rumah saksi langsung dan warung saudara saksi. Terdapat 1 (satu) orang lagi yang saksi lupa Namanya namun hanya survey ke rumah saksi secara langsung.
- Bahwa foto pertama yang atas adalah foto dari orang BRI di rumah saksi yang saksi lupa Namanya yang melakukan survey ke rumah saksi dan saksi mengakui bahwa warung saudara saksi adalah milik saksi kepada orang tersebut.
- Bahwa foto kedua adalah foto dari Sdr. Rizal pada saat melakukan dokumentasi di warung usaha milik saudara saksi yang dimana saksi disuruh oleh Sdr. Rizal untuk mengakui warung tersebut adalah milik saksi pada saat pengajuan kredit.
- Bahwa Saksi mengajukan kredit KUPRA sebesar RP50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi menerima pencairan kredit sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang saksi ambil secara langsung di Bank pada saat pencairan, namun kartu ATM dan buku rekening tersebut langsung saksi serahkan ke Sdr. ARIF.
- Bahwa data yang ada pada berkas tersebut adalah benar data saksi.
- Bahwa saksi sebelumnya hanya mengenal Sdr. Romli.
- Bahwa uang yang Saksi terima yaitu sejumlah Rp 3.000.000,-.
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar angsuran kredit tersebut dikarenakan hal tersebut sudah urusan Sdr. Arif.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

18. **BUDI KARTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa **saksi tidak tahu apabila saksi merupakan nasabah Bank BRI namun saksi disuruh oleh Pak Arif melalui Pak Rockidza**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan kredit dengan menawarkan uang sebesar Rp.4.000.000, - (empat juta rupiah) untuk melakukan usaha padahal diketahui saksi tidak pernah memiliki Usaha.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai persyaratan tersebut namun oleh Pak Arif saksi diminta untuk menyiapkan dokumen surat cerai, kartu keluarga, KTP.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut.

- Bahwa saksi pernah melakukan pengajuan kredit sebagaimana disuruh oleh Pak Arif melalui Sdr. Rockidza menggunakan kredit yang saksi tidak mengetahui karena saksi Cuma menandatangani dokumen tersebut sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2023, saksi mengajukan kredit tersebut atas arahan dari Sdr. Arif dan Sdr. Rizal. Selanjutnya, petugas bank yang bernama Sdr. Rizal dan Sdr. Imam sempat datang mensurvey Lokasi rumah kontrakan suami saksi padahal diketahui disana tidak ada unit usaha apapun karena saksi hanya mengamen dan mantan suami saksi tidak bekerja sama sekali karena sudah tua, namun sebelum itu Sdr. Rizal telah mengarahkan agar menjawab pertanyaan sesuai dengan jawaban yang diinginkan oleh Sdr. Rizal apabila Kepala Unit BRI Kanoman telah datang, selanjutnya pada saat kepala unit tersebut datang saksi menjawab sesuai arahan Sdr. Rizal dan Kepala Unit BRI Kanoman juga mengetahui kalau saksi tidak memiliki unit usaha. Kemudian setelah dana tersebut cair ke rekening tersebut kartu atm dan buku rekening tersebut, diminta oleh Sdr. Arif kemudian besoknya Sdr. Arif memberikan saksi uang tunai sebesar Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah) yang telah saksi gunakan hingga sisa Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah). Selain dari uang tersebut, saksi tidak pernah mempergunakan dana sisanya dikarenakan uang tersebut seluruhnya digunakan oleh Sdr. Arif dan Sdr. Rizal. Bahwa pada saat itu saksi tidak memiliki unit usaha sama sekali, namun saksi diarahkan oleh Sdr. Rizal bahwa usaha warung ayam yang di depan Angkatan laut yang bukan milik saksi untuk diakui sebagai milik saksi dan didokumentasi. Bahwa Kepala Unit Kanoman BRI tidak mensurvey Lokasi usaha hanya datang ke rumah saja.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ditawarkan kredit untuk usaha saksi, namun Sdr. Arif hanya meminta menawarkan uang sebagai upah dari melakukan permohonan kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **saksi hanya mendapat dana sebesar Rp. 4.000.000, -** (empat juta rupiah) dari pencairan kredit tersebut dan dana tersebut saksi untuk pengobatan suami saksi, selebihnya dana yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa awalnya yang mengajak saksi untuk meminjam atau kredit di Bank BRI adalah Sdr. Arif dan Sdr. Rizal.
- Bahwa pada saat itu ada petugas BRI yang datang untuk melakukan pengecekan yaitu hanya Sdr. Rizal tidak ada kepala unit BRI Kanoman.
- Bahwa foto yang pertama dilakukan bukan di rumah saksi namun di rumah Sdr. Fendi tukang Gas, dan Foto ke dua di warung ayam geprek yang bukan milik saksi juga, Bahwa kedua foto tersebut dilakukan atas arahan dari Sdr. Rizal dan saksi hanya mengikuti saja, kemudian Rizal menyuruh untuk mengakui warung tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa waktu itu saksi mengajukan kredit KUR sebesar RP50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran yang saksi tidak tahu karena yang melakukan angsuran tersebut adalah Sdr. Arif.
- Bahwa saksi tidak tau pastinya dana cair tersebut dikarenakan setelah saksi mendapatkan kartu atm dan buku rekening dari customer service bank. Kartu ATM dan buku rekening tersebut saksi serahkan ke Sdr. Arif.
- Bahwa tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan saksi dan saksi hanya menuruti arahan dari Sdr. Rizal dan Arif tanpa membaca dookumen sama sekali.
- Bahwa Yang saksi kenal sebelumnya adalah Sdr. Arif dan Rizal karena dikenalkan dengan Sdr. Fendi dan Sdr. Rockhidza.
- Bahwa Saksi bersedia mengembalikan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke BRI Unit Kanoman.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

19. **MONICA ADELYA binti HERY DARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi **bukan sebagai nasabah pada BRI** Unit Kanoman yang melakukan pinjaman hutang pada tahun 2023.



- Bahwa terhadap ke-21 nasabah BRI Unit Kanoman **yang dipakai namanya oleh Terdakwa ARIF HARYANTO** dan OTONG MUNANDAR, yang saksi kenal adalah ADI SUGIONO (teman SD), TARUMLI (satpam pak Otong), dan ROSI SEPTIANI (kenal melalui adiknya bernama ADE NURYANI yang bekerja di Pak Otong).
- Bahwa awalnya adiknya ROSI SEPTIANI bernama ADE NURYANI bekerja di tempatnya pak Otong, lalu pak otong mengatakan dan menyuruh saksi untuk mencari nasabah yang bisa dipinjamkan namanya di Unit BRI Kanoman Kota Cirebon, waktu itu saksi juga diminta oleh pak Otong untuk menjadi nasabah fiktif, tetapi saksi menolak karena umur saksi masih 18 tahun dan walaupun dijanjikan bonus sekitar 5 jutaan saksi menolaknya, akan tetapi saksi ROSI SEPTIANI membutuhkan uang dan atas tawaran dari pak Otong tersebut, maka saksi ROSI SEPTIANI bersedia menjadi nasabah fiktif yang kemudian dipakai oleh Pak ARIF HARIYANTO dan saksi tidak mendapatkan bonus apapun.
- Bahwa yang saksi tahu yang ikut terlibat mencari nasabah dan sekaligus aktif mencari dan membantu membuatkan dokumen adalah bernama SOHIBI (mantan anak buahnya pak Otong), yang saat ini sudah tidak lagi berada di Cirebon akan tetapi di Jakarta.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan,

20. **KURNIAWATI Binti (Alm) YUHANAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi adalah nasabah Bank BRI mulai Bulan Oktober 2023.
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh Pak ABDUL ROMLI selaku teman yang datang ke rumah. Selanjutnya Pak ABDUL ROMLI menawarkan kepada saksi ada dana hibah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara cuma-cuma, dan saksi dimintai KTP. Selanjutnya KTP saksi dan KTP adik saksi atas nama HANI PURNAWATI di foto di *handphone* Pak ABDUL ROMLI. Keesokan harinya Pak ABDUL ROMLI datang kembali ke rumah saksi dan menjelaskan identitas KTP saksi dan adik di *BI Cheking* bersih dan menjelaskan ada orang bernama Pak ARIF membutuhkan dana besar untuk pinjaman di Bank BRI. Jika Pak ARIF memakai nama sendiri dana tersebut tidak mencukupi, sehingga Pak ARIF membutuhkan nama orang lain untuk pinjaman tersebut. Kemudian Pak ABDUL ROMLI menghubungi Pak ARIF dan saksi



berbicara langsung via telepon dengan Pak ARIF. Dalam pembicaraan saksi dengan Pak ARIF menyampaikan bahwa Pak ARIF mempunyai usaha tabung gas. Selanjutnya saksi menyampaikan ke Pak ABDUL ROMLI pinjaman tersebut benar atau tidak untuk pembayaran angsurannya. Pak ABDUL ROMLI menyakinkan saksi benar usaha Pak ARIF besar, maju, dan rumahnya lebih dari satu serta mempunyai kendaraan. Selanjutnya saksi di mintai persyaratan berupa foto copy KTP, KK, dan saksi disuruh membuat SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Kelurahan. Namun saksi tidak mau membuat SKU karena ribet, dan untuk SKU diurus sama Pak ABDUL ROMLI. Setelah berkas persyaratan jadi, keesokan harinya ada pegawai BRI unit Kanoman yang bernama Pak RIZAL datang ke rumah bersama Pak OTONG dan Pak ABDUL ROMLI. Dalam pertemuan tersebut Pak RIZAL menyampaikan kepada saksi jika saksi di wawancara oleh Pimpinan BRI Unit Kanoman bilang saja ini pinjaman saksi yang kedua dan saksi menyerahkan berkas persyaratan pengajuan kredit. Keesokan harinya Pak RIZAL datang lagi ke rumah dan menyampaikan hari ini pimpinan Pak RIZAL kan datang dan meminta saksi untuk bersiap diri saat di wawancara. Siang harinya datang ke rumah saksi Pimpinan BRI Unit Kanoman bersama Pak RIZAL dan melakukan wawancara dengan saksi, dan saksi menjawab sesuai arahan dari Pak RIZAL. Kemudian dijelaskan pula oleh Pimpinan BRI Unit Kanoman besar pinjaman sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan besar angsuran setiap bulannya sebanyak Rp. 1.909.523,00 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), dan saksi merasa tidak yakin akan disetujui (ACC) dengan pinjaman yang begitu besar sedangkan usaha saksi hanya usaha kecil. Keesokan harinya Pak ABDUL ROMLI menghubungi saksi dan menyampaikan hari esoknya pinjaman saksi cair. Pada saat pencairan Pak ABDUL ROMLI datang ke rumah saksi untuk menjemput dan mengantarkan saksi ke Bank BRI Unit Kanoman. Sesampai di Bank BRI Unit Kanoman, saksi masuk ke dalam Kantor BRI Unit Kanoman, sedangkan Pak ABDUL ROMLI menunggu di luar. Selanjutnya saksi bertemu dengan petugas BRI perempuan yang menyerahkan berkas pencairan untuk say tanda tangani. Sebelum saksi tanda tangan, petugas perempuan tersebut menyampaikan kepada saksi jaminan pinjaman saksi BPKB sepeda motor, dan saksi mengiyakan saja tanpa melihat detail berkas



pencairan. Selanjutnya saksi menandatangani semua berkas pencairan pinjaman berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 107276741/4132/10/23 tanggal 23 Oktober 2023 dan menerima buku tabungan dan kartu ATM atas nama saksi selaku nasabah BRI Unit Kanoman. Setelah proses selesai, selanjutnya saksi keluar dari Bank BRI Unit Kanoman dan dijemput kembali oleh Pak ABDUL ROMLI untuk dibawa ke belakang Hero Cirebon bertemu dengan Pak ARIF dan Pak OTONG. Dalam pertemuan tersebut Pak ARIF meminta buku tabungan dan kartu ATM serta nomor PIN atas nama saksi, dan saksi serahkan semua ke Pak ARIF. Selanjutnya saksi bersama dengan Pak ANDUL ROMLI, Pak ARIF, dan Pak OTONG menuju ke rumah Pak ARIF. Sesampai di rumah Pak ARIF saksi diperlihatkan oleh Pak ABDUL ROMLI rumah Pak ARIF dan kendaraan milik Pak ARIF dan usaha tabung gas. Selanjutnya saksi meminta Pak ARIF untuk amanah membayar angsuran pinjaman tepat waktu setiap bulannya dan Pak ARIF menyanggupi. Keesokan harinya datang Pak ABDUL ROMLI ke rumah saksi dan memberi saksi uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan berkata "ini dari Pak ARIF". Sekitar Bulan Agustus 2024 datang Pak RIZAL bersama Pak ARIF ke rumah saksi untuk menyampaikan nanti kalau ada petugas Bank BRI Gunung Jati datang saksi diminta menyampaikan kalau setiap bulannya saksi membayar angsuran BRI melalui rekening Pak ARIF. Kemudian sore harinya datang 2 (dua) orang petugas Bank BRI Unit Gunung Jati ke rumah saksi dan melakukan wawancara terkait pinjaman saksi. Dalam wawancara tersebut saksi menyampaikan sesuai arahan Pak RIZAL, namun saat petugas menanyakan Buku Tabungan dan Kartu ATM milik saksi, saksi tidak bisa berbuat apa-apa dan menerangkan secara jujur kronologis pinjaman saksi tersebut serta keberadaan Buku Tabungan dan Kartu ATM milik saksi yang dibawa oleh Pak ARIF. Selanjutnya saksi menanyakan bagaimana apabila ada pihak lain yang datang menanyakan masalah ini, lalu petugas BRI tersebut menjawab bilang aja ga ada yang kesini, cukup ibu informasi kepada saksi aja (petugas BRI). Selanjutnya Pak RIZAL masih menghubungi saksi setiap akhir bulan agar saksi mengingatkan Pak ARIF untuk membayar angsuran setiap bulannya, jangan sampai lewat bulan, dan pernah meminta saksi untuk datang ke rumah Pak ARIF, dan saat saksi datang tidak bertemu dengan Pak ARIF. Selain itu saksi juga pernah mengirim whatshapp



ke Pak ARIF terkait mengingat pembayaran angsuran, namun hanya dibaca saja.

- Bahwa pinjaman yang saksi ambil berupa KUPRA (Kupedes Rakyat).
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pengajuan kredit di bank manapun.
- Bahwa saksi belum pernah diberikan penawaran terkait KUR atau KUPEDES dari Bank BRI Unit Kanoman.
- Bahwa untuk uang pemberian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari pinjaman kredit atas nama saksi sudah saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang pribadi, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang orang tua, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli material baja ringan, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi berikan ke adik saksi, dan sisanya untuk modal jualan.
- Bahwa awalnya yang mengajak saksi untuk meminjam atau kredit di Bank BRI Unit Kanoman sekitar Tahun 2023 oleh Pak ABDUL ROMLI.
- Bahwa persyaratan yang saksi berikan hanya foto copy KTP, KK, SKU, dan Pas Foto.
- Bahwa pada saat itu Pak RIZAL yang datang untuk melakukan pengecekan di rumah saksi.
- Bahwa warung tersebut benar merupakan warung milik saksi sendiri.
- Bahwa untuk besar nominal pengajuan kredit saksi tidak tahu, hanya pada saat saksi menandatangani berkas permohonan kredit saksi membaca nominal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi hanya menerima bagian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Pak ABDUL ROMLI saat datang ke rumah.
- Bahwa data-data dan tanda tangan yang ada pada berkas SPH tersebut adalah benar data dan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi mengenal Pak OTONG hanya 2 (dua) kali, yang pertama saat datang ke rumah saksi di awal pengajuan kredit bersama Pak RIZAL dan Pak ABDUL ROMLI, yang kedua saat di HERO Cirebon pada waktu saksi menyerahkan Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank BRI.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada petugas BRI Unit Kanoman yang meminta bagian dari pencairan kredit atas nama saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit ke Bank BRI Unit Kanoman karena yang melakukan pembayaran kredit adalah Pak ARIF.
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Bank BRI Unit Kanoman
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

21. **IMRON SUNARTO, AMd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Otong Munandar tetapi tidak mengenal Terdakwa Arif Haryanto dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah nasabah Bank BRI Tahun 2023.
- Bahwa awalnya saksi mengenal pak Otong (temen saksi bukan pegawai BRI) waktu itu saat saksi beli handphone dari beliau sekitar tahun 2021 atau 2022. Saksi diberikan informasi oleh pak Otong selaku Calo terkait pengajuan permohonan kredit karena saat itu saksi juga membutuhkan uang karena untuk kebutuhan masa depan anak dan bertepatan setelah istri melahirkan apabila proses kreditnya lancar pada akhir tahun 2023. Lalu saksi dikenalkan dengan Pak Rozak (Mantri BRI Unit Kanoman) oleh Pak Otong untuk diajukan permohonan kredit atas nama saksi namun untuk keperluan Pak Arif Ariyanto (pengusaha tabung gas LPG dan oksigen). Saksi juga diinformasikan bahwa saksi hanya mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dan sisanya diberikan ke Pak Arif Ariyanto. Selanjutnya, saksi diminta oleh pihak Bank BRI Unit Kanoman terkait data berupa KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, dan Pas Foto.

Selanjutnya, saksi menunggu konfirmasi dari pihak BRI (Pak Rozak) sekitar 1 hari dan saksi saat itu ditelfon oleh Pak Rozak bahwa saksi dapat mengajukan kredit. Setelah itu, Pak Rozak dan Pak Otong melakukan survey ke rumah saksi dan melakukan foto kondisi rumah serta warung milik mertua saksi. Setelah itu, saksi menunggu lagi konfirmasi dari pak Rozak untuk hasilnya seperti apa. Satu hari kemudian, saksi diinformasikan oleh pak Rozak untuk dilakukan pencairan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada Bank BRI Unit Kanoman.



Lalu, saksi datang ke Bank BRI Unit Kanoman dan diarahkan oleh Pak Rozak untuk menemui Customer Service terkait pencairan tersebut dan saksi dibuatkan rekening atas nama saksi (yang baru dibuat). Saat itu, sudah ada BPKB Motor (bukan atas nama saksi) di dalam Map yang diberikan oleh Pak Arif untuk persyaratan dan diserahkan ke Customer Service.

Setelah saksi membaca berkas permohonan pengajuan pinjaman ternyata nominal pengajuan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang angsuran per bulannya sebesar Rp. 1.718.570,00 (satu juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang dibayarkan oleh Pak Arif. Kemudian saksi menandatangani semua berkas permohonan pengajuan pinjaman tersebut.

Namun, buku rekening, ATM bahkan uang nya saksi tidak menerima saat itu. Hingga, sore hari Pak Otong datang ke rumah saksi dan memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara tunai. Saksi juga diingatkan oleh Pak Otong untuk selalu mengingatkan ke Pak Arif terkait angsuran kredit tersebut dijaga untuk dibayarkan per bulannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis produk kredit di Bank BRI Unit Kanoman yang saksi ambil atas nama saksi.
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pengajuan kredit.
- Bahwa saksi belum pernah diberikan penawaran terkait KUR atau KUPEDES dari Bank BRI Unit Kanoman.
- Bahwa untuk uang pemberian sebesar Rp. 4.000,00 (empat juta rupiah) sudah saksi pergunakan untuk kebutuhan anak dan kebutuhan sehabis persalinan istri ke 4 saksi.
- Bahwa awalnya yang mengajak saksi untuk meminjam atau kredit di Bank BRI Unit Kanoman sekitar Tahun 2023 oleh Pak Otong (temen saksi bukan pegawai BRI).
- Bahwa persyaratan yang saksi berikan hanya KTP, KK, SKU dan Pas Foto.
- Bahwa pada saat itu Pak Rozak dan Pak Otong yang datang untuk melakukan pengecekan.
- Bahwa warung tersebut merupakan warung milik mertua saksi.
- Bahwa untuk besar nominal pengajuan kredit saksi tidak tahu, hanya pada saat saksi menandatangani berkas permohonan kredit saksi



membaca nominal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa **saksi hanya menerima pencairan kredit sebesar Rp.4.000.000,00** (Empat Juta Rupiah) pada sore harinya yang diberikan oleh Pak Otong saat datang ke rumah.
- Bahwa data-data yang ada pada berkas SPH tersebut adalah benar data saksi.
- Bahwa saksi mengenal Pak Otong karena beliau yang awalnya mengajak saksi untuk mengajukan kredit.
- Bahwa uang yang saksi terima yaitu sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya yaitu Rp 41.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diminta oleh Pak Arif. Saksi juga tidak mengetahui pak Otong menerima bagian atau tidak.
- Bahwa yang melakukan pembayaran kredit adalah Pak Arif. Saat ini saksi hanya mengetahui sudah masuk angsuran ke 4 (sekitar bulan April 2024) dan saksi tetap gencar setelah bulan April tersebut mengingatkan ke Pak Arif namun respon dari pak Arif usahanya lagi sepi.
- Bahwa Saksi bersedia mengembalikan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke BRI Unit Kanoman.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

22 **YANTO (TAN KI MENG) BIN (AIm) TJO TOENG GIAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR namun saksi mengenal Terdakwa ARIF HARYANTO. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR maupun ARIF HARYANTO
- Bahwa saksi atas nama Yanto adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Tan Ki Meng, nama saksi di KTP berubah menjadi Yanto setelah masuk Agama Islam dan mengganti nama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 22 November 2023.
- Bahwa saksi merupakan nasabah BRI pada saat pencairan pinjaman pada bulan November Tahun 2023.
- Bahwa syarat yang diminta oleh pihak Bank adalah data berupa KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha, Kemudian saksi berikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Otong selanjutnya Mantri yang bernama Rizal Abdul Rozak mendatangi saksi untuk melakukan survey.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis produk kredit atau simpanan yang diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengajuan Pinjaman saksi tidak tahu berapa pinjamannya, Saudara Otong dan Saudara Arief menawarkan untuk meminjam kebetulan saksi juga perlu untuk modal usaha dan menikah, akhirnya saksi menyerahkan KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha, setelah itu tempat usaha saksi di survei oleh Sdr. Rizal, setelahnya saksi tanda tangan pengajuan Pinjaman di BRI Unit Kanoman dan cair kemudian mendapatkan Buku Tabungan beserta Kartu ATM diserahkan kepada Sdr. Arief, kemudian beberapa hari setelah itu saksi didatangi oleh Sdr. Arief untuk memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa pada saat saksi mengajukan kredit saksi hanya diminta data berupa KTP, KK, SKU. Mas Rizal datang ke tempat saksi untuk melakukan dokumentasi sebagai bukti mempunyai usaha.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah diberikan penawaran untuk meminjam pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES) atau tidak.
- Bahwa pencairan sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) saksi gunakan untuk modal usaha dan menikah, sisanya saksi tidak tahu.
- Bahwa awalnya yang mengajak saksi untuk meminjam atau kredit di Bank BRI adalah Sdr. Otong dan Arief.
- Bahwa persyaratan yang saksi berikan hanya KTP, KK, Surat Keterangan Usaha.
- Bahwa pada saat itu ada petugas BRI yang datang untuk melakukan pengecekan bersama yaitu Sdr. Rizal.
- Bahwa saat itu pengecekan dilakukan dokumentasi pada usaha saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu nominal kredit yang saksi ajukan.
- Bahwa yang saksi terima hanya Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa hal tersebut benar tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi mengenal saudara Rizal dari proses pencairan dan tidak ada hubungan keluarga, Sdr. Otong Kenal karena saat peminjaman pernah kerumah dan tidak ada hubungan keluarga, Sdr. Arief kenal karena memang teman saksi dan sudah dianggap seperti keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, saksi hanya diberikan Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) oleh Sdr. Arief.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat mengajukan Pinjaman menggunakan Jaminan atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berperan sebagai Pemutus Pinjaman
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

23. **ADI SUGIONO bin EDI SUHEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR pada saat akan bekerja di toko milik Terdakwa OTONG MUNANDAR, sedangkan untuk Terdakwa ARIF HARYANTO, saksi kenal pada saat yang bersangkutan mengunjungi OTONG MUNANDAR. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR maupun ARIF HARYANTO.
- Bahwa saksi adalah nasabah Bank BRI Unit Kanoman sebagai debitur dimana nama saksi dipinjam oleh Sdr. Arief berikut uang dan Buku serta ATM diminta oleh Sdr. Arief.
- Bahwa syarat yang diminta oleh pihak Bank adalah data berupa KTP , KK (Kartu Keluarga) dan Surat Keterangan Usaha yang didapat dari keluarahan Kesambi serta foto rumah dan foto tempat usaha.
- Bahwa saksi hanya mengetahui jenis produk kredit yang saksi ambil yaitu Kupedes Rakyat.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengajuan kredit yang digunakan oleh Sdr. ARIF, berupa Kupedes Rakyat di BRI Unit Kanoman sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2023, saksi mengajukan kredit tersebut atas arahan dari Sdr. OTONG yang dimana uang dan Buku serta ATM diambil oleh Sdr. ARIF, dan sdr. ARIF mengatakan kepada saksi tolong bantu Sdr. ARIF untuk minjam kredit dengan menggunakan nama saksi, kemudian Sdr. ARIF mau membayar setiap bulannya. Selanjutnya, petugas bank BRI Kanoman yang bernama RIZAL ABDUL ROZAKI melakukan servai ditempat tinggal saksi dan tempat usaha. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi datang ke BRI Unit Kanoman bersama sdr. OTONG dan menerima Buku tabungan berikut ATM dimana uang pinjaman masuk kerekening buku tabungan, setelah menerima Buku tabungan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM selanjutnya Buku tabungan dan ATM diminta Sdr. OTONG dan bertemu dengan Sdr. ARIF dipinggir jalan depan Kantor Pos Kebumen Jln. Yos Sudarso Cirebon selanjutnya buku tabungan dan ATM oleg Sdr. Otong diserahkan kepada Sdr. ARIF, selanjutnya pada esok harinya saksi bersama sdr. OTONG ke rumah sdr. ARIF, di rumah sdr. ARIF tersebut **saksi diberi uang sebesar Rp.5.000.000,- oleh sdr. ARIF.**

- Bahwa pada saat pengajuan kredit, usaha berupa Bengkel yang diajukan bukan milik saksi melainkan milik orang lain, diarahkan oleh Sdr. OTONG bahwa usaha Bengkel yang bukan milik saksi untuk diakui sebagai milik saksi dan didokumentasi dan diservai oleh Sdr. RIZAL ABDUL ROZAKI.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ditawarkan kredit untuk usaha saksi, namun Sdr. OTONG meminta tolong untuk menggunakan nama saksi sebagai pemohon kredit Kupedes Rakyat yang uang kreditnya digunakan oleh Sdr. ARIF.
- Bahwa saksi hanya mendapat dana sebesar Rp.5.000.000,- dari pencairan kredit tersebut dan dana tersebut saksi untuk gunakan usaha bengkel saksi bersama teman, sedangkan selebihnya dana Kupedes Rakyat digunakan oleh Sdr. ARIF.
- Bahwa yang membantu saksi untuk meminjam atau kredit di Bank BRI adalah Sdr. ARIF, Sdr. OTONG dan Sdr. RIZAL ABDUL ROZAKI.
- Bahwa pada saat itu ada petugas BRI yang datang untuk melakukan pengecekan yaitu Sdr. RIZAL ABDUL ROZAKI.
- Bahwa foto tersebut adalah foto saksi dan Sdr. RIZAL ABDUL ROZAKI depan usaha Bengkel yang bukan milik saksi, namun Sdr. OTONG menyuruh untuk mengakui warung tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa waktu itu saksi mengajukan kredit KUR sebesar RP.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.1.909.523,- tiap bulan dan yang melakukan angsuran tersebut adalah Sdr. ARIF.
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya dana cair tersebut dikarenakan setelah saksi mendapatkan kartu atm dan buku rekening dari customer service bank. Kartu ATM dan buku rekening tersebut saksi serahkan ke Sdr. ARIF.
- Bahwa tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi kenal Sdr. OTONG, sedangkan Sdr. ARIF dan Sdr. RIZAL ABDUL ROZAKI saksi kenal dari Sdr. OTONG.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan

24. **RIZAL ABDUR ROZAK Bin H. ASOP BAHRUL ULUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ARIF HARYANTO dan Terdakwa OTONG MUNANDAR, namun saksi mengenal yang bersangkutan dikarenakan Terdakwa OTONG MUNANDAR adalah merupakan kakak dari nasabah saksi, lalu saksi mengenal Terdakwa ARIF HARYANTO dikenalkan oleh Terdakwa OTONG MUNANDAR.
- Bahwa tugas saksi selaku Mantri Unit Kanoman pada tahun 2018 – 2024 antara lain:
 - ☐ Mencari nasabah dana pinjaman
 - ☐ Mencari nasabah dana simpanan
 - ☐ Menjual produk perusahaan (asuransi)
 - ☐ Menjaga stabilitas tunggakan
 - ☐ Mencari fee base income anak perusahaan.
- Bahwa dasar hukum saksi berdasarkan Surat Keputusan Nokep: B.254-KW- VI/SDM/05/2018 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung.
- Bahwa saksi menyebarkan brosur kepada calon nasabah dan mereka akan menghubungi saksi. Selanjutnya, saksi akan menindaklanjuti untuk menghubungi nasabah tersebut.
- Bahwa pinjaman dana KUR adalah suku bunga disubsidi oleh pemerintah namun dana punya Bank BRI, sedangkan pinjaman dana Kupedes adalah dana dari BRI dan suku bunga nya ditetapkan oleh BRI. Terkait dengan pinjaman dana KUR bunganya 6% per tahun dan pinjaman dana Kupedes bunganya 22% per tahun.
- Bahwa saksi mendatangi nasabah yang sudah punya rekening BRI untuk dilakukan *top up*. Untuk nasabah baru, biasanya datang langsung untuk mencari nasabah (dilihat apakah calon nasabah memiliki kios ataupun warung).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi petunjuk teknis dana pinjaman KUR maupun dana pinjaman Kupedes berdasarkan Surat Edaran yang tiap tahunnya berbeda- beda.
- Bahwa syarat atau ketentuan dana pinjaman KUR, yakni:
 - ☐ Memiliki usaha sudah jalan 6 bulan
 - ☐ KUR tidak boleh punya riwayat pinjaman modal kerja atau investasi di bank lain
 - ☐ Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
 - ☐ Surat Keterangan Usaha (fc KTP, fc KK, pas foto)
- Bahwa syarat atau ketentuan dana pinjaman Kupedes, yakni:
 - ☐ Memiliki usaha sudah jalan 6 bulan
 - ☐ Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
 - ☐ Surat Keterangan Usaha (fc KTP, fc KK, pas foto)
 - ☐ Kupedes boleh punya riwayat pinjaman modal kerja atau investasi di bank lain
- Bahwa jumlah nasabah KUR dan jumlah nasabah Kupedes kurang lebih sekitar 150 – 200 nasabah pada tahun 2023. Namun, keseluruhan jumlah nasabah selama saksi bekerja sebagai Mantri Unit Kanoman sekitar 600an nasabah
- Bahwa mekanisme atau syarat terkait dana pinjaman KUR dan dana pinjaman Kupedes adalah nasabah datang ke customer service dengan membawa fc KTP, fc KK, pas foto (optional), Surat Keterangan Usaha, fotocopy buku nikah (apabila sudah menikah) dengan mengisi formulir pengajuan pinjaman KUR dan Kupedes. Lalu, saksi melakukan disposisi ke Kepala Unit. Setelah itu, akan dikembalikan ke Mantri untuk dilakukan proses *BI checking/slip*. Jika *BI checking* nya bagus akan dilanjutkan survey. Besaran nilai pinjaman KUR dan dana pinjaman Kupedes adalah:
 - ☐ Pada tahun 2018 - 2020, besaran nilainya maksimal Rp 25juta
 - ☐ Pada tahun 2021 – 2023, besaran nilainya maksimal Rp 50juta
 - ☐ Pada tahun 2024, besaran nilainya maksimal Rp100juta
- Bahwa Mantri melakukan penginputan data diri saja dengan menunggu 1 jam untuk melihat hasilnya dan Jika *BI checking* nya bagus akan dilanjutkan survey.
- Bahwa survey dilakukan oleh Mantri dan biasanya didampingi oleh Kepala Unit (*conditional*). Survey dilakukan dengan mendatangi



tempat usaha dan tempat tinggal, dilakukan wawancara untuk mendapatkan data nasabah dan untuk mengetahui kesanggupan pembayaran oleh nasabah. Dimintakan NPWP bagi KUR diatas Rp50juta. Tambahannya apabila Kupedes, dinilai dari agunan rumahnya dan NPWP calon nasabah.

- Bahwa Mantri melakukan analisa sesuai hasil data wawancara untuk mendapatkan hasil plafon sesuai dengan kemampuan calon nasabah. Apabila sudah beres, disposisi ke Kepala Unit untuk diputus untuk pengajuan pinjamannya. Pencairannya dilakukan transfer ke rekening nasabah dan calon nasabah. Proses pencairan hanya memakan waktu setengah hari saja.
- Bahwa persetujuan pencairan sesuai dengan hasil Analisa dan hasil survey, insting Mantri atau Kepala Unit. Namun, kebanyakan balik lagi keputusannya ke Kepala Unit selaku pemutus.
- Bahwa calon nasabah tidak bisa melakukan pinjaman apabila persyaratannya tidak terpenuhi.
- Bahwa pinjaman tetap bisa dilakukan apabila hasil survey yang tidak dilakukan oleh Kepala Unit dengan hanya dilakukan oleh Mantri.
- Bahwa untuk wilayah kerja saksi pada tahun 2018 – 2022 masih dibebaskan karena targetnya tinggi dengan tujuan bisa dilakukan pencairan. Pada tahun 2023, wilayah kerja saksi di Kec. Lemangwungkuk dan Pasar Kanoman. Untuk target dengan kisaran Rp 2M sesuai kondisi unit BRI.
- Bahwa pada tahun 2023 saksi adalah Mantri pada BRI Unit Kanoman. Kemudian, Terdakwa Otong Munandar menghubungi saksi untuk meminta tolong kepada saksi ada yang ingin melakukan pinjaman dengan nama Achmad Sohobi lalu saksi mengatakan boleh dan menanyakan usahanya ada atau tidak sehingga saksi minta KTP untuk dilakukan BI Checking. Setelah BI Checking keluar hasilnya bagus, saksi meminta berkas persyaratan setelah lengkap saksi lakukan survey dan akhirnya pencairan kredit. Terkait hal tersebut dilakukan sampai ketiga kali di bulan Juli s/d Agustus 2023. Kemudian, sekitar bulan September 2023, Otong Munandar menghubungi saksi kembali, dan ingin mengajukan nasabah kepada saksi, namun untuk yang keempat ini yang bersangkutan mengatakan bahwa nama nasabah yang akan diajukan dananya akan dipakai oleh Arif Haryanto untuk modal usaha berupa tabung gas. Lalu saksi mengatakan akan



lebih baik dengan Sdr. Arif Haryanto dikarenakan saksi belum mengenal. Selanjutnya saksi bertemu dengan Sdr. Arif Haryanto dan saksi awalnya menyarankan untuk menggunakan nama sendiri. Setelah dicek ternyata atas nama Sdr. Arif Haryanto mempunyai pinjaman Bank Pundi dengan kolektibilitas V alias macet sehingga tidak dapat diajukan namanya. Lalu, Sdr. Arif Haryanto mengajukan nama nasabah tersebut untuk dipinjam namanya (saksi lupa spesifik nasabah yang mana). Kemudian saksi cek usahanya Sdr. Arif Haryanto untuk memastikan kesanggupan Sdr. Arif Haryanto sanggup membayar. Setelah saksi cek pembukuan dan usahanya, ternyata usaha yang bersangkutan bagus sehingga pada saat itu saksi berpikir ini akan aman dan baik-baik saja meskipun menggunakan nama orang lain. Selanjutnya saksi melakukan survey terhadap nasabah yang dipinjam namanya oleh Sdr. Arif Haryanto, lalu setelah dana tersebut cair ke nasabah saksi diberikan oleh Sdr. Arif Haryanto sebesar kurang lebih empat juta Rupiah. Kemudian, Sdr. Arif Haryanto berulang kali meminta tolong Otong Munandar kemudian saksi untuk melakukan hal tersebut hingga dengan total 21 nasabah.

- Bahwa tidak ada kesepakatan pembagian fee atas dana yang cair, Arif Haryanto memberikan fee kepada saksi dan Otong Munandar secara sukarela. Bahkan, saksi dan Otong Munandar pada saat pinjaman atas nama yang kelima sudah pernah menasihati kepada Arif Haryanto untuk tidak melakukan lagi dikarenakan risikonya terlalu besar dan ditakutkan tidak sanggup untuk membayar, namun Sdr. Arif Haryanto selalu memohon kepada Sdr. Otong Munandar agar selalu bisa meminjam nasabah hingga 21 nasabah ya.
- Bahwa terkait dengan persyaratan sudah sesuai dan lengkap. Terkait BI Checking sudah sesuai juga. Namun, pada survey terdapat ketidaksesuaian karena terdapat beberapa nasabah yang tidak memiliki usaha (usaha dadakan) demi tercapainya target dari manajemen. Dalam hal ini terdapat 21 (dua puluh satu) nasabah yang dipakai nama nya oleh Arif termasuk anaknya sendiri dengan tujuan untuk modal usaha gas LPG dan gas oksigen. Bahwa saksi awalnya menolong Arif karena terlilit utang atau pinjaman batak namun terbentur oleh BI Checking (riwayat pinjaman hitam). Setelah itu, saksi langsung tolak berdasarkan BI Checking. Selanjutnya, Otong membawa orang untuk mengajukan pinjaman sekitar 2 hingga 3



nasabah dan baru ketahuan dipakai oleh Arif dengan tujuan untuk modal usaha gas LPG, gas oksigen, membayar hutang dan nebus mobilnya. Pada awalnya lancar sampai di bulan Juli 2024 usahanya collapse namun ada beberapa yang masih dibayar. Berikut ini merupakan nasabahnya antara lain:

- ☐ Ahmad Sohibi Rp50jt
- ☐ Agustinus Rp50jt
- ☐ Agus Sugiono dengan plafond sebesar Rp50juta
- ☐ Suwardi dengan plafond sebesar Rp45juta
- ☐ Budi Hartono dengan plafond sebesar Rp50juta
- ☐ Saina dengan plafond sebesar Rp50juta
- ☐ Satari dengan plafond sebesar Rp50juta
- ☐ Nur Laela dengan plafond sebesar Rp50juta
- ☐ Rosi Septiani dengan plafond sebesar Rp50juta
- ☐ Rockidza Wizaya dengan plafond sebesar Rp50juta
- ☐ Imron Sunarto dengan plafond sebesar Rp45juta
- ☐ Budi Kartini dengan plafond sebesar Rp50juta
- ☐ Selamat Priatna dengan plafond sebesar Rp50juta
- ☐ Kurniawati dengan plafond sebesar Rp50juta
- ☐ Tan Ki Meng dengan plafond sebesar Rp50juta
- ☐ Tarumli dengan plafond sebesar Rp50juta
- ☐ Hendri dengan plafond sebesar Rp50juta
- ☐ Nur Hindrayana 50jt
- ☐ Adi Sugiono dengan plafond sebesar Rp50juta
- ☐ Dea 50jt
- ☐ Abdul Romli 50jt

Setahu saksi untuk 21 nasabah tersebut untuk saat ini telah macet nunggak dikarenakan Arif tidak membayar pinjaman tersebut.

- Bahwa Seingat saksi nasabah langsung menyerahkan fisik dokumen-dokumen tersebut kepada saksi, namun yang mengkordinir untuk detail kelengkapan dokumennya kepada nasabah langsung adalah Sdr. Otong Munandar, sementara Sdr. Arif Haryanto hanya terima bersih dan hanya meminta tolong saja.
- Bahwa Saksi dan Otong Munandar mendapat kurang lebih sekitar 4-5 juta per nasabah yang di transfer dari rekening Sdr. Arif Haryanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mau melakukan hal ini, tetapi karena terpaksa saksi lakukan karena tekanan target dari manajemen dan tekanan yang tinggi dari manajemen.
- Terhadap keterangan Saksi, **Terdakwa ARIF HARYANTO memberi tanggapan:** Bahwa Saksi Rizal telah menikmati fee sebesar kurang lebih sekitar Rp 104.000.000,- bukanlah sekedar Rp 80.000.000,-
- Terhadap keterangan Saksi, **Terdakwa Otong Mundandar memberi tanggapan: tidak keberatan**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Ahli di persidangan yakni:

1. Ahli **Dr. TEDDY ASMARA, SH., M. Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:

PENGALAMAN PENDIDIKAN FORMAL:

1. Fakultas Hukum (S1) Universitas Islam Nusantara
2. Magister Hukum (S2) Universitas Diponegoro
3. Doktor Hukum (S3) Universitas Diponegoro

RIWAYAT PEKERJAAN:

1. Pengajar dan promotor pada program doktor hukum UGJ, UNDIP, UNISSULA, UNISBA, dan UNITRISAKTI

PENGALAMAN AKTIVITAS DI LUAR JABATAN DINAS:

1. Sebagai narasumber/pengajar Balitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

PENGALAMAN SEBAGAI AHLI HUKUM PIDANA:

1. Pengadilan Tipikor Bandung Kasus pembangunan pasar di Sukabumi
2. Pengadilan Negeri Bale Bandung: Kasus Longsor TPA Leuwigajah
3. Pengadilan Negeri Bandung: Kasus perbankan
4. Pengadilan Negeri Cirebon: Kasus Penjualan Elpiji Bersubsidi
5. Kejaksaan Agung RI : Kasus Korupsi APhi
6. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat: Kasus Korupsi dana Kavling
7. Polda Kepulauan Riau: Kasus pemalsuan surat
8. Polda Metro Jaya: Kasus penyerobotan tanah/pemalsuan SHM



9. Polresta Cirebon: Kasus kecelakaan di pelintasan kereta api; kasus oplosan gas epliji bersubsidi, kasus tindak pidana penggelapan, dan kasus tindak pidana perbankan.

- Bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah peraturan hukum yang menentukan: perbuatan apa yang dilarang, siapa pelakunya yang bertanggungjawab, dan apa sanksinya. Domain keberlakuan hukum pidana sangat luas karena pada intinya ditujukan untuk melindungi kepentingan publik dan pribadi dari akibat perbuatan yang dilarang oleh hukum. Artinya, mencakup perbuatan-perbuatan yang selain oleh rezim hukum pidana (misalnya peraturan perbankan, perpajakan, pertambangan, kesehatan, lingkungan hidup, pemilihan umum, dsb) ditentukan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.
- Bahwa dikarenakan modal BRI sebagai BUMN yang modalnya bersumber dari keuangan Negara, dan karena itu tindakan penyimpangan di ranah perbankan yang telah merugikan keuangan Negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi atau lazim disebut sebagai tindak pidana korupsi di bidang perbankan.
- Bahwa jika Ketua Unit BRI mengetahui dan/atau membiarkan tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Rizal dalam menjalankan tugasnya selaku Mantri, maka dia dapat dipertanggungjawabkan secara kepidanaan, yakni melakukan tindak pidana korupsi.
- Bahwa terkait pinjaman antara nasabah dengan BRI Unit Kanoman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perikatan tersebut **bersifat manipulatif** yang sudah tentu melanggar hukum perbankan. Jika kemudian akibat pada kerugian negara maka bisa diterapkan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa perbedaan penerapan Tindak Pidana Perbankan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam lingkup perbankan terletak pada ada atau tidaknya kerugian keuangan negara, suatu perbuatan yang melanggar hukum perbankan, baik dengan cara melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan, kemudian merugikan keuangan negara maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Sebaliknya, jika tidak ada kerugian keuangan negara maka merupakan tindak pidana perbankan atau bukan tindak pidana korupsi



- Bahwa jika suatu **tindak pidana perbankan** menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah, dapat dikategorikan **sebagai tindak pidana korupsi**. Pemberlakuan tindak pidana korupsi di bidang perbankan sudah teruji secara empirik yakni sudah biasa dipraktikkan dalam peradilan pidana. Bahkan, Mahkamah Agung sendiri menegaskan pendiriannya melalui SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 10 yang menyatakan bahwa “**sekali pun** modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan-undangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka UNDANG-UNDANG tindak pidana korupsi dapat diterapkan.
- Bahwa dalam konteks unsur kerugian keuangan negara pada Pasal 2 dan Pasal 3 UNDANG-UNDANG Tipikor, keuangan negara tersebut dapat didefinisikan sama dengan keuangan yang ada pada BUMN sesuai berdasarkan UNDANG-UNDANG 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.
- Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi bisa juga mencakup tindak pidana yang melanggar tindak pidana perbankan, namun dikarenakan bank tersebut adalah BUMN yang termasuk keuangan negara, maka tetap dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
- Bahwa apabila terdapat perkara **modus topengan kredit**, maka nasabah-nasabah yang mendapat *fee* merupakan kewenangan **dominus litis** kejaksaan untuk menentukan apakah nasabah-nasabah tersebut wajib menjadi tersangka atau tidak, namun apabila semua dijadikan tersangka seperti nasabah-nasabah yang mendapat *fee*, maka untuk kasus tindak pidana korupsi penyelewengan bansos penerima bansos tidak masuk akal apabila dijadikan tersangka.
- Bahwa untuk penerapan Pasal 3 Undang-Undang tipikor, maka tidak hanya pegawai negeri atau BUMN saja yang dapat dikenakan, untuk non pegawai negeri dan non pegawai BUMN dapat dikenakan juga, bahkan di surat edaran Mahkamah Agung, penerapan pasal 3 dan pasal 2 ditentukan berdasarkan nominal kerugian keuangan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur “perbuatan melawan hukum” dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang tipikor tidak harus hanya bertentangan dengan Undang-Undang saja, namun juga sop-sop internal perbankan.
- Bahwa unsur “perbuatan melawan hukum” dalam pasal 2 dan pasal 3 UNDANG-UNDANG TIPIKOR tidak harus hanya bertentangan dengan UNDANG-UNDANG saja, namun juga SOP-SOP internal Perbankan

2. Ahli **MOCHAMMAD IQBAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli :
 - Konsultan LAPI ITB, tahun 2011-2013
 - Pegawai BRI selaku Auditor pada BRI Regional Audit Office Bandung, tahun 2013- sekarang
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli:
 - SD Buah Batu 01 Bandung, lulus tahun 2000
 - MTSN Sukamanah Tasikmalaya, lulus tahun 2003
 - MAN 1 Bandung, lulus tahun 2006
 - S1 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNPAD, lulus tahun 2011
- Bahwa Ahli mempunyai Sertifikat Kompetensi Nomor 64121 1356 0006844 2023 untuk bidang Audit Internal Bank denngan Okupasi Khusus pada Pekerjaan Auditor BRI yang diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- Bahwa ahli hanya mempunyai Surat Perintah Audit Nomor : R.40a/RA- BDG/RAS/RA2/05 tanggal 31 Mei 2024 yang menugaskan ahli bersama rekan-rekan lainnya selaku Tim Auditor BRI untuk melakukan kegiatan Special Investigation Audit pada BRI Unit Kanoman Cabang Gunung Jati Cirebon tahun 2024 mulai tanggal 3 Juni 2024 terkait dengan adanya Penyimpangan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang menyebabkan kerugian keuangan negara pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman Tahun 2023.
- Bahwa Berdasarkan Surat Nomor R.789.E-RO-IV/HCP/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Pekerja Regional Audit Office Bandung, dengan jabatan asisten manajer regional.
- Bahwa Tugas dan Tangguung Jawab selaku Auditor :

halaman 127 dari 208 - Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- ☐ Menyusun perencanaan audit tahunan (PAT) dengan melakukan penelitian pendahuluan mulai dari pengumpulan sampai dengan analisa data dan menyajikan seluruh data atau informasi baik intern maupun eksternal
 - ☐ Membuat perencanaan Audit untuk Audit Kantor Cabang dengan melaksanakan Audit Tahunan dan melakukan kajian serta masukan terhadap pengembangan produk dan jasa kebijakan, prosedur peraturan serta ketentuan reorganisasi sistem dari Bank.
 - ☐ Membuat Laporan Hasil Audit dengan melakukan pengujian untuk mendapat bukti yang kompeten melalui inspeksi, observasi dan konfirmasi sebagai dasar penetapan risiko dan memberikan nilai tambah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 - ☐ Mendokumentasi hasil audit sesuai dengan ruang lingkup yang ditugaskan beserta dokumen pendukung lainnya.
 - ☐ Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan fungsi tugas tanggungjawab dan kompetensinya.
- Bahwa Di dalam BRI di Regional Audit Office ada yang namanya kegiatan regular audit yang dimana tiap tahun sudah direncanakan untuk melakukan pemeriksaan regular audit di cabang-cabang beserta unitnya di supervise di bawah Kanwil BRI Bandung. Pada pertengahan Tahun 2024, Tim ahli adalah termasuk yang melakukan kegiatan regular audit di BRI Cabang Cirebon Gunung Jati beserta unit supervisinya termasuk unit kanoman. Pada saat itu, salah satu yang dilakukan sample audit dilakukan BRI Unit Kanoman. Saat itu ahli melakukan sample dan menemukan adanya indikasi penyimpangan dengan melihat adanya aliran dana dari rekening-rekening debitur tersebut ke rekening orang lain yang dimana rekening yang dituju merupakan atas nama rekening yang sama yaitu Sdr. Arif.
- Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan lapangan On The Spot, maka didapat informasi bahwa Debitur-Debitur tersebut hanya dipinjam namanya untuk pengajuan pinjaman ke BRI yang dimana hasil pencairan pinjaman tersebut digunakan untuk pihak ketiga. Dari permohonan pengajuan kredit atas nama debitur-debitur tersebut ahli juga menemukan terdapat penyimpangan dengan adanya indikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan perahliaran usaha dan lain-lain serta debitur- debitur tersebut mengakui bahwa untuk pengajuan tersebut mereka dibantu oleh pihak ketiga Sdr. Otong Munandar, Sdr. Arif, Sdr. Wahyu. Ketiga orang tersebut, bekerjasama dengan pihak pihak internal BRI Unit Kanoman yaitu Sdr. Rizal Abdul Rhozak agar pengajuan debitur-debitur yang dipinjam namanya dapat dilakukan pencairan kredit.

Setelah itu, tim kami membuat laporan kepada pimpinan terkait dengan adanya dugaan penyimpangan yang kami temukan sehingga diputuskan bahwa Sdr. Rizal Abdul Rhozak selaku mantri BRI Unit Kanoman terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman.

- Bahwa nasabah yang ditemukan adanya penyimpangan kredit pada BRI Unit Kanoman, yaitu:

No	Nama Debitur	Tgl Resi	Plafond	Baki Debet
1.	Nurlaela	17/10/2023	50.000.000	42.734.293
2.	Rosi Septiani	26/10/2023	50.000.000	42.701.925
3.	Rockidza Wizaya	07/11/2023	50.000.000	43.821.602
4.	Imron Sunarto	17/11/2023	45.000.000	39.456.383
5.	Suwardi	21/11/2023	45.000.000	39.456.083
6.	Salna	13/12/2023	50.000.000	44.925.777
7.	Satari	18/12/2023	50.000.000	44.907.239
8.	Budi Kartini	27/12/2023	50.000.000	45.760.869
9.	Slamet Priatna	30/12/2023	50.000.000	45.493.566
10.	Agus Sugiono	06/10/2023	50.000.000	42.734.292
11.	Tan Ki Meng	03/11/2023	50.000.000	43.859.027
12.	Tarumli	10/11/2023	50.000.000	43.840.156
13.	Hendri Slamet	24/11/2023	50.000.000	43.820.599
14.	Budi Hartanto	12/12/2023	50.000.000	44.907.239
15.	Kurniawati	23/10/2023	50.000.000	42.734.286
16.	Nur Hindrayana	30/08/2023	50.000.000	41.203.227
17.	Abdul Romli	21/09/2023	50.000.000	41.626.535
18.	Adi Sugiono	20/12/2023	50.000.000	55.925.777
19.	Ahmad Sohibi	14/07/2023	50.000.000	39.376.153
20.	Irgi Indra Finaldi	06/09/2023	50.000.000	41.647.985
21.	Agustinus Suryadi	04/12/2023	50.000.000	44.925.777
22.	Sulaeman	16/12/2023	60.882.989	55.747.087
23.	Sandi Kurniawan	10/02/2023	44.472.073	43.443.453
24.	Saninten	27/03/2023	24.593.635	22.550.595
25.	Rudi Hartono	27/03/2023	63.177.786	60.179.850
26.	Rudi	15/04/2023	63.454.645	58.081.304
27.	Sumarno	17/04/2023	66.605.140	60.997.350
28.	Abdurohlim	08/08/2023	50.000.000	43.608.999
29.	Hilda Rahayu Rian	08/08/2023	75.000.000	68.653.176
TOTAL			1.488.186.268	1.318.120.604

- Bahwa **modus operandi** yang ditemukan oleh ahli terkait dengan penyimpangan terhadap pemberian kredit sebagaimana yang ada pada 29 debitur, yaitu:

- ☐ **Mantri Sdr. Rizal Abdur Rhozak** diminta bantuan oleh Sdr. Otong Munandar dan Sdr Wahyu Isna P. (perantara) untuk



memberikan pinjaman atas nama orang lain yang selanjutnya akan digunakan oleh pihak ketiga yaitu Sdr. Arif Haryanto dan Sdr. Wahyu Isna P.

- **Mantri Sdr. Rizal Abdur Rhozak** menerima calon-calon debitur dari Sdr. Otong Munandar, Sdr. Arif Haryanto dan Sdr. Wahyu Isna P. yang akan diprakarsa dan diajukan pinjaman ke BRI Kanoman dan hasil realisasi pinjaman selanjutnya akan digunakan oleh Sdr. Arif Haryanto dan Sdr. Wahyu Isna P.
- **Sdr. Arif Haryanto** diminta fee/imbal jasa sebesar Rp15 Juta dari hasil pencairan pinjaman yang diberikan kepada mantri Sdr. Rizal Abdur Rhozak sebesar Rp5 Juta, Sdr. Otong Munandar Rp5 Juta dan debitur yang namanya dipinjam Rp5 Juta.
- **Sdr. Wahyu Isna P.** memberikan fee/imbal jasa kepada mantri Sdr. Rizal Abdur Rhozak sebesar Rp1,5 Juta dari setiap pencairan pinjaman

- Bahwa Untuk pencairan kredit Debitur/Nasabah melakukan permohonan kredit ke Unit BRI, setelah melakukan permohonan Debitur menyerahkan persyaratan kredit berupa :

- KTP;
- KK;
- SKTU;
- BPKB (Pada saat 2023 tidak wajib, namun untuk mendukung saja);

Setelah persyaratan lengkap, dari Mantri BRI melakukan verifikasi data mengecek persyaratannya apakah sudah lengkap, lalu melakukan pengecekan terhadap SLI/BI Checking, setelah administrasi persyaratan dilengkapi maka Mantri melakukan survey langsung ke lapangan untuk memastikan usaha debitur layak atau tidak. Selanjutnya laporan survey tersebut diberikan kepada atasan (Kepala Unit) untuk memverifikasi kembali analisa yang dilakukan oleh mantri. Kepala Unit dalam hal ini tidak diwajibkan untuk melakukan survey ke lapangan, namun Kepala Unit meyakini bahwa data-data persyaratan telah sesuai apabila Kepala Unit ragu, maka Kepala Unit dapat melakukan kunjungan langsung ke lapangan.

Setelah Kepala Unit menyetujui persyaratan kredit, maka Pihak Bank memanggil calon debitur untuk datang ke kantor BRI untuk melakukan pencairan kredit ke Customer Service, lalu CS menyiapkan dokumen



dan melakukan pembukaan rekening untuk pencairan kredit setelah itu dana dicairkan ke rekening yang telah dibuat oleh CS tersebut.

- Bahwa untuk pencairan kredit yang dipakai oleh Sdr. Arif dan Sdr. Wahyu yang menggunakan dana-dana tersebut.
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan tersebut ahli menemukan adanya perbuatan melawan hukum yaitu melanggar:
 1. Surat Edaran Nomor SE.27-DIR/KEP/04/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 2. Surat Edaran Direksi BRI Nose: S.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin
- Penyebab terjadinya peristiwa tersebut:
 1. Mantri Sdr. Rizal Abdur Rhozak tidak patuh terhadap ketentuan pemberian kredit.
 2. Mantri Sdr. Rizal Abdur Rhozak tidak patuh terhadap praktek good corporate governance.
- Bahwa Dampak peristiwa tersebut
 1. Akibat pemberian kredit yang tidak sesuai ketentuan berpotensi merugikan BRI dengan sebesar Rp1.488.186.268,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah).
 2. Berpotensi menimbulkan risiko reputasi bagi BRI dengan adanya penggunaan kredit debitur oleh pihak ketiga melalui jasa perantara (calo).
- Bahwa sampai saat ini berdasarkan metode perhitungan Kerugian total (**Total Loss**) akibat tata kelola pemberian/penyaluran kredit yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan kredit bermasalah/macet sebagaimana **Laporan Hasil Investigasi Audit Nomor : R.42-RA-BDG/RAS/RA2/06/2024 Tanggal 27 Juni 2024** perihal Laporan hasil Investigasi Audit BRI Unit Kanoman Branch Office BRI Cirebon Gunung Jati sehingga kerugian berdasarkan plafond yang telah dicairkan adalah sebesar **Rp 1.488.186.268,-** (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah).
- 3. Ahli **MOCHAMMAD AZIZ ZAKARIA, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020 s/d sekarang bekerja sebagai auditor di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli:
 - 1997 s.d. 2003 SD Negeri Baros 2, Kota Cimahi;
 - 2003 s.d 2006 SMP Negeri 2, Kota Cimahi;
 - 2006 s.d 2009 SMA Negeri 20, Kota Bandung;
 - 2009 s.d 2014 S-1 Akuntansi di Universitas Kristen Maranatha, Kota Bandung.
- Bahwa Pengalaman Audit dan Reviu Ahli:
 - Reviu Laporan Keuangan Tahun 2020 pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
 - Reviu Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
 - Reviu Laporan Keuangan Tahun 2022 pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
 - Reviu Laporan Keuangan Tahun 2023 pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
 - Inspeksi Khusus Keuangan Tahun Anggaran 2020 pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
 - Inspeksi Khusus Keuangan Tahun Anggaran 2021 pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa Ahli telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan:
 - Diklat Fungsional Auditor Ahli Pertama dengan memperoleh Sertifikat Auditor Ahli Pertama Nomor: SERT-7126/DL/3/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;
 - Diklat Audit Investigasi dengan memperoleh Sertifikat Nomor: SERT- 8976/DL/3/2022 Tanggal 4 November 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;
 - Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa dengan memperoleh Sertifikat Nomor: SERT-0839/DL/4/2023 Tanggal 3 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik

halaman 132 dari 208 - Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Indonesia.

- Bahwa Dasar penugasan Ahli sebagai AHLI dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES) yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman Tahun 2023 (2024) adalah sebagai berikut:
 1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Nomor: B-2677/M.2.11/Fd.1/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara;
 2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: PRINT- 109/M.2/H.VI.3/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman Tahun 2023;
 3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Nomor: B - 150/M.2.11/Fd.2/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Permohonan Penunjukan Ahli;
 4. Surat Perintah (Keterangan Ahli) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: PRINT-221/M.2/H.VI.3/01/2025 tanggal 24 Januari 2025 untuk Memberikan keterangan sebagai ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES) yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman Tahun 2023 (2024).
- Bahwa pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat 22 menyebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,



yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Bahwa Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Maka dalam pengawasan internal instansi pemerintah audit dibagi menjadi:
 - a. Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
 - b. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan.
 - c. Audit dengan tujuan tertentu adalah audit diluar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Contohnya:
 - Audit investigasi adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya
 - Audit atas tindak kecurangan
 - Memproses TP/TGR
 - Audit khusus terhadap adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset, pelayanan publik atau pelaksanaan pemerintah.
 - Membantu aparat penegak hukum (APH) untuk memberikan keterangan ahli/ pendampingan pemberian keterangan ahli dalam peradilan kasus hasil pengawasan.
 - Membantu aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan



perhitungan kerugian keuangan Negara.

- Bahwa dasar penugasan Ahli sebagai AHLI dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman Tahun 2023 (2024) adalah sebagai berikut:
 1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Nomor: B-2677/M.2.11/Fd.1/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara;
 2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: PRINT- 109/M.2/H.VI.3/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman Tahun 2023
 3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Nomor: B - 150/M.2.11/Fd.2/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Permohonan Penunjukan Ahli.
 4. Surat Perintah (Keterangan Ahli) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: PRINT-221/M.2/H.VI.3/01/2025 tanggal 24 Januari 2025 untuk Memberikan keterangan sebagai ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman Tahun 2023 (2024).
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: R-1/H.VI.3/01/2025 tanggal 7 Januari 2025, ditemukan adanya penyimpangan dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit



Usaha Pedesaan Rakyat (KUPRA) pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman Tahun 2023 terhadap 29 nasabah yaitu:

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: R-1/H.VI.3/01/2025 tanggal 7 Januari 2025 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan data dan dokumen terdapat **jumlah pencairan Plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) /Kredit Usaha Pedesaan Rakyat (KUPRA)** atas 29 (dua puluh sembilan) nasabah sebesar **Rp1.540.000.000,00** (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah), dan **telah dilakukan pembayaran angsuran sehingga total baki debit per 30 November 2024** terhadap 29 nasabah sebesar **Rp1.279.873.771,00** (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga puluh satu rupiah).

Jumlah pencairan plafon dari 29 nasabah	1.540.000.000
Pembayaran angsuran dari 29 nasabah	260.126.229
Sisa tunggakan berdasarkan baki debit (November 2024)	1.279.873.771

Rincian detail sebagai berikut:

Tunggakan Sisa Baki Debit (November 2024) Kredit Usaha Rakyat KUPRA dari 21 (dua puluh satu) Nasabah	889.839.775
Tunggakan Sisa Baki Debit (November 2024) Kredit Usaha Rakyat (KUR)/KUPRA dari 8 (delapan) Nasabah	390.033.996
Pelunasan Pembayaran dari 6 (enam) Nasabah Angsuran sampai dengan Tahun 2024	(280.000.000)
2 (dua) Nasabah KUR yang sesuai syarat dan ketentuan sebagai debitur KUR	(109.759.004)
Total Kerugian Keuangan Negara	890.114.767

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak menghadirkan Ahli yang meringankan Terdakwa:

Menimbang, bahwa Terdakwa I **OTONG MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi **nasabah di Bank BRI Unit Kesambi Kota Cirebon Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013**, dengan mengambil pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar **Rp.10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) dan sudah lunas pinjamannya. Namun untuk Bank BRI Unit Kanoman Terdakwa tidak pernah menjadi nasabahnya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan pinjaman kredit secara pribadi di Bank BRI Unit Kanoman, namun awalnya Terdakwa dimintai tolong oleh Pak **ARIF HARIYANTO** selaku pengusaha gas di Kota Cirebon untuk mencari modal usaha yang awalnya butuh dana sebesar **Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya atas permintaan tolong Pak ARIF HARIYANTO tersebut Terdakwa menawarkan ke karyawan Terdakwa yang bernama **AHMAD SOHIBI** dan Pak AHMAD SOHIBI menyetujui untuk di pinjam namanya oleh Pak ARIF HARIYANTO tanpa paksaan apapun. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Pak **RIZAL** selaku Mantri di BRI Unit Kanoman untuk dapat dilakukan pengecekan KTP atas nama AHMAD SOHIBI di BI Cheking dan hasilnya nama AHMAD SOHIBI bersih (tidak ada tunggakan kredit). Selanjutnya atas persetujuan dari Pak AHMAD SOHIBI, Pak ARIF HARIYANTO meminta Pak AHMAD SOHIBI untuk menyiapkan kelengkapan berkas pengajuan pinjaman kredit berupa Surat Keterangan Usaha (SKU), KK, dan KTP. Setelah berkas persyaratan lengkap, selanjutnya diserahkan ke Terdakwa untuk menunggu kabar dari Pak RIZAL selaku Mantri BRI Unit Kanoman. Setelah mendapatkan kabar dari Pak RIZAL bahwa **sllick** (nama baik) Pak AHMAD SOHIBI bagus, selanjutnya dilakukan survey sebelum pencairan di rumah Pak AHMAD SOHIBI oleh Pak RIZAL dan Terdakwa ikut menemani. Setelah dilakukan survey, selanjutnya Terdakwa menunggu kabar lagi dari Pak RIZAL. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan kabar dari Pak RIZAL untuk Pak AHMAD SOHIBI datang ke Kantor BRI Unit Kanoman dan



Terdakwa menyuruh Pak AHMAD SOHIBI untuk datang langsung ke Bank BRI Unit Kanoman. Kemudian Pak AHMAD SOHIBI datang langsung ke Bank BRI Unit Kanoman sendirian.

Setelah proses pencairan kredit selesai, selanjutnya Pak AHMAD SOHIBI langsung bertemu dengan Pak ARIF HARIYANTO sendirian. Setelah bertemu dengan Pak ARIF HARIYANTO kemudian Pak AHMAD SOHIBI bercerita ke Terdakwa terkait **pinjaman kredit** sebesar Rp. **50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) sudah cair dan untuk buku tabungan beserta kartu ATM dan nomor PIN atas nama Pak AHMAD SOHIBI sudah diserahkan ke Pak ARIF HARIYANTO. Untuk **besar angsuran setiap bulannya** Rp. 1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Untuk jaminan berupa BPKB sepeda motor milik Pak ARIF HARIYANTO. Pak AHMAD SOHIBI juga meminta nama baiknya di jaga oleh Pak ARIF HARIYANTO. Dari hasil pinjam nama, Pak AHMAD SOHIBI menerima uang (fee) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Pak ARIF HARIYANTO. Selanjutnya Terdakwa hanya komunikasi dengan Pak ARIF HARIYANTO melalui telepon saja.

Berselang 5 (lima) bulan kemudian, Terdakwa dihubungi Pak ARIF HARIYANTO lagi untuk **meminta tolong mencarikan nasabah untuk mengajukan pinjaman kredit kembali** di BRI Unit Kanoman untuk modal usaha Pak ARIF HARIYANTO. Selanjutnya Terdakwa mulai mencari nasabah baru kembali untuk pengajuan pinjaman kredit melalui karyawan Terdakwa yang bernama **MONIC** yaitu **ROSI SEPTIANI** yang menerima uang (fee) dari Pak ARIF HARIYANTO sebesar **Rp. 5.000.000,00** (lima juta rupiah), berlanjut dengan karyawan lainnya yang bernama AGUSTINUS SURYADI yang juga menerima uang (fee) dari Pak ARIF HARIYANTO sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa **Jumlah karyawan Terdakwa** ada 6 (enam) orang. Yang dipinjam namanya untuk pengajuan kredit di BRI Unit Kanoman ada 3 (tiga) orang yaitu AHMAD SOHIBI, ROSI SEPTIANI, dan AGUSTINUS SURYADI. Untuk pinjaman kredit **masing-masing** sebesar **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa produk pinjaman kredit yang diambil oleh 3 (tiga) karyawan Terdakwa yang dipinjam namanya oleh Pak ARIF



HARIYANTO adalah KUPEDAS RAKYAT (KUPRA).

- Bahwa nama-nama nasabah yang Terdakwa bawa sendiri yaitu Pak **IMRON SUNARTO** selaku teman dekat yang bekerja sebagai tukang parkir, Ibu **SAINA**
 - Untuk nasabah atas nama AHMAD SOHIBI Terdakwa menerima Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Untuk nasabah atas nama ROSI SEPTIANI Terdakwa menerima Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - Untuk nasabah atas nama TANKIMENG Terdakwa menerima Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Untuk nasabah atas nama TARUMLI Terdakwa menerima Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk nasabah atas nama IMRON SUNARTO Terdakwa menerima Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk nasabah atas nama SUWARDI Terdakwa menerima Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Untuk nasabah atas nama AGUSTINUS SURYADI Terdakwa menerima Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - Untuk nasabah atas nama SAINA Terdakwa menerima Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - Untuk nasabah atas nama BUDI HARTONO Terdakwa menerima Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Untuk nasabah atas nama ADI SUGIONO Terdakwa menerima Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Total Terdakwa I OTONG MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD menerima uang terima kasih (fee) dari Pak ARIF HARIYANTO sebesar Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).

- Bahwa cara Pak ARIF HARIYANTO membayarkan fee kepada Terdakwa dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BNI milik isteri Terdakwa atas nama DEWI HERLINA yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya dan juga ke nomor rekening Bank BCA atas nama Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 818055 1914.
- Bahwa Seingat Terdakwa kurang lebih sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Pak ARIF HARIYANTO melalui rekening BNI atas nama istri Terdakwa DEWI HERLINA untuk menebus mobil Mitsubishi L 300 milik Pak ARIF HARIYANTO yang digadai ke teman Terdakwa Sdr. ANDRI. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Sdr. ANDRI dan Terdakwa mengambil mobil Mitsubishi L 300 tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **ARIF HARYANTO Bin OJO SUKARJO**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dari 21(dua puluh satu) Nasabah tersebut terjadi angsuran kredit bulanan yang macet pembayarannya sekitar bulan Agustus s/d bulan Nopember 2024, dengan alasan kondisi usaha gas yang Terdakwa tekuni/kerjakan saat ini sepi dan mengalami penurunan penjualan sehingga tidak bisa lancar membayarnya.
- Bahwa untuk membayar angsuran kredit bulanan terkait milik 21 (dua puluh satu) Nasabah yang Terdakwa pakai/Terdakwa pinjam tersebut Terdakwa memiliki rekening buku tabungan di Bank BRI Cabang Kanoman No. Rekening (lupa) dan Bank BCA Cabang Cangkol No. Rekening: 134 11 385 11 atas nama Terdakwa ARIF HARYANTO dan kedua rekening bank tersebut masih aktif dan belum ditutup dan saldo kurang lebih sekitar 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa ada tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gambirlaya Selatan RT.002/RW.006 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon sertifikat atas nama Terdakwa ARIF HARIYANTO nilai taksiran harga sekitar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) dan sudah ada sertifikatnya, namun terkait Sertifikat tanah tersebut saat ini dijaminkan di Bank Banten yang berada di Jalan Cibadang Bandung, karena waktu itu sertifikat tersebut Terdakwa agunkan/jaminkan untuk membeli rumah yang saat ini ditempati oleh Terdakwa dan keluarga di Jalan Gambirlaya Selatan RT.002/RW.006 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.
- Bahwa Terdakwa pernah pinjam uang dan masih punya pinjaman,



antara lain

- Bank batak (bernama Latersia Sinaga yang bertempat tinggal di Kuningan) dan jika ditutup utangnya sekitar Rp. 100 juta;
- Terdakwa punya utang juga di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) BINA ARTHA di Daerah kuningan sekitar 35 juta rupiah untuk lunasi pokok;
- Terdakwa juga utang di koperasi perorangan Laboksinaga di Pilang senilai Rp.17 jutaan.
- Terdakwa juga pinjam perorangan di Maringan Loban Gaol di Penggung Ciperna senilai Rp. 35 juta.:
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah melakukan peminjaman nama beberapa orang untuk menjadi nasabah peminjam di PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Gunung Jati Cirebon Unit Kanoman pada tahun 2023 tersebut, setelah cair pencairan kreditnya para nasabah tersebut kemudian uangnya telah Terdakwa pergunakan untuk usaha tabung Oxigen.
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan sdr. OTONG MUNANDAR, kemudian sekitar bulan Juni tahun 2023 Terdakwa bercerita kepada sdr. OTONG MUNANDAR dimana Terdakwa sedang membutuhkan uang/dana untuk usaha Oxigen, oleh karena Terdakwa tidak bisa pinjam di bank dikarenakan track record BI *Checking Collect* 5 Terdakwa tidak bagus oleh karena pernah mengambil kredit di rumah di Bank Pundi dan telah tidak beroperasi tahun 2013. Kemudian Sdr. OTONG MUNANDAR menawarkan bahwa BRI Unit Kanoman sedang ada program KUPRA dan Sdr. OTONG MUNANDAR bisa membantu melalui orang dalam (pokoknya aman temannya) dalam BRI bernama Sdr. ABDUL RHOZAK untuk membantu kelancaran pencairan kredit dengan cara : meminjam nama beberapa orang lain. Maka atas hal itu Terdakwa dan Sdr. OTONG MUNANDAR kemudian setuju dan sepakat untuk mencari beberapa nasabah yang sebagian besar adalah orang dekat Terdakwa yang Terdakwa kenal dan mereka semua bersedia tanpa paksaan, lalu Sdr. OTONG MUNANDAR akhirnya mendapatkan **sekitar 21 (dua puluh satu) orang** calon nasabah untuk **mengajukan kredit KUPRA**
- Bahwa dari para calon nasabah tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. OTONG MUNANDAR menawarkan melakukan pinjaman kredit



untuk menolong usaha Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. OTONG MUNANDAR sepakat menjanjikan imbalan kepada para calon nasabah tersebut untuk memberikan imbalan atau fee masing-masing antara Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan mereka menyetujuinya. Setelah mendapatkan beberapa nama calon nasabah tersebut, Sdr. OTONG MUNANDAR dan Terdakwa berkordinasi dengan Sdr. RIZAL ABDUL RHOZAK (Mantri BRI) guna mengecek KTP para calon nasabah tersebut secara *BI Cheking* bersih atau tidaknya dan setelah di lakukan pengecekan oleh Sdr. RIZAL ABDUL RHOZAK ternyata para nasabah tersebut bersih (belum ada pinjaman kreditnya), kemudian diajukan kepada BRI Unit Kanoman dan Sdr. OTONG MUNANDAR dan Sdr. RIZAL ABDUL RHOZAK bekerjasama melengkapi data-data dokumen yang diperlukan dalam persyaratan pinjaman kreditnya.

Setelah para nasabah tersebut disetujui dan berhasil melakukan pencairan kredit maka mendapatkan buku rekening tabungan yang dibukanya, maka buku tabungan dan kartu ATM tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan atau melalui Sdr. OTONG MUNANDAR, setelah itu Terdakwa membagi dana tersebut melalui transfer ATM kepada Sdr. OTONG MUNANDAR (di BNI dan BCA) Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per nasabah, dan Terdakwa transfer ke rekening Sdr. RIZAL ABDUL RHOZAK (Rekening BRI dan BNI) sekitar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per nasabah, oleh karena untuk fee nasabah dititipkan melalui rekening Sdr. OTONG MUNANDAR dan sisanya untuk keperluan usaha Terdakwa.

- Bahwa mengenai uang dari BRI Unit Kanoman yang cair pinjaman kreditnya dari para nasabah yang Terdakwa pinjam namanya tersebut, sebenarnya uangnya Terdakwa pergunakan untuk usaha OXIGEN di rumah Terdakwa di Kampung Gambirlaya Selatan Kelurahan Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon yang bernama VINA JAYA GAS yang memang membutuhkan dana sebesar sekitar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa Sebagian besar keberadaan fisik terkait Buku Tabungan/Rekening maupun Kartu ATM BRI para nasabah yang telah Terdakwa pinjam ada di rumah Terdakwa, sedangkan sekitar 6 (enam) orang nasabah ada dipegang mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan dan membayar angsuran kreditnya setiap bulan terhadap para nasabah yang Terdakwa pinjam tersebut adalah Terdakwa, dengan nominal angsuran antara Rp.1.915.000.- (satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) per bulan dan ada yang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulan, Terdakwa menyetorkannya terakhir kali sekitar bulan Agustus 2024 dan pernah juga Terdakwa 2 (dua) minggu yang lalu telah menyetor sekitar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000.- (lima ratus rupiah) untuk sekitar 11 (sebelas) nasabah melalui rekening.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada para nasabah tersebut dengan cara melakukan transfer melalui M. Banking dari rekening Terdakwa ke BCA Cabang Cangkol Cirebon rekening setiap nasabah kemudian rekening setiap nasabah akan di auto debet oleh pihak BRI Unit Kanoman setiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan, tugas Terdakwa hanyalah mencari calon nasabah sedangkan untuk kelengkapan administrasi yang mengurus semuanya adalah Sdr. OTONG MUNANDAR dan Sdr. RIZAL ABDUL RHOZAK.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui syarat dan ketentuan maupun siapa yang berhak mendapatkan produk kredit KUPRA atau KUR dan KUPEDES BRI unit Kanoman yang telah ditawarkan pinjaman kreditnya.
- Bahwa jumlah dana/uang hasil pencairan pinjaman kredit BRI yang telah Terdakwa terima dari pinjaman kredit per nasabah sekira Rp.33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah), sehingga tidak penuh sejumlah Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) dan uang tersebut sebenarnya juga ada untuk bayar cicilan Truck Mitsubishi Canter tahun 2010 untuk usaha milik Terdakwa di Bank Sinarmas Cabang Kuningan.
- Bahwa kendaraan Truck Mitsubishi Canter tahun 2010 milik Terdakwa dan masih atas nama orang lain bernama DEDE SAHRUL, yang dibayar di Bank Sinarmas, keberadaan fisiknya terakhir di sewa oleh Pak SUBANDI di Suryanenggala dan sudah sekitar 4 (empat) bulan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya, dikarenakan Terdakwa merasa di tipu dan katanya kendaraan tersebut digadaikan kepada orang lain.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundle Surat Edaran Nomor: SE.48 – DIR/HCS/09/2020 TENTANG PERATURAN DISIPLIN Dikeluarkan di Jakarta, 28 September 2020
2. 1 (satu) bundle Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT) Disahkan di Jakarta, 23 Maret 2020.
3. 1 (satu) bundle Laporan awal indikasi Fraud Mantri Rizal Abdur Rhozak BRI Unit Kanoman BO Cirebon Gunung Jati.
4. 1 (satu) bundle Surat Edaran Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO Dikeluarkan di Jakarta, 31 Januari 2020.
5. 1 (satu) bundle Surat Edaran Nomor: SE.29-DIR/KRD/05 2019 TENTANG KUPEDES Dikeluarkan di Jakarta, 16 Mei 2019.
6. 1 (satu) bundle Surat Keputusan NOKEP: 47- KC/VI/SDM/06/2022 Tentang ROTASI KANTOR CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK CIREBON GUNUNG DJATI dikeluarkan di Cirebon pada tanggal 30 Juni 2022
7. 1 (satu) bundle Surat Keputusan NOKEP: 242-DIR/JBR/04/2019 Tentang DESKRIPSI JABATAN UNIT KERJA MIKRO PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
8. 1 (satu) bundle Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
9. 1 (satu) Lembar Laporan Kunjungan Nasabah Auditee pada bulan April 2024
10. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Audit Nomor: R-40a/RA-BDG/RAS/RA2/05/2024 tertanggal 31 Mei 2024
11. 1 (satu) Bundle Rincian Temuan Audit dengan Judul Ex_Penggunaan Pinjaman oleh Pihak Ketiga melalui Perantara (calo) disertai adanya fee/imbal jasa kepada Pemrakarsa.
12. 1 (satu) Bundle Perhitungan Kerugian Finansial Bank Akibat Perbuatan Fraud Bidang Kredit periode perhitungan 30 Oktober 2024 oleh Auditor Mochammad Iqbal.
13. 1 (satu) Bundle Surat Rencana Perubahan Ketentuan Penyaluran KUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikro dan KUR Super Mikro Tahun 2023 Nomor B.2190- DIR/MBD/12/2022
tertanggal 28 Desember 2022

14. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama BUDI KARTINI
15. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama IMRON SUNARTO
16. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama IRGI INDRA FINALDI
17. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama ROSI SEPTIANI
18. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama ROCKIDZA WIZAYA
19. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama SELAMET PRIYATNA
20. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama TARUMLI
21. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama SAINA
22. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama SUWARDI
23. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama NURLAELA
24. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama TAN KI
25. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama ABDUL ROMLI
26. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama KURNIAWATI
27. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama SATARI
28. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama AGUS SUGIONO
29. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama HENDRI SLAMET
30. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama BUDI HARTONO
31. 1 (satu) Bundle Rekening Koran Pinjaman atas nama NUR HINDRAYANA
32. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama ADI SUGIONO
33. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama AHMAD

halaman 145 dari 208 - Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



SOHIBI

34. 1 (satu) Bundle Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama AGUSTINUS SURYADI
35. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Nurlaela beserta dengan lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, disertai foto Bersama debitur, Foto Surat Keterangan Usaha, Foto Kartu Keluarga, Foto KTP, Foto Akta Cerai.
36. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Nur Hindrayana beserta dengan lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Kartu Keluarga, Foto Surat Keterangan Usaha, Foto KTP, Foto Bersama debitur.
37. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Tan Ki Meng beserta dengan lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Kartu Keluarga, Foto Surat Keterangan RT RW, Foto KTP, Foto Bersama debitur.
38. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Rosi Septiani beserta lampirannya, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Bersama debitur, Foto KK, Foto KTP.
39. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Agustinus Suryadi beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto SKU, Foto KTP, Foto Bersama debitur.
40. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Satari beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto SKU, Foto KTP, Foto Bersama debitur.
41. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Budi Hartono beserta



lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto SKU, Foto Bersama debitur, Foto KTP.

42. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Budi Kartini beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto Akta Cerai, Foto SKU, Foto Bersama debitur, Foto KTP.
43. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Kurniawati beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Bersama debitur, Foto KK, Foto KTP.
44. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Hendri Slamet beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto Surat Kematian Istri, Foto KTP, Foto Bersama debitur, Surat Kuasa.
45. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Agus Sugiono beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Bersama debitur, Foto Akta Cerai, Foto KK, Foto KTP.
46. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Abdul Romli beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Akta Cerai, Foto SKU Mikro, Foto KTP, Foto Bersama debitur, Foto KK.
47. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Imron Sunarto beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumen survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto Bersama debitur, foto surat keterangan RT/RW, foto kartu keluarga, foto ktp.
48. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Irgi Indra finaldi beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form



rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto kartu keluarga, foto surat keterangan usaha, foto KTP, foto Bersama debitur.

49. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Selamat Priatna beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto kartu keluarga, foto surat keterangan pedagang, foto KTP, foto Bersama debitur.
50. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Suwardi beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto Bersama debitur, foto kartu keluarga, foto kutipan akta perceraian, foto surat keterangan usaha, foto KTP.
51. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Rockidza wiazaya beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto Bersama debitur, foto kartu keluarga, foto akta cerai, foto KTP.
52. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Saina beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, simulasi angsuran debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto Bersama debitur, foto surat keterangan usaha, foto kartu keluarga, foto KTP.
53. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Tarumli beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form putusan dan pencairan pinjaman, foto KTP, foto Kartu Keluarga, foto Bersama debitur, foto KTP.
54. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas nama Ahmad Sohobi beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form putusan dan pencairan pinjaman, Foto SKU Mikro, Foto KK, Foto KTP, Foto Bersama debitur.
55. 1 (satu) Bundle Surat Pengakuan Hutang atas Adi Sugiono beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey nasabah, form putusan dan pencairan pinjaman, Foto Bersama debitur, Foto SKU, Foto KK, Foto KTP.

56. 1 (satu) Bundle Akta Kematian Nomor 3274-KM-24092024-0007 atas nama NUR HINDRAYANA
57. 1 (satu) Lembar Nominatif Data BRI Unit Kanoman
58. 1 (satu) Lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dikarenakan Hukuman Disiplin atas nama Rizal Abdur Rhozak Nomor R.2434.e-RO-BDG/RHC/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024
59. 1 (satu) Bundle Surat Penetapan Peringatan Tertulis Nomor R.631-RO-BDG/RHC/07/2024 Sdr. Bahrudin Hidayat tertanggal 22 Juli 2024
60. 1 (satu) Bundle Lampiran 6c SK Direksi BRI Nokep 646- DIR/HCS/09/2020 tertanggal 29 September 2020 tentang Deskripsi Jabatan PT BRI
61. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132- 01-037527-53-5 atas nama Adi Sugiono.
62. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132- 01-037629-53-1 atas nama Selamat Priyatna.
63. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132- 01-037216-53-2 atas nama Suwardi
64. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132- 01-037333-53-8 atas nama Agustinus Suryadi
65. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132- 01-036631-53-5 atas nama Irgi Indra Finaldi
66. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132- 01-036156-53-5 atas nama Ahmad Sohobi
67. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132- 01-037254-53-0 atas nama Hendri Slamet
68. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132- 01-037186-53-3 atas nama Imron Sunarto
69. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132- 01-037418-53-2 atas nama Budi Hartono
70. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132- 01-037433-53-2 atas nama Saina
71. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132- 01-036761-53-4 atas nama Abdul Romli
72. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01-036942-53-8 atas nama Nurlaela
73. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132- 01-

halaman 149 dari 208 - Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

036992-53-3 atas nama Kurniawati

74. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132- 01-037148-53-5 atas nama Tarumli
75. 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Rockidza
76. 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Yanto
77. 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Agustinus Suryadi
78. 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Irgi
79. 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Gaga
80. 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Tarumli
81. 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Budi Hartono
82. 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Saina
83. 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Sohobi
84. 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Nurlaela
85. 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Imron Sunarto
86. 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Satari
87. 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Adi Sugiono
88. 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Abdul Romli
89. 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Suwandi
90. 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Kurniawati
91. 1 (satu) Buah Kartu Debit BRI atas nama Rosi Septiani
92. 1 (satu) bundle Kartu Debit BRI atas nama Budi Kartini
93. 1 (satu) bundle Kartu Debit BRI atas nama Nur Hindrayana
94. 1 (satu) bundle Kartu Debit BRI atas nama Hendri Slamet
95. 1 (satu) bundle Addendum I Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT Jaminan Kredit Indonesia Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: B.11/CRO/DSI/TPM/02/2023, Nomor: 03/PKS/OP-01/II/2023 tanggal 03 Februari 2023
96. 1 (satu) bundle Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Asuransi Kredit Indonesia Tentang Asuransi Kredit Kupedes Nomor: PKS.26-CRO/DSI/TPM/04/2023, Nomor: 005/PKS/ASK/PBI/IV/2023 tanggal 26 Juni 2023
97. 1 (satu) bundle Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT Jaminan Kredit Indonesia Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terdampak Pandemi Corona Virus Disease

halaman 150 dari 208 - Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (Covid-19) Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Nomor : B.12-CRO/DSI/TPM/02/2023, Nomor : 04/PKS/OP- 01/II/2023 tanggal 03 Maret 2023

98. 1 (satu) bundle Perhitungan Kerugian Finansial Bank Akibat Perbuatan Fraud Bidang Kredit tanggal 30 November 2024 oleh auditor BRI Mochammad Iqbal

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi **RIZAL ABDUR RHOZAK BIN H. ASOP BAHRUL ULUM** terhitung sejak 01 Januari 2021 ditugaskan sebagai Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Kanoman, Cabang Cirebon Gunung Jati berdasarkan Surat Keputusan Kantor BRI Cabang Cirebon Gunung Jati NOKEP: 164-KC/VI/SDM/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Rotasi Kantor Cabang PT. BRI, TBK Gunung Jati;
- Bahwa awalnya pada sekitar pertengahan tahun 2023 Terdakwa II ARIF HARYANTO membutuhkan dana sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) untuk keperluan modal atas usahanya berupa tabung oksigen yang berada di Kampung Gambirlaya Selatan Kelurahan Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, namun Terdakwa ARIF HARYANTO tidak bisa meminjam kredit dengan atas nama dirinya di bank dikarenakan status nama Terdakwa I ARIF HARYANTO tidak bagus pada sistem SLIK OJK/BI Checking dimana sebelumnya sudah pernah mengambil kredit di Bank Pundi dan saat ini dalam kondisi kredit macet. Kemudian, Terdakwa ARIF HARYANTO bertemu dengan rekannya yaitu Terdakwa OTONG MUNANDAR dan menceritakan permasalahan tersebut. Mendengar hal tersebut, Terdakwa OTONG MUNANDAR memberikan solusi bahwa ia mempunyai rekan bernama saksi **RIZAL ABDUR RHOZAK BIN H.ASOP BAHRUL ULUM** yang bekerja di BRI Cabang Gunung Jati Cirebon Unit Kanoman selaku mantri yang bisa membantu untuk kelancaran proses kredit dengan jenis KUPedes Rakyat (KUPRA) dengan memakai atas nama



beberapa debitur. Selanjutnya, Terdakwa OTONG MUNANDAR mempertemukan Terdakwa ARIF HARYANTO dengan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK untuk membahas permasalahan tersebut.

- Bahwa dalam pertemuan antara saksi **RIZAL ABDUR RHOZAK BIN H. ASOP BAHRUL ULUM**, Terdakwa OTONG MUNANDAR dan Terdakwa ARIF HARYANTO tersebut, selanjutnya Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK yang sedang membutuhkan calon nasabah kredit baru untuk memenuhi targetnya selaku mantri BRI langsung meminta nama- nama nasabah yang akan diajukan oleh para Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa OTONG MUNANDAR dan Terdakwa ARIF HARYANTO mencoba mengajukan meminjam nama nasabah dengan atas nama AHMAD SOHIBI lalu Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK memproses pengajuan tersebut dan melakukan survey on the spot tempat usaha debitur tersebut, setelah disetujui, dana kredit KUPRA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) telah cair melalui rekening nasabah, maka nasabah tersebut memberikan buku tabungan, kartu ATM dan memberitahukan pin ATM kepada Terdakwa OTONG MUNANDAR yang kemudian akan diberikan kepada Terdakwa ARIF HARYANTO. Setelah itu, Terdakwa ARIF HARYANTO melakukan transfer melalui rekening berupa fee/imbalan kepada rekening Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kepada Terdakwa OTONG MUNANDAR sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) serta nasabah AHMAD SOHIBI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) yang ditransfer melalui rekening Terdakwa I OTONG MUNANDAR yang nantinya akan diberikan kepada nasabah AHMAD SOHIBI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah).
- Bahwa setelah adanya pencairan pinjam nama atas nama nasabah AHMAD SOHIBI tersebut, Terdakwa ARIF HARYANTO kembali meminta tolong kepada Terdakwa OTONG MUNANDAR untuk kembali mengajukan pinjaman atas nama orang lain agar kebutuhan modal usaha dari Terdakwa ARIF HARYANTO sebesar kurang lebih tujuh ratus juta rupiah terpenuhi sehingga Terdakwa OTONG MUNANDAR dan Terdakwa ARIF HARYANTO sepakat untuk mencari nasabah untuk dipinjam nama dimana Terdakwa OTONG MUNANDAR mendapat 9 (sembilan) orang dan Terdakwa ARIF HARYANTO mendapat 12 (dua belas) orang. Kemudian, Para saksi tersebut mengumpulkan dokumen-dokumen kelengkapan persyaratan kredit tersebut atas 21 (dua puluh satu) orang tersebut dan memanipulasi apabila terdapat kekurangan dokumen (contoh akta cerai,



dll) untuk mengajukan nama-nama nasabah tersebut kepada Saksi RIZAL.

Bahwa saksi **RIZAL ABDUR RHOZAK BIN H.ASOP BAHRUL ULUM** pada saat pengajuan proses KUPRA atas nama- nama nasabah tersebut saksi **RIZAL ABDUR RHOZAK** telah mengetahui bahwa nasabah-nasabah yang diajukan oleh para Terdakwa hanya dipinjam namanya untuk kepentingan modal usaha saksi ARIF HARYANYO dengan dibantu Terdakwa OTONG MUNANDAR karena saksi **RIZAL ABDUR RHOZAK** merasa diuntungkan dari perbuatan tersebut sehingga saksi **RIZAL ABDUR** terhadap pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa ARIF HARYANTO dan Terdakwa OTONG MUNANDAR tersebut kepada BRI Unit Kanoman namun setelah dilakukan pengecekan dan verifikasi saksi **RIZAL** selaku Mantri menemukan diantara pengajuan – pengajuan tersebut para nasabah-nasabah yang diajukan oleh para Terdakwa hanya dipinjam namanya untuk kepentingan modal usaha saksi Arif namun karena setelah saksi **RIZAL** berkomunikasi dengan Terdakwa Arif maka saksi **RIZAL** tetap memproses pengajuan kredit tersebut meskipun terdapat persyaratan yang tidak sesuai sebagaimana semestinya dan/atau tidak sesuai ketentuan dikarenakan saksi **RIZAL** merasa diuntungkan dengan adanya pemberian fee/imbalan kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per pencairan kredit untuk tiap nasabah serta adanya pemenuhan target sebagai tugas saksi **RIZAL** selaku Mantri sehingga saksi **RIZAL** membantu proses dalam pencairan kredit tersebut dengan cara proses verifikasi dan analisa kredit dari pengajuan kredit atas verifikasi para nasabah yang dipinjam identitas-nya oleh Terdakwa ARIF HARYANTO dan Terdakwa OTONG MUNANDAR tersebut bisa lolos seolah-olah tidak bermasalah, bahkan saksi **RIZAL** bersepakat dengan Terdakwa ARIF HARYANTO dan Terdakwa OTONG MUNANDAR dimanipulasi agar kekurangan dokumen atau kelengkapan persyaratan kredit lainnya untuk dimanipulasi agar memenuhi persyaratan kredit, kemudian atas bantuan tersebut saksi **RIZAL** akan mendapatkan pembagian uang atas pencairan kredit dari para nasabah yang dipinjam identitasnya oleh Terdakwa ARIF HARYANTO dan saksi Otong Munandar.

Selanjutnya, di dalam pengajuan proses KUPRA atas nama- nama nasabah tersebut saksi **RIZAL** walaupun akhirnya telah mengetahui bahwa nasabah-nasabah yang diajukan oleh para Terdakwa hanya dipinjam namanya untuk kepentingan modal usaha saksi ARIF HARYANYO, Terdakwa tidak berusaha menghentikannya bahkan tetap memproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit tersebut meskipun terdapat persyaratan yang tidak sesuai sebagaimana semestinya dan/atau tidak sesuai ketentuan dikarenakan saksi **RIZAL** merasa diuntungkan serta adanya pemenuhan target sebagai tugas saksi **RIZAL** selaku mantri. Selain itu, para saksi juga membantu saksi **RIZAL** terdapat kekurangan dokumen atau kelengkapan persyaratan kredit lainnya untuk dimanipulasi agar memenuhi persyaratan kredit.

Bahwa perbuatan saksi **RIZAL** bersama-sama dengan Terdakwa **ARIF HARYANTO** dan Terdakwa **OTONG MUNANDAR** mencari para calon nasabah yang sebagian besar adalah orang dekat Terdakwa **OTONG MUNANDAR** yang Terdakwa **OTONG MUNANDAR** kenal dan mereka semua bersedia yang dijanjikan akan diberikan uang sebagai balas jasa meminjamkan identitasnya dilakukan dalam kurun tahun 2023 hingga tahun 2024 untuk melakukan pencairan kredit dan nasabah yang didapatkan yaitu sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Plafond (Rp)	Rekening	Keterangan
1.	Nurlaela	50.000.000	41320101380610	Debitur tidak memiliki usaha warung nasi melainkan bekerja sebagai SPG
2.	Rosi Septiani	50.000.000	41320101384210	Debitur tidak memiliki usaha
3.	Rockidza Wizaya	50.000.000	413201013853108	Debitur tidak memiliki usaha dan sehari-hari bekerja serabutan Dokumen akta cerai terindikasi palsu.
4.	Imron Sunarto	45.000.000	413201013907101	Debitur tidak memiliki usaha dan sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir Dokumen akta cerai terindikasi palsu.
5.	Suwardi	45.000.000	413201013919108	Debitur tidak memiliki usaha dan sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir
6.	Salna	50.000.000	413201014009100	Debitur tidak memiliki usaha



7.	Satari	50.000.000	413201014027108	Debitur tidak memiliki usaha dagang es buah dan sehari-hari bekerja sebagai tukang becak
8.	Budi Kartini	50.000.000	413201014050101	Debitur tidak memiliki usaha dagang ayam geprek dan sehari-hari bekerja sebagai tukang ngamen.
9.	Slamet Priatna	50.000.000	413201014056107	Debitur tidak memiliki usaha dagang pakaian dan sehari-hari bekerja sebagai office boy.

10.	Agus Sugiono	50.000.000	413201013769109	Usaha debitur sehari-hari sebagai tukang cat mobil. Dokumen akta cerai terindikasi palsu.
11.	Tan Ki Meng	50.000.000	413201013851106	-
12.	Tarumli	50.000.000	413201013889101	Debitur tidak memiliki usaha sehari-hari bekerja sebagai ku li bangunan. Dokumen akta cerai terindikasi palsu.
13.	Hendri Slamet	50.000.000	413201013947101	-
14.	Budi Hartanto	50.000.000	413201013994108	-
15.	Kurniawati	50.000.000	413201013828103	-
16.	Nur Hindrayana	50.000.000	413201013664101	Usaha warung kelontongan bukan usaha milik debitur melainkan usaha milik orang lain.



17.	Abdul Romli	50.000.000	413201013739100	Debitur tidak memiliki usaha tambal ban melainkan sehari-hari debitur bekerja serabutan.
18.	Adi Sugiono	50.000.000	413201014035101	Debitur tidak memiliki usaha bengkel motor melainkan sehari-hari debitur bekerja di bengkel motor milik orang lain.
19.	Ahmad Sohibi	50.000.000	413201013537100	Debitur tidak memiliki usaha jual pakaian sedangkan usaha jual pakaian adalah milik Sdr. Otong Munandar.
20.	Irgi Indra Finaldi	50.000.000	413201013676108	Usaha warung sembako yang dianalisa oleh Mantri bukan merupakan usaha milik debitur melainkan usaha milik orang tua debitur.
21.	Agustinus Suryadi	50.000.000	413201013962101	Usaha dagang es kelapa yang berlokasi di Jl. Sunyaragi sesuai surat keterangan usaha masih berjalan, namun berdasarkan hasil

Bahwa benar sebagaimana telah dijelaskan di atas saksi **RIZAL ABDUR RHOZAK BIN H. ASOP BAHRUL ULUM** selaku Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Kanoman, Cabang Cirebon Gunung Jati Telah menyalahgunakan **kesempatan atau sarana yang ada padanya karena**



jabatan atau kedudukannya karena dengan sengaja dan atas kehendaknya tidak melakukan Analisis sebagaimana kewajibannya, yaitu **Seharusnya menerapkan asas kehati-hatian (Prudential Banking)** dengan melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan sebagaimana standar prosedur memastikan kebenaran data dan informasi yang terdapat dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha, kelengkapan dokumen, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy setelah dibandingkan dengan asli dokumen, terhadap data kelengkapan syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) secara benar karena saksi **RIZAL ABDUR RHOZAK BIN H.ASOP BAHRUL ULUM** telah mengetahui bahwa data dan dokumen dari para nasabah yang diajukan oleh Terdakwa ARIF HARYANTO dan Terdakwa OTONG MUNANDAR tersebut, selanjutnya setelah saksi **RIZAL ABDUR** menyetujui Analisa kredit tersebut dokumen tersebut diajukan kepada kepala unit untuk dilakukan pemutusan kredit.

Bahwa saksi **RIZAL ABDUR** selaku Mantri pemrkarsa memiliki tugas **Melaksanakan kegiatan prakarsa, analisis kredit**, rekomendasi, **pengendalian kualitas kredit**, realisasi penghapusbukuan (PH) dan pemasukan recove/yDaftar Hitam (DH) serta **Melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan (off/on site) kinerja portfolio/ account nasabah bisnis mikro** namun dalam prakteknya justru terjadi **kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** terdapat *fraud* dalam proses pengajuan hingga pencairan kredit pada BRI Unit Kanoman sehingga terjadi penyimpangan terhadap asas perkreditan / pembiayaan yaitu Memprakarsai / memutus kredit dimana analisis dan evaluasi kredit tidak sesuai ketentuan yang berlaku, Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*on the spot*), baik terhadap tempat usaha, agunan maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari debitur / pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya, Tidak melakukan dokumentasi dan administrasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku, Memberikan kredit fiktif dan/atau topengan dan /atau tempelan, Menggunakan jasa perreferralan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan perusahaan dan/atau debitur/referralan debitur, Memprakarsai dan / atau memutus kredit yang didalamnya terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi **RIZAL ABDUR** bersama – sama dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR dan Terdakwa ARIF HARYANTO sebagaimana telah dijelaskan di atas dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu dengan cara setelah pencairan terhadap kredit KUPRA kepada 21 (dua puluh satu) rekening nasabah tersebut, para nasabah memberikan buku tabungan, kartu ATM, pin ATM kepada Terdakwa ARIF HARYANTO atau melalui Terdakwa OTONG MUNANDAR sehingga untuk penyimpanan buku tabungan dan kartu ATM untuk 21 (dua puluh satu) nasabah tersebut ada pada saksi ARIF HARYANTO. Selanjutnya Terdakwa OTONG MUNANDAR dan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK mendapat imbalan/fee sebesar masing-masing Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per nasabah dan para Terdakwa sepakat memberikan fee kepada nasabah-nasabah yang dipinjam namanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) hingga Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per nasabah (variatif). Sisa dari dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ARIF HARYANTO yaitu modal usaha tabung oksigen yang berada di Kampung Gambirlaya Selatan Kelurahan Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon.
- Bahwa benar terhadap adanya pencairan tersebut, Terdakwa OTONG MUNANDAR dan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK menerima masing-masing fee sebesar total Rp 104.000.000,- (seratus empat juta Rupiah), sedangkan Terdakwa ARIF HARYANTO menerima dari nominal pencairan yang dikurangi oleh fee Terdakwa OTONG MUNANDAR dan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK serta imbalan kepada seluruh nasabah sehingga kurang lebih mendapat sebesar sekitar tujuh ratus juta Rupiah, selanjutnya Bahwa Terdakwa ARIF HARYANTO setelah mendapat keuntungan dari pencairan nasabah tersebut, mendapat modal untuk usaha gas oxygen tersebut dan mendapat keuntungan dalam usahanya setiap bulan kurang lebih sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), dan tiap bulan Terdakwa ARIF HARYANTO mencicil angsuran dari pinjam nama nasabah tersebut dari 21 nasabah yaitu sekitar Rp40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) sehingga Terdakwa ARIF HARYANTO dari adanya profit tiap bulan dari usahanya pada waktu itu masih dapat melakukan cicilan untuk pinjaman 21 nasabah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada sekitar tahun 2024, terdapat laporan kepada Saksi ASEP DIKDIK SODIKIN selaku Risk and Compliance Unit BRI Cabang Cirebon Gunung Jati yang didapat dari Saksi Rahmadi selaku Kepala Unit BRI Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman yang menyatakan bahwa pada saat Saksi RAHMADI on the spot ke lapangan ditemukan adanya anomali data penggunaan kredit dan adanya keterangan nasabah kredit yang ada di unit kanoman yang dimana penggunaan/pencairan dana kredit yang diajukan atas Namanya tidak diterima/dipakai seutuhnya oleh nasabah tersebut. Setelah itu, Saksi ASEP DIKDIK SODIKIN melakukan klarifikasi terhadap mantri yang bertanggung jawab terhadap nasabah kredit. Kemudian, yang bersangkutan mengakui bahwa hal tersebut terjadi awalnya dikarenakan mantri tersebut yang bernama Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK bahwa mantri tersebut bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mencari nasabah yang dapat digunakan sebagai atas nama pengajuan kredit. Kemudian setelah mendapat nasabah, nasabah tersebut yang akan dipakai Namanya untuk pengajuan kredit diimingi untuk diberi imbalan atas adanya pencairan kredit. Setelah dana kredit cair ke rekening nasabah tersebut, dana dialihkan kepada pihak ketiga lalu mantri beserta nasabah mendapat upah atas cairnya dana tersebut. Kemudian, dana tersebut digunakan oleh pihak ketiga yaitu Terdakwa OTONG MUNANDAR dan saksi
- Bahwa benar berdasarkan temuan internal BRI per Juni 2024, maka terdapat kerugian yang dialami BRI Unit Kanoman terhadap pencairan kredit 21 nasabah tersebut dengan plafond sebesar Rp 1.040.000.000,- (satu miliar empat puluh juta Rupiah) dan baki debit (sisa hutang) sebesar Rp 904.858.790,- (sembilan ratus empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa Bersama – sama dengan Terdakwa OTONG MUNANDAR dan Terdakwa ARIF HARYANTO berdasarkan laporan auditor internal BRI melanggar peraturan sebagai berikut: ARIF HARYANTO . Selanjutnya Saksi ASEP DIKDIK SODIKIN menindaklanjuti permasalahan tersebut untuk membuat laporan kepada pimpinan BRI:
 - Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point XI. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1,3 dan 4 pada lembar lanjutan ke 16-17),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran BRI Nomor SE.27-DIR/KEP/04/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bagian 2.3 huruf a poin v;
 - Surat Edaran BRI Nose: S.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin bagian 2.1(1a,1b,1c), bagian 5.1, bagian 5.2 (1a,1b,1c), bagian 5.3 (1,2), 5.4 (3) dan lampiran 3 (matriks pelanggaran etika dan reputasi serta pelanggaran fundamental);
 - Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRI Nomor: JL.12-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT (pada bagian 5.23 Pengajuan Pinjaman hal 5-11, bagian 5.15 Analisis dan Evaluasi Mantri hal 5-14).
- Bahwa benar perbuatan saksi **RIZAL ABDUR** bersama dengan Terdakwa ARIF HARYANTO dan Terdakwa OTONG MUNANDAR tersebut telah merugikan kerugian keuangan negara pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman yang berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Pehitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor R- 01/H.VI.3/01/2025 tanggal 07 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagaimana pada Bab II Angka 2.3 huruf b halaman 35 menyimpulkan atas perbuatan para Terdakwa bersama saksi RIZAL ABDUR RHOZAK terhadap penyelewengan dana kredit atas adanya pencairan 21 (dua puluh) rekening pinjaman nasabah KUPRA telah menimbulkan kerugian keuangan negara pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Kanoman, Cabang Cirebon Gunung Jati sebesar Rp 889.839.775,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- **PRIMAIR:** melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**
- **SUBSIDAIR:** melanggar **Pasal 3 Jo. Pasal 18** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tentang penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa **64 ayat (1) KUHPidana** adalah tentang Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai Saksi dalam persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa “setiap orang” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat dari pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaat norm*), subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan. Mereka yang disebut sebagai subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma. Objek norma (*normgedrag*) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (*operator norma* atau *modus perilaku*).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut Majelis unsur “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyanggah hak dan kewajiban baik perseorangan (*naturlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai *norma addresaat* dan atau *subject norm* yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **OTONG MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD dan ARIF HARYANTO Bin OJO SUKARJO** sebagai Terdakwa di persidangan, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa tersebut membenarkan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya maka yang dimaksud “setiap orang” disini adalah **OTONG MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD dan ARIF HARYANTO Bin OJO SUKARJO SUTARDI** sebagai orang (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembuktian unsur setiap orang ini terbatas kepada siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dimaksud dan diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini maka cukup pula bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Para Terdakwa, sebagai *addresaat norm* tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan-perbuatan (*norm gedrag*) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa walaupun berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan; “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, dalam perkembangannya pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukum secara materil.



Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifat melawan hukum materiil dalam putusan-putusan tersebut diatas adalah pertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan; “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Sehingga dalam hal Hakim mencari makna “melawan hukum” sudah seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga Majelis berpendapat pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum dalam secara materiil baik formil maupun materiil sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal memandang unsur melawan hukum, Majelis sependapat dengan teori hukum dan pandangan yang menyatakan antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) ini dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana Pasal 3 *inheren*, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan *genusnya*, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *speciesnya*. Sifat *inheren* penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara *mutatis mutandis* unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013).



Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah bagian inti (*bestanddel delik*) dari ketentuan Pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsur melawan hukum ini berdasar fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ialah sebagai berikut:

- Bahwa atas pencairan terhadap kredit KUPRA kepada 21 (dua puluh satu) rekening nasabah tersebut, para nasabah memberikan buku tabungan, kartu ATM, pin ATM kepada Terdakwa II ARIF HARYANTO atau melalui Terdakwa I OTONG MUNANDAR sehingga untuk penyimpanan buku tabungan dan kartu ATM untuk 21 (dua puluh satu) nasabah tersebut ada pada Terdakwa II ARIF HARYANTO. Selanjutnya, Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan saksi RIZAL ABDUR RHOZAK mendapat imbalan/fee sebesar masing-masing Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per nasabah dan para Terdakwa sepakat memberikan fee kepada nasabah-nasabah yang dipinjam namanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) hingga Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per nasabah (variatif). Sisa dari dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II ARIF HARYANTO yaitu modal usaha tabung oksigen yang berada di Kampung Gambirlaya Selatan Kelurahan Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon.
- Bahwa fee yang diberikan kepada Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK dan Terdakwa I OTONG MUNANDAR oleh Terdakwa II ARIF HARYANTO adalah masing-masing 10 persen dari pencairan yang ada.
- Bahwa terhadap adanya pencairan tersebut, Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK menerima masing-masing fee sebesar total Rp104.000.000,- (seratus empat juta Rupiah), sedangkan Terdakwa II ARIF HARYANTO menerima dari nominal pencairan yang dikurangi oleh fee Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Saksi RIZAL ABDUR RHOZA serta imbalan kepada seluruh nasabah sehingga kurang lebih mendapat sebesar sekitar tujuh ratus juta Rupiah.



- Bahwa Terdakwa II ARIF HARYANTO setelah mendapat keuntungan dari pencairan nasabah tersebut, mendapat modal untuk usaha gas oxygen tersebut dan mendapat keuntungan dalam usahanya setiap bulan kurang lebih sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), dan tiap bulan Terdakwa II ARIF HARYANTO mencicil angsuran dari pinjam nama nasabah tersebut dari 21 nasabah yaitu sekitar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) sehingga Terdakwa II ARIF HARYANTO dari adanya profit tiap bulan dari usahanya pada waktu itu masih dapat melakukan cicilan untuk pinjaman 21 nasabah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dalam hal perbuatan **kerja sama** antara Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Terdakwa II ARIF HARYANTO serta Saksi RIZAL ABDUR RHOZAL dalam hal melakukan penyimpangan kredit KUPRA **dengan cara melakukan topengan** atas nama 21 (dua puluh satu) nasabah adalah bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan adanya aliran dana kredit sebagai berikut:

- Rp104.000.000,- (seratus empat juta Rupiah) kepada Terdakwa I OTONG MUNANDAR berupa *fee* pencairan 21 (dua puluh satu) nasabah yang dipinjam namanya oleh Terdakwa II ARIF HARYANTO untuk keperluan modal usaha *oxygen*.
- Rp104.000.000,- (seratus empat juta Rupiah) kepada Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK berupa *fee* pencairan 21 (dua puluh satu) nasabah yang dipinjam namanya oleh Terdakwa II ARIF HARYANTO untuk keperluan modal usaha *oxygen*.
- Rp 2.500.000.000,- s/d Rp 5.000.000,- tiap nasabah (variatif nominalnya) berupa imbalan telah dipinjam namanya untuk pengajuan kredit KUPRA.
- Sekitar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) untuk keperluan modal usaha Terdakwa II ARIF HARYANTO serta adanya keuntungan dalam usaha Terdakwa II ARIF HARYANTO dengan setiap bulan kurang lebih sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Terdakwa II **ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO memanfaatkan kewenangan jabatan yang ada pada diri Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK** selaku mantri BRI Unit Kanoman yang berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRI Nomor: JL.12-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT bagian 5.15 Analisis dan Evaluasi Mantri hal 5-14 mengatur bahwa Mantri mempunyai kewenangan



sebagai memastikan keabsahan kelengkapan dokumen pengajuan kredit dan wajib menganalisis kondisi nasabah (5C Analysis).

Menimbang, bahwa Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK atas perbuatan tersebut, selaku mantri BRI Unit Kanoman telah melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan pada jabatannya dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Terhadap perbuatan Para Terdakwa dan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK berdasarkan laporan auditor internal BRI melanggar peraturan sebagai berikut:
- Surat Edaran BRI Nomor: SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point XI. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1,3 dan 4 pada lembar lanjutan ke 16-17),
- Surat Edaran BRI Nomor SE.27-DIR/KEP/04/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bagian 2.3 huruf a poin v;
- Surat Edaran BRI Nose: S.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin bagian 2.1(1a,1b,1c), bagian 5.1, bagian 5.2 (1a,1b,1c), bagian 5.3 (1,2), 5.4 (3) dan lampiran 3 (matriks pelanggaran etika dan reputasi serta pelanggaran fundamental);
- Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRI Nomor: JL.12-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT (pada bagian 5.23 Pengajuan Pinjaman hal 5-11, bagian 5.15 Analisis dan Evaluasi Mantri hal 5-14).

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya kewenangan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK selaku mantri untuk melakukan analisis kredit pada jenis kredit mikro, maka perbuatan para Terdakwa dan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK dalam hal topengan kredit KUPRA pada BRI Unit Kanoman dapat dilakukan. Dengan demikian antara kewenangan yang ada pada Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang bukanlah pegawai BRI (Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara) **adalah perbuatan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan**. Hal tersebut sebagaimana diuraikan di atas, juga telah sejalan sebagaimana adanya penerapan dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 39 / Pid.Sus /- TPK / 2013 / PN.JKT.PST. Dari pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. yang penting untuk diperhatikan adalah Terdakwa Ahmad Fathanah tersebut diputus bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang salah satu unsurnya adalah "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" yang pada saat itu, Terdakwa Ahmad Fathanah bukan seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara akan tetapi yang memenuhi unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut adalah Luthfi Hasan Ishaq. Dalam kasus tersebut, pertanggungjawaban pidana Terdakwa Ahmad Fathanah bergantung pada peserta lainnya yaitu Luthfi Hasan Ishaq selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

Selain dalam pertimbangan penerapan dalam putusan kasus tersebut di atas, menurut keterangan Ahli Pidana Dr. Teddy Asmara, Sh., M.Hum dalam persidangan menyatakan bahwa penerapan unsur "*penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" yang ada pada salah satu unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan baik terhadap Terdakwa yang mempunyai kapasitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, maupun Terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam praktiknya..

Menimbang, bahwa Saksi Rizal Abdur Rhozak (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sejak 01 Januari 2021 ditugaskan **sebagai Mantri Pemrakarsa** (RM Mikro) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Kanoman, Cabang Cirebon Gunung Jati berdasarkan Surat Keputusan Kantor BRI Cabang Cirebon Gunung Jati NOKEP : 164-KC/VI/SDM/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Rotasi Kantor Cabang PT. BRI, TBK Gunung Jati; selaku Mantri merupakan perbuatan yang **bersifat melawan hukum secara spesifik atau berwujud pada penyalahgunaan kewenangan** yang dilakukan oleh Saksi Rizal Abdur Rhozak dalam Jabatan atau Kedudukannya sebagai Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) sebagaimana **diatur dalam Pasal 3** Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **secara melawan hukum tidak terpenuhi**.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur-unsur dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Ad 1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai dakwaan Primair dan telah terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair ini pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair, maka unsur setiap orang *telah terpenuhi* ;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono SH.. dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan “**menguntungkan**” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Adam Chazawi, dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Revisi, 2016, halaman 74: diri sendiri artinya kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, pengertian korporasi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.



Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta hukum dalam hubungannya dengan unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang dipertimbangkan di bawah ini:

- Atas pencairan terhadap kredit KUPRA kepada 21 (dua puluh satu) rekening nasabah tersebut, para nasabah memberikan buku tabungan, kartu ATM, pin ATM kepada Terdakwa II ARIF HARYANTO atau melalui Terdakwa I OTONG MUNANDAR sehingga untuk penyimpanan buku tabungan dan kartu ATM untuk 21 (dua puluh satu) nasabah tersebut ada pada Terdakwa II ARIF HARYANTO. Selanjutnya, Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan saksi RIZAL ABDUR RHOZAK **mendapat imbalan/fee sebesar masing-masing Rp5.000.000,-** (lima juta Rupiah) per nasabah dan para Terdakwa sepakat memberikan fee kepada nasabah-nasabah yang dipinjam namanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) hingga Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per nasabah (variatif). Sisa dari dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II ARIF HARYANTO yaitu modal usaha tabung oksigen yang berada di Kampung Gambirlaya Selatan Kelurahan Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon.
- Bahwa fee yang diberikan kepada Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK dan Terdakwa I OTONG MUNANDAR oleh Terdakwa II ARIF HARYANTO adalah masing-masing 10 persen dari pencairan yang ada.
- Bahwa terhadap adanya pencairan tersebut, Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK menerima masing-masing fee sebesar total Rp104.000.000,- (seratus empat juta Rupiah), sedangkan Terdakwa II ARIF HARYANTO menerima dari nominal pencairan yang dikurangi oleh fee Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Saksi RIZAL ABDUR RHOZA serta imbalan kepada seluruh nasabah sehingga kurang lebih mendapat sebesar sekitar tujuh ratus juta Rupiah.
- Bahwa Terdakwa II ARIF HARYANTO setelah mendapat keuntungan dari pencairan nasabah tersebut, mendapat modal untuk usaha gas oxygen tersebut dan mendapat keuntungan dalam usahanya setiap bulan kurang lebih sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta



Rupiah), dan tiap bulan Terdakwa II ARIF HARYANTO mencicil angsuran dari pinjam nama nasabah tersebut dari 21 nasabah yaitu sekitar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) sehingga Terdakwa II ARIF HARYANTO dari adanya profit tiap bulan dari usahanya pada waktu itu masih dapat melakukan cicilan untuk pinjaman 21 nasabah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dalam hal perbuatan kerja sama antara Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Terdakwa II ARIF HARYANTO serta Saksi RIZAL ABDUR RHOZAL dalam hal melakukan penyimpangan kredit KUPRA dengan cara melakukan topengan atas nama 21 (dua puluh satu) nasabah adalah bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan adanya aliran dana kredit sebagai berikut:

- Rp104.000.000,- (seratus empat juta Rupiah) kepada Terdakwa I OTONG MUNANDAR berupa fee pencairan 21 (dua puluh satu) nasabah yang dipinjam namanya oleh Terdakwa II ARIF HARYANTO untuk keperluan modal usaha oxygen.
- Terdakwa I OTONG MUNANDAR berupa fee pencairan 21 (dua puluh satu) nasabah yang dipinjam namanya oleh Terdakwa II ARIF HARYANTO untuk keperluan modal usaha oxygen.
- Rp104.000.000,- (seratus empat juta Rupiah) kepada Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK berupa fee pencairan 21 (dua puluh satu) nasabah yang dipinjam namanya oleh Terdakwa II ARIF HARYANTO untuk keperluan modal usaha oxygen.
- Rp 2.500.000.000,- s/d Rp 5.000.000,- tiap nasabah (variatif nominalnya) berupa imbalan telah dipinjam namanya untuk pengajuan kredit KUPRA.
- Sekitar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) untuk keperluan modal usaha Terdakwa II ARIF HARYANTO serta adanya keuntungan dalam usaha Terdakwa II ARIF HARYANTO dengan setiap bulan kurang lebih sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya “



Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono S.H.. dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan **“menyalahgunakan kewenangan**, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan. kesempatan. atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kewenangan”** adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”. Adapun yang dimaksud dengan **“kesempatan”** adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya **“kesempatan”** diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada. Sedangkan yang dimaksud dengan **“sarana”** adalah “syarat atau cara atau media” dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur penyalahgunaan wewenang, jabatan, dan kedudukan dalam beberapa kasus dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang tidak mempunyai jabatan, kedudukan dan kesempatan selaku Pegawai Negeri, sepanjang Terdakwa tersebut melakukan kerjasama terhadap Terdakwa lain yang mempunyai jabatan. Kedudukan dan kesempatan selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Hal ini dapat dilihat dalam Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor : 39 / Pid.Sus /- TPK / 2013 / PN.JKT.PST yaitu : “Bahwa dari uraian dakwaan sedemikian itu terlihat bahwa unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” dalam Dakwaan Ke-Satu Pertama ini dirumuskan



sebagai satu kesatuan dalam suatu bentuk penyertaan (*deelneming*) antara Terdakwa dan Luthfi Hasan Ishaaq, yaitu Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Luthfi Hasan Ishaaq selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara. Oleh karena itu, terbukti atau tidak terbuktinya unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” dalam perkara a quo tidaklah dapat dipisahkan dengan terbukti atau tidak terbuktinya Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Luthfi Hasan Ishaaq selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang mengatur **perbuatan secara bersama-sama sebagai penyertaan (*deelneming*) dimaksud.**” Jadi dalam kasus-kasus tertentu apabila hanya salah seorang pelaku saja yang telah memenuhi syarat yang telah disebutkan dalam rumusan pasal yang dilanggar maka hal tersebut menentukan pula pertanggungjawaban bagi pelaku peserta lain yang tidak memenuhi syarat, namun yang perlu **dibuktikan adalah kebenaran dari keterlibatan antar masing – masing pelaku** dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga perbuatan dari masing – masing peserta **dipandang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan** (Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penyertaan (*deelneming*) yang tidak Memiliki Kualitas Pribadi dalam Tindak Pidana Korupsi, JESS (*Journal of Education on Social Science*) Volume 4 Number 1 April 2020, hal. 80, 81). Sehingga dalam hal ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum atas suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, pejabat Negara maupun penyelenggara Negara meskipun Terdakwa bukan seorang pegawai negeri, pejabat maupun penyelenggara Negara.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil penyidikan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk, dan barang bukti yaitu:

- Bahwa Saksi Rizal Abdur Rhozak (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sejak 01 Januari 2021 ditugaskan sebagai Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Kanoman, Cabang Cirebon Gunung Jati berdasarkan Surat Keputusan Kantor BRI Cabang Cirebon Gunung Jati NOKEP: 164-KC/VI/SDM/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Rotasi Kantor Cabang PT. BRI, TBK Gunung Jati;
- Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRI Nomor: JL.12-



KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT bagian 5.15 Analisis dan Evaluasi Mantri hal 5-14 mengatur bahwa Mantri mempunyai kewenangan sebagai memastikan keabsahan kelengkapan dokumen pengajuan kredit dan wajib menganalisis kondisi nasabah (5C Analysis).

- Bahwa awalnya pada sekitar pertengahan tahun 2023, Terdakwa II ARIF HARYANTO membutuhkan dana sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) untuk keperluan modal atas usahanya berupa tabung oksigen yang berada di Kampung Gambirlaya Selatan Kelurahan Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, namun Terdakwa II ARIF HARYANTO tidak bisa meminjam kredit dengan atas nama dirinya di bank dikarenakan status nama Terdakwa II ARIF HARYANTO tidak bagus pada sistem SLIK OJK/BI Checking dimana sebelumnya sudah pernah mengambil kredit di Bank Pundi dan saat ini dalam kondisi kredit macet. Kemudian, Terdakwa II ARIF HARYANTO bertemu dengan rekannya yaitu Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan menceritakan permasalahan tersebut. Mendengar hal tersebut, Terdakwa I OTONG MUNANDAR memberikan solusi bahwa ia mempunyai rekan bernama Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK yang bekerja di BRI Cabang Gunung Jati Cirebon Unit Kanomanselaku mantri yang bisa membantu untuk kelancaran proses kredit dengan jenis Kupedes Rakyat (KUPRA) dengan memakai atas nama beberapa debitur. Selanjutnya, Terdakwa I OTONG MUNANDAR mempertemukan Terdakwa II ARIF HARYANTO dengan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK untuk membahas permasalahan tersebut.
- Bahwa seorang Mantri di Bank BRI Unit Kanoman salah satunya memiliki kewenangan sebagai analis dan pemerakarsa kredit dengan klasifikasi kredit mikro dimana untuk fasilitas kredit KUR dan KUPRA (kredit mikro) merupakan kewenangan seorang mantri untuk menentukan kelayakan pengajuan kredit tersebut.
- Kemudian dalam pertemuan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi RIZAL tersebut, Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK yang sedang membutuhkan calon nasabah kredit baru untuk memenuhi targetnya selaku mantri BRI langsung meminta nama-nama nasabah yang akan diajukan oleh para Terdakwa. Selanjutnya para Terdakwa mencoba mengajukan meminjam nama nasabah dengan atas nama AHMAD SOHIBI lalu Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK memproses pengajuan tersebut dan melakukan



survey on the spot tempat usaha debitur tersebut, setelah disetujui, dana kredit KUPRA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) telah cair melalui rekening nasabah, maka nasabah tersebut memberikan buku tabungan, kartu ATM dan memberitahukan pin ATM kepada Terdakwa I OTONG MUNANDAR yang kemudian akan diberikan kepada Terdakwa II ARIF HARYANTO. Setelah itu, Terdakwa II ARIF HARYANTO melakukan transfer melalui rekening berupa fee/imbalan kepada rekening Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kepada Terdakwa I OTONG MUNANDAR sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) serta nasabah AHMAD SOHIBI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) yang ditransfer melalui rekening Terdakwa I OTONG MUNANDAR yang nantinya akan diberikan kepada nasabah AHMAD SOHIBI sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah).

- Bahwa setelah adanya pencairan pinjam nama atas nama nasabah AHMAD SOHIBI tersebut, Terdakwa II ARIF HARYANTO kembali meminta tolong kepada Terdakwa I OTONG MUNANDAR untuk kembali mengajukan pinjaman atas nama orang lain agar kebutuhan modal usaha dari Terdakwa II ARIF HARYANTO sebesar kurang lebih tujuh ratus juta rupiah terpenuhi sehingga Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Terdakwa II ARIF HARYANTO sepakat untuk mencari nasabah untuk dipinjam nama dimana Terdakwa I OTONG MUNANDAR mendapat 9 (sembilan) orang dan Terdakwa II ARIF HARYANTO mendapat 12 (dua belas) orang. Kemudian, Para Terdakwa mengumpulkan dokumen-dokumen kelengkapan persyaratan kredit tersebut atas 21 (dua puluh satu) orang tersebut dan memanipulasi apabila terdapat kekurangan dokumen (contoh akta cerai, dll) untuk mengajukan nama-nama nasabah tersebut kepada Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK.
- Selanjutnya, di dalam pengajuan proses KUPRA atas nama-nama nasabah tersebut, Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK walaupun akhirnya telah mengetahui bahwa nasabah-nasabah yang diajukan oleh para Terdakwa hanya dipinjam namanya untuk kepentingan
- modal usaha Terdakwa I ARIF HARYANTO, Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK tidak berusaha menghentikannya bahkan tetap memproses pengajuan kredit tersebut meskipun terdapat persyaratan yang tidak sesuai sebagaimana semestinya dan/atau tidak sesuai ketentuan dikarenakan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK merasa diuntungkan serta adanya pemenuhan target sebagai tugas RIZAL ABDUR RHOZAK selaku mantri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, para Terdakwa juga membantu Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK apabila terdapat kekurangan dokumen atau kelengkapan persyaratan kredit lainnya untuk dimanipulasi agar memenuhi persyaratan kredit.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Terdakwa II OTONG MUNANDAR memanfaatkan kewenangan jabatan yang ada pada diri Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK selaku mantri BRI Unit Kanoman yang berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRI Nomor: JL.12-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT bagian 5.15 Analisis dan Evaluasi Mantri hal 5-14 mengatur bahwa Mantri mempunyai kewenangan sebagai memastikan keabsahan kelengkapan dokumen pengajuan kredit dan wajib menganalisis kondisi nasabah (5C Analysis).

Menimbang, bahwa Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK atas perbuatan tersebut, selaku mantri BRI Unit Kanoman telah melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan pada jabatannya dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Terhadap perbuatan Para Terdakwa dan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK berdasarkan laporan auditor internal BRI melanggar peraturan sebagai berikut:
- Surat Edaran BRI Nomor: SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point XI. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1,3 dan 4 pada lembar lanjutan ke 16-17),
- Surat Edaran BRI Nomor SE.27-DIR/KEP/04/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bagian 2.3 huruf a poin v;
- Surat Edaran BRI Nose: S.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin bagian 2.1(1a,1b,1c), bagian 5.1, bagian 5.2 (1a,1b,1c), bagian 5.3 (1,2), 5.4 (3) dan lampiran 3 (matriks pelanggaran etika dan reputasi serta pelanggaran fundamental);
- Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRI Nomor: JL.12-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT (pada bagia 5.23 Pengajuan Pinjaman hal 5-11, bagian 5.15 Analisis dan Evaluasi Mantri hal 5-14).



Menimbang, bahwa dikarenakan adanya kewenangan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK selaku mantri untuk melakukan analisis kredit pada jenis kredit mikro, maka perbuatan para Terdakwa dan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK dalam hal topengan kredit KUPRA pada BRI Unit Kanoman dapat dilakukan. Dengan demikian antara kewenangan yang ada pada Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang bukanlah pegawai BRI (Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara) adalah perbuatan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan..

Hal tersebut sebagaimana diuraikan di atas, juga telah sejalan sebagaimana adanya penerapan dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 39 / Pid.Sus /- TPK / 2013 / PN.JKT.PST. Dari pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. yang penting untuk diperhatikan adalah Terdakwa Ahmad Fathanah tersebut diputus bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang salah satu unsurnya adalah "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" yang pada saat itu, **Terdakwa Ahmad Fathanah bukan seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara** akan tetapi yang memenuhi unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut adalah Luthfi Hasan Ishaaq. Dalam kasus tersebut, **pertanggungjawaban pidana Terdakwa Ahmad Fathanah bergantung pada peserta lainnya** yaitu Luthfi Hasan Ishaaq selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan penerapan dalam putusan kasus tersebut di atas, menurut keterangan Ahli Pidana **Dr. Teddy Asmara, SH., M.Hum** dalam persidangan menyatakan bahwa penerapan unsur "penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang ada pada salah satu unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **dapat diterapkan baik terhadap Terdakwa yang mempunyai kapasitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, maupun Terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam praktiknya.**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan “*merugikan keuangan negara*” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak



pidana korupsi merupakan *delik formal*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun **berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti *delik materiil*, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Internal Auditor BRI **Mochammad Iqbal** dalam persidangan menyatakan **per Juni 2024**, maka terdapat kerugian yang dialami BRI Unit Kanoman terhadap pencairan kredit 21 nasabah tersebut dengan plafond sebesar Rp1.040.000.000,- (satu miliar empat puluh juta Rupiah) dan **baki debit** (sisa hutang) sebesar **Rp904.858.790,-** (sembilan ratus empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Mochammad Aziz Zakaria, S.E. dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam alat bukti surat berupa Laporan Hasil Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor R- 01/H.VI.3/01/2025 tanggal 07 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagaimana pada Bab II Angka 2.3 huruf b halaman 35 menyimpulkan atas perbuatan para Terdakwa bersama saksi RIZAL ABDUR RHOZAK terhadap adanya pencairan 21 (dua puluh satu) rekening pinjaman nasabah KUPRA **telah menimbulkan**



kerugian keuangan negara pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Kanoman, Cabang Cirebon Gunung Jati sebesar **Rp 889.839.775,00** (delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) (Final perhitungan per-November 2024)

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP maka terdapat 3 (Tiga) bentuk penyertaan yaitu: 1) orang yang melakukan; 2) orang yang menyuruh melakukan; 3) orang yang turut serta melakukan. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor: 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu 1) bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 2) bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; 3) bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli, surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk khususnya berupa informasi dan dokumen, telah diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Terdakwa II ARIF HARYANTO bersama dengan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK melakukan perbuatan curang (fraud) dalam penyaluran dan penggunaan kredit nasabah dalam proses pencairan kredit tersebut berawal ketika Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Terdakwa II Arif mengumpulkan dan meminjam identitas para nasabah untuk melakukan pinjaman kredit dengan janji kepada para nasabah tersebut akan diberikan uang sebagai biaya peminjaman identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya saat pinjaman para nasabah yang diinisiasi oleh Terdakwa II ARIF HARYANTO dan otong tersebut berjalan Terdakwa selaku Mantri tidak melakukan Analisa kredit sebagaimana aturan yang ada karena akibat perbuatan curang (fraud) dalam pengajuan kredit tersebut Terdakwa akan mendapatkan bonus pencapaian target dan mendapatkan dampak baik bagi performa penilaian kinerja Mantri dan imbalan berupa uang.

□ Bahwa dalam uraian di atas telah nampak adanya kesadaran tentang adanya suatu kerja sama diantara Para Terdakwa dengan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK untuk perbuatan curang (fraud) dalam pengajuan kredit tersebut sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara / daerah sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dalam Rangka Pehitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor R-01/H.VI.3/01/2025 tanggal 07 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagaimana pada Bab II Angka 2.3 huruf b halaman 35 menyimpulkan atas perbuatan para Terdakwa bersama saksi RIZAL ABDUR RHOZAK terhadap penyelewengan dana kredit atas adanya pencairan 21 (dua puluh) rekening pinjaman nasabah KUPRA telah menimbulkan kerugian keuangan negara pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Kanoman, Cabang Cirebon Gunung Jati sebesar Rp 889.839.775,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah dan keterangan ahli atas nama MOCHAMMAD AZIZ ZAKARIA, S.E dalam perkara ini.

□ Bahwa Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Terdakwa II ARIF HARYANTO selaku "pleger" yang memiliki inisiatif untuk Terdakwa II ARIF HARYANTO dan Terdakwa I OTONG MUNANDAR mencari para calon nasabah yang sebagian besar adalah orang dekat saksi yang saksi kenal dan mereka semua bersedia yang dijanjikan akan diberikan uang sebagai balas jasa meminjamkan identitasnya dilakukan dalam kurun tahun 2023 hingga tahun 2024 untuk melakukan pencairan kredit dan nasabah kemudian setelah menemukan calon nasabah para saksi berkordinasi dengan Terdakwa untuk mengecek KTP para calon nasabah tersebut secara BI Cheking guna melihat bersih atau tidaknya dari pinjaman kredit dan setelah di lakukan pengecekan oleh Terdakwa dan apabila sudah

halaman 183 dari 208 - Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersih oleh Terdakwa, Terdakwa II ARIF HARYANTO dan Terdakwa I OTONG MUNANDAR mengajukan pinjaman kredit atas nama nasabah yang dipinjam Identitas nya dan memang faktanya para nasabah tersebut memang tidak memiliki usaha tersebut dengan dipandu oleh Terdakwa untuk melengkapi data-data dokumen yang diperlukan dalam persyaratan pinjaman kreditnya di BRI Unit Kanoman, Selanjutnya setelah pinjaman tersebut diajukan oleh Terdakwa II ARIF HARYANTO dan Terdakwa I OTONG MUNANDAR membutuhkan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK selaku “medeplegen” karena pada diri Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK terdapat kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sehingga Terdakwa II ARIF HARYANTO dan Terdakwa I OTONG MUNANDAR berhasil melakukan pencairan kredit di BRI Unit Kanoman Kota Cirebon para nasabah mendapatkan buku rekening tabungan yang dibukanya, selanjutnya buku tabungan dan kartu ATM tersebut diserahkan kepada Terdakwa II ARIF HARYANTO dan atau melalui Terdakwa I OTONG MUNANDAR, setelah itu Terdakwa II ARIF HARYANTO membagi dana tersebut melalui transfer ATM kepada Terdakwa I OTONG MUNANDAR, Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK, dan para nasabah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terjadinya kerja sama dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dijelaskan dan tanpa kerja sama dari Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK bersama – sama dengan Terdakwa II ARIF HARYANTO dan Terdakwa I OTONG MUNANDAR maka tindak pidana tersebut tidak dapat terjadi.

.Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau Turut Serta Melakukan” **telah terbukti.**

Ad.6 Unsur” Telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”

Bahwa memahami perbuatan berlanjut dalam doktrin hukum pidana, perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*) adalah: - harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari suatu putusan kehendak yang dilarang; - perbuatan haruslah sama atau sejenis; - waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.



Selanjutnya Eddy Os Hiariej dalam bukunya yang berjudul "Prinsip Prinsip Hukum Pidana", Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, halaman 346, menguraikan bahwa perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (gebeuren) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan (inzodanige verband). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat yaitu pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada dibawah ketentuan pidana yang sama.

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Penting dari KUHPidana Belanda dan Pedanannya dengan KUHPidana Indonesia", Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2014, halaman 571, menjelaskan terhadap perbuatan berlanjut secara tegas tidak dirujuk pada suatu perbuatan, namun pada lebih dari satu perbuatan (peristiwa, gebeuren) dan satu sama lainnya saling terkait dengan yang lainnya sedemikian rupa dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, disini hanya akan diterapkan satu ketentuan pidana, namun kesatuan perbuatan yang dilandasi pilihan ini secara nyata merupakan konstruksi yuridis.

Putusan Hoge Raad tanggal 11 Juni 1984 W 6516 dalam pertimbangan hukumnya menguraikan terhadap keterkaitan sedemikian rupa (*het zodanige verband*) mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus merupakan perwujudan dari keputusan kehendak yang terlarang dan mensyaratkan pula bahwa perbuatan tersebut harus sejenis (*gelijksoortig*) yang kemudian dirubriasi dibawah ketentuan pidana yang sama

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk, dan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rizal Abdur Rhozak (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sejak 01 Januari 2021 ditugaskan sebagai Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Kanoman, Cabang Cirebon Gunung Jati berdasarkan Surat Keputusan Kantor BRI Cabang Cirebon Gunung Jati NOKEP: 164-KC/VI/SDM/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Rotasi Kantor Cabang PT. BRI, TBK Gunung Jati;



- Bahwa awalnya pada sekitar pertengahan tahun 2023, Terdakwa II ARIF HARYANTO membutuhkan dana sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) untuk keperluan modal atas usahanya berupa tabung oksigen yang berada di Kampung Gambirlaya Selatan Kelurahan Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, namun Terdakwa II ARIF HARYANTO tidak bisa meminjam kredit dengan atas nama dirinya di bank dikarenakan status nama Terdakwa II ARIF HARYANTO tidak bagus pada sistem SLIK OJK/BI Checking dimana sebelumnya sudah pernah mengambil kredit di Bank Pundi dan saat ini dalam kondisi kredit macet. Kemudian, Terdakwa II ARIF HARYANTO bertemu dengan rekannya yaitu Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan menceritakan permasalahan tersebut. Mendengar hal tersebut, Terdakwa I OTONG MUNANDAR memberikan solusi bahwa ia mempunyai rekan bernama Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK yang bekerja di BRI Cabang Gunung Jati Cirebon Unit Kanoman selaku mantri yang bisa membantu untuk kelancaran proses kredit dengan jenis Kupedes Rakyat (KUPRA) dengan memakai atas nama beberapa debitur. Selanjutnya, Terdakwa I OTONG MUNANDAR mempertemukan Terdakwa II ARIF HARYANTO dengan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK untuk membahas permasalahan tersebut.
- Bahwa seorang Mantri di Bank BRI Unit Kanoman salah satunya memiliki kewenangan sebagai analis dan pemerakarsa kredit dengan klasifikasi kredit mikro dimana untuk fasilitas kredit KUR dan KUPRA (kredit mikro) merupakan kewenangan seorang mantri untuk menentukan kelayakan pengajuan kredit tersebut.
- Kemudian dalam pertemuan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi RIZAL tersebut, Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK yang sedang membutuhkan calon nasabah kredit baru untuk memenuhi targetnya selaku mantri BRI langsung meminta nama-nama nasabah yang akan diajukan oleh para Terdakwa. Selanjutnya para Terdakwa mencoba mengajukan meminjam nama nasabah dengan atas nama AHMAD SOHIBI lalu Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK memproses pengajuan tersebut dan melakukan survey on the spot tempat usaha debitur tersebut, setelah disetujui, dana kredit KUPRA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) telah cair melalui rekening nasabah, maka nasabah tersebut memberikan buku tabungan, kartu ATM dan memberitahukan pin ATM kepada Terdakwa I OTONG MUNANDAR yang kemudian akan diberikan kepada Terdakwa II



ARIF HARYANTO. Setelah itu, Terdakwa II ARIF HARYANTO melakukan transfer melalui rekening berupa fee/imbalan kepada rekening Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kepada Terdakwa I OTONG MUNANDAR sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) serta nasabah AHMAD SOHIBI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) yang ditransfer melalui rekening Terdakwa I OTONG MUNANDAR yang nantinya akan diberikan kepada nasabah AHMAD SOHIBI sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah).

- Bahwa setelah adanya pencairan pinjam nama atas nama nasabah AHMAD SOHIBI tersebut, Terdakwa II ARIF HARYANTO kembali meminta tolong kepada Terdakwa I OTONG MUNANDAR untuk kembali mengajukan pinjaman atas nama orang lain agar kebutuhan modal usaha dari Terdakwa II ARIF HARYANTO sebesar kurang lebih tujuh ratus juta rupiah terpenuhi sehingga Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Terdakwa II ARIF HARYANTO sepakat untuk mencari nasabah untuk dipinjam nama dimana Terdakwa I OTONG MUNANDAR mendapat 9 (sembilan) orang dan Terdakwa II ARIF HARYANTO mendapat 12 (dua belas) orang. Kemudian, Para Terdakwa mengumpulkan dokumen-dokumen kelengkapan persyaratan kredit tersebut atas 21 (dua puluh satu) orang tersebut dan memanipulasi apabila terdapat kekurangan dokumen (contoh akta cerai, dll) untuk mengajukan nama-nama nasabah tersebut kepada Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK.
- Selanjutnya, di dalam pengajuan proses KUPRA atas nama-nama nasabah tersebut, Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK walaupun akhirnya telah mengetahui bahwa nasabah-nasabah yang diajukan oleh para Terdakwa hanya dipinjam namanya untuk kepentingan modal usaha Terdakwa I ARIF HARYANTO, Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK tidak berusaha menghentikannya bahkan tetap memproses pengajuan kredit tersebut meskipun terdapat persyaratan yang tidak sesuai sebagaimana semestinya dan/atau tidak sesuai ketentuan dikarenakan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK merasa diuntungkan serta adanya pemenuhan target sebagai tugas RIZAL ABDUR RHOZAL selaku mantri. Selain itu, para Terdakwa juga membantu Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK apabila terdapat kekurangan dokumen atau kelengkapan persyaratan kredit lainnya untuk dimanipulasi agar memenuhi persyaratan kredit.
- Perbuatan kerjasama antara para Terdakwa dengan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAL dilakukan berulang kali hingga adanya pencairan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21(dua puluh satu) orang nasabah dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Plafond (Rp)	Rekening	Keterangan
1.	Nurlaela	50.000.000	41320101380610	Debitur tidak memiliki usaha warung nasi melainkan bekerja sebagai SPG
2.	Rosi Septiani	50.000.000	41320101384210	Debitur tidak memiliki usaha
3.	Rockidza Wizaya	50.000.000	413201013853108	Debitur tidak memiliki usaha dan sehari-hari bekerja serabutan Dokumen akta cerai terindikasi palsu.
4.	Imron Sunarto	45.000.000	413201013907101	Debitur tidak memiliki usaha dan sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir Dokumen akta cerai terindikasi palsu.
5.	Suwardi	45.000.000	413201013919108	Debitur tidak memiliki usaha dan sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir
6.	Salna	50.000.000	413201014009100	Debitur tidak memiliki usaha
7.	Satari	50.000.000	413201014027108	Debitur tidak memiliki usaha dagang es buah dan sehari-hari bekerja sebagai tukang becak
8.	Budi Kartini	50.000.000	413201014050101	Debitur tidak memiliki usaha dagang Maka saya geprek dan sehari-hari bekerja sebagai tukang ngamen.
9.	Slamet Priatna	50.000.000	413201014056107	Debitur tidak memiliki usaha dagang pakaian dan sehari-hari bekerja sebagai office boy.
10.	Agus Sugiono	50.000.000	413201013769109	Usaha debitur



				sehari-hari sebagai ai tukang cat mobil. Dokumen akta cerai terindikasi palsu.
11.	Tan Ki Meng	50.000.000	413201013851106	-
12.	Tarumli	50.000.000	413201013889101	Debitur tidak memiliki usaha sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan. Dokumen akta cerai terindikasi palsu.
13.	Hendri Slamet	50.000.000	413201013947101	-
14.	Budi Hartanto	50.000.000	413201013994108	-
15.	Kurniawati	50.000.000	413201013828103	-
16.	Nur Hindrayana	50.000.000	413201013664101	Usaha warung kelontongan bukan usaha milik debitur melainkan usaha milik orang lain.
17.	Abdul Romli	50.000.000	413201013739100	Debitur tidak memiliki usaha tamban melainkan sehari-hari debitur bekerja serabutan.
18.	Adi Sugiono	50.000.000	413201014035101	Debitur tidak memiliki usaha bengkel motor melainkan sehari-hari debitur bekerja di bengkel motor milik orang lain.
19.	Ahmad Sohobi	50.000.000	413201013537100	Debitur tidak memiliki usaha jual pakaian sedangkan usaha jual pakaian adalah milik Sdr. OTONG MUNANDAR.
20.	Irgi Indra Finaldi	50.000.000	413201013676108	Usaha warung sembako yang dianalisa oleh mantri bukan merupakan usaha milik debitur melainkan usaha orang tua debitur.



21.	Agustinus Suryadi	50.000.000	413201013962101	Usaha dagang es kelapa yan g berlokasi di Jl. Sunyaragi sesuai surat keterangan usaha masih berjalan, namun berdasarkan hasil konfirmasi kepada pemilik usah a didapat informasi bahwa usaha tersebut bukan milik Sdr. Agustinu s Suryadi.
-----	-------------------	------------	-----------------	--

- Atas pencairan terhadap kredit KUPRA kepada 21 (dua puluh satu) rekening nasabah tersebut, para nasabah memberikan buku tabungan, kartu ATM, pin ATM kepada Terdakwa II ARIF HARYANTO atau melalui Terdakwa I OTONG MUNANDAR sehingga untuk penyimpanan buku tabungan dan kartu ATM untuk 21 (dua puluh satu) nasabah tersebut ada pada Terdakwa II ARIF HARYANTO. Selanjutnya, Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan saksi RIZAL ABDUR RHOZAK mendapat imbalan/fee sebesar masing-masing Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per nasabah dan para Terdakwa sepakat memberikan fee kepada nasabah-nasabah yang dipinjam namanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) hingga Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per nasabah (variatif). Sisa dari dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II ARIF HARYANTO yaitu modal usaha tabung oksigen yang berada di Kampung Gambirlaya Selatan Kelurahan Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon.
- Bahwa fee yang diberikan kepada Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK dan Terdakwa I OTONG MUNANDAR oleh Terdakwa II ARIF HARYANTO adalah masing-masing 10 persen dari pencairan yang ada.
- Bahwa terhadap adanya pencairan tersebut, Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK menerima masing-masing fee sebesar total Rp104.000.000,- (seratus empat juta Rupiah), sedangkan Terdakwa II ARIF HARYANTO menerima dari nominal pencairan yang dikurangi oleh fee Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Saksi RIZAL ABDUR RHOZA serta imbalan kepada seluruh nasabah sehingga kurang lebih mendapat sebesar sekitar tujuh ratus juta Rupiah.



- Bahwa Terdakwa II ARIF HARYANTO setelah mendapat keuntungan dari pencairan nasabah tersebut, mendapat modal untuk usaha gas oxygen tersebut dan mendapat **keuntungan dalam usahanya setiap bulan kurang lebih sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)**, dan tiap bulan Terdakwa II ARIF HARYANTO mencicil angsuran dari pinjam nama nasabah tersebut dari 21 nasabah yaitu sekitar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) sehingga Terdakwa II ARIF HARYANTO dari adanya profit tiap bulan dari usahanya pada waktu itu masih dapat melakukan cicilan untuk pinjaman 21 nasabah tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) tersebut telah terpenuhi yaitu sebagai berikut:

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari suatu putusan kehendak yang dilarang;

Bahwa antara Terdakwa II **ARIF HARYANTO Bin OJO SUKARJO** dan Terdakwa I **OTONG MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD** bersama dengan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK telah melakukan terjadi kesatuan putusan kehendak berupa kesepakatan untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum yaitu perbuatan curang (fraud) dalam penyaluran dan penggunaan kredit nasabah dalam proses pencairan kredit tersebut berawal ketika Terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Terdakwa II ARIF HARYANTO mengumpulkan dan meminjam identitas para nasabah untuk melakukan pinjaman kredit dengan janji kepada para nasabah tersebut akan diberikan uang sebagai biaya peminjaman identitas tersebut, selanjutnya saat pinjaman para nasabah yang diinisiasi oleh Terdakwa II Arif Haryanto dan Terdakwa I otong tersebut berjalan Saksi RIZAL selaku Mantri tidak melakukan Analisa kredit sebagaimana aturan yang ada karena akibat perbuatan curang (fraud) dalam pengajuan kredit tersebut Terdakwa akan mendapatkan bonus pencapaian target dan mendapatkan dampak baik bagi performa penilaian kinerja Mantri dan imbalan berupa uang, sehingga kesatuan kehendak atas perbuatan yang dilarang tersebut didorong oleh keinginan dari para Terdakwa dan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK untuk mendapatkan keuntungan dalam setiap pencairan nasabah dengan nominal yang telah dijelaskan sebelumnya.

- Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
Bahwa perbuatan curang (fraud) dalam penyaluran dan penggunaan kredit nasabah tersebut dilakukan dengan modus operandi yang sama yaitu



Terdakwa OTONG MUNANDAR dan ARIF HARYANTO mengumpulkan dan meminjam identitas para nasabah untuk melakukan pinjaman kredit dengan janji kepada para nasabah tersebut akan diberikan uang sebagai biaya peminjaman identitas tersebut, selanjutnya saat pinjaman para nasabah yang diinisiasi oleh para Terdakwa tersebut berjalan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK selaku Mantri tidak melakukan Analisa kredit sebagaimana aturan yang ada karena akibat perbuatan curang (fraud) dalam pengajuan kredit tersebut.

- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus
Bahwa perbuatan curang (fraud) dalam penyaluran dan penggunaan kredit nasabah tersebut dilakukan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya dilakukan dalam jangka waktu tidak terlalu lama akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus dimulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2024.

Berdasarkan urian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, Terdakwa juga dituntut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Bahwa berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I OTONG MUNANDAR terbukti memperoleh hasil korupsi yang dilakukannya sebagaimana telah terbukti perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa I menguntungkan Terdakwa I OTONG



MUNANDAR sendiri sebesar **Rp. 104.000.000,00 (seratus empat juta Rupiah)** yang menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa I sebesar **Rp104.000.000,00 (seratus empat juta Rupiah)**, kepada Terdakwa I selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut yakni **Rp. 104.000.000,00 (seratus empat juta Rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan.

- Bahwa berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO terbukti memperoleh hasil korupsi yang dilakukannya sebagaimana telah terbukti perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa II menguntungkan Terdakwa II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO sendiri sebesar **Rp.681.839.775,00 (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)** yang menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa II sebesar **Rp681.839.775,00 (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)**, kepada Terdakwa II selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut yakni **Rp. 681.839.775,00 (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I **OTONG MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD dan Penasihat**



HukumTerdakwa II ARIF HARYANTO Bin OJO SUKARJO selebihnya menurut Majelis Hakim adalah berkaitan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini, penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti (keterangan Saksi, alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa) telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana Para Terdakwa, sehingga nota pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata perbuatan Para Terdakwa, telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama-sama dan berlanjut"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar **Pasal 3 Jo. Pasal 18** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1)** KUHPidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi telah menimbulkan KERUGIAN NEGARA dalam kategori **RINGAN (Kerugian negara Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tingkat kesalahan termasuk kategori **SEDANG**: para Terdakwa memiliki peran yang signifikan terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dampak perbuatan Para Terdakwa kategori **RENDAH**: perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian atau dampak dalam skala kabupaten/ kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten /kota dan /atau perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan atau jasa sama sekali tidak sesuai dengan spesifikasi tanpa pertanggung jawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan);



Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa I **OTONG MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD kategori SEDANG**: nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa II **ARIF HARYANTO Bin OJO SUKARJO kategori TINGGI**: nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi **besarnya lebih 50 % (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **OTONG MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD** dengan mempertimbangkan kategori kerugian Negara kategori **RINGAN** dengan tingkat kesalahan **kategori SEDANG**, **Aspek dampak kategori RENDAH** serta **keuntungan Terdakwa kategori SEDANG** sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, adalah dalam rentang pidana penjara antara **4 (EMPAT)** sampai dengan **6(ENAM)** tahun dengan pidana denda dalam rentang antara **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) sampai dengan **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa II **ARIF HARYANTO Bin OJO SUKARJO** dengan mempertimbangkan kategori kerugian Negara kategori **RINGAN** dengan tingkat kesalahan **kategori SEDANG**, **Aspek dampak kategori RENDAH** serta **aspek keuntungan Terdakwa kategori TINGGI** sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, adalah dalam rentang pidana penjara antara **6 (ENAM)** sampai dengan **8(DE LAPAN)** tahun dengan pidana denda dalam rentang antara **Rp300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan **Rp.400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- barang bukti berupa Nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 98 (sembilan puluh delapan) **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian berkas perkara atas nama Terdakwa RIZAL ABDUR RHOZAK Bin H. ASOP BAHRUL ULUM (dalam penuntutan terpisah/splitzing).**

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya pembelajaran bagi si Terdakwa, agar apabila ia telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukumannya maka ia diharapkan dapat kembali dengan baik ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikian pemidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preventif dan refresif, yang mana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi sipelaku melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- ParaTerdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 197 serta Pasal-Pasal lain dalam Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **OTONG MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD** dan Terdakwa II **ARIF HARYANTO Bin OJO SUKARJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan **PRIMAIR**;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **OTONG MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD** dan Terdakwa II **ARIF HARYANTO Bin OJO SUKARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI secara Bersama-sama dan berlanjut”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **OTONG MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) tahun** dan denda sejumlah **Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (TIGA) Bulan**.
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) tahun** dan denda sejumlah **Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (TIGA) Bulan**.
6. Menghukum Terdakwa I **OTONG MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 104.000.000,00 (seratus empat juta Rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) BULAN.**

8. Menghukum Terdakwa **II ARIF HARYANTO bin OJO SUKARJO** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.681.839.775,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (DUA) tahun dan 6 (ENAM) bulan.**

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat Edaran Nomor: SE.48 – DIR/HCS/09/2020 TENTANG PERATURAN DISIPLIN Dikeluarkan di Jakarta, 28 September 2020
2. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT) Disahkan di Jakarta, 23 Maret 2020.
3. Laporan awal indikasi Fraud Saksi RIZAL Abdur Rhozak BRI Unit Kanoman BO Cirebon Gunung Jati.
4. Surat Edaran Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO Dikeluarkan di Jakarta, 31 Januari 2020.
5. Surat Edaran Nomor: SE.29-DIR/KRD/05 2019 TENTANG KUPEDES Dikeluarkan di Jakarta, 16 Mei 2019.
6. Surat Keputusan NOKEP: 47- KC/VI/SDM/06/2022 Tentang ROTASI KANTOR CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK CIREBON GUNUNG DJATI dikeluarkan di Cirebon pada tanggal 30 Juni 2022



7. Surat Keputusan NOKEP: 242-DIR/JBR/04/2019 Tentang DESKRIPSI JABATAN UNIT KERJA MIKRO PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
9. Laporan Kunjungan Nasabah Auditee pada bulan April 2024
10. Surat Perintah Audit Nomor: R-40a/RA-BDG/RAS/RA2/05/2024 tertanggal 31 Mei 2024
11. Rincian Temuan Audit dengan Judul Ex_Penggunaan Pinjaman oleh Pihak Ketiga melalui Perantara (calo) disertai adanya fee/imbal jasa kepada Pemrakarsa.
12. Perhitungan Kerugian Finansial Bank Akibat Perbuatan Fraud Bidang Kredit periode perhitungan 30 Oktober 2024 oleh Auditor Mochammad Iqbal.
13. Surat Rencana Perubahan Ketentuan Penyaluran KUR Mikro dan KUR Super Mikro Tahun 2023 Nomor B.2190-DIR/MBD/12/2022 tertanggal 28 Desember 2022
14. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama BUDI KARTINI
15. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama IMRON SUNARTO
16. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama IRGI INDRA FINALDI
17. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama ROSI SEPTIANI
18. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama ROCKIDZA WIZAYA
19. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama SELAMET PRIYATNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama TARUMLI
21. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama SAINA
22. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama SUWARDI
23. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama NURLAELA
24. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama TAN KI
25. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama ABDUR ROMLI
26. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama KURNIAWATI
27. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama SATARI
28. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama AGUS SUGIONO
29. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama HENDRI SLAMET
30. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama BUDI HARTONO
31. Rekening Koran Pinjaman atas nama NUR HINDRAYANA
32. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama ADI SUGIONO
33. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama AHMAD SOHIBI
34. Slip OJK dan Rekening Koran Pinjaman atas nama AGUSTINUS SURYADI
35. Surat Pengakuan Hutang atas nama Nurlaela beserta dengan lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, disertai foto Bersama debitur, Foto Surat Keterangan Usaha, Foto Kartu Keluarga, Foto KTP, Foto Akta Cerai.
36. Surat Pengakuan Hutang atas nama Nur Hindrayana beserta dengan lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan

halaman 200 dari 208 - Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman, Foto Kartu Keluarga, Foto Surat Keterangan Usaha, Foto KTP, Foto Bersama debitur.

37. Surat Pengakuan Hutang atas nama Tan Ki Meng beserta dengan lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Kartu Keluarga, Foto Surat Keterangan RT RW, Foto KTP, Foto Bersama debitur.

38. Surat Pengakuan Hutang atas nama Rosi Septiani beserta lampirannya, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Bersama debitur, Foto KK, Foto KTP.

39. Surat Pengakuan Hutang atas nama Agustinus Suryadi beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto SKU, Foto KTP, Foto Bersama debitur.

40. Surat Pengakuan Hutang atas nama Satari beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto SKU, Foto KTP, Foto Bersama debitur.

41. Surat Pengakuan Hutang atas nama Budi Hartono beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto SKU, Foto Bersama debitur, Foto KTP.

42. Surat Pengakuan Hutang atas nama Budi Kartini beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto Akta Cerai, Foto SKU, Foto Bersama debitur, Foto KTP.



43. Surat Pengakuan Hutang atas nama Kurniawati beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Bersama debitur, Foto KK, Foto KTP.
44. Surat Pengakuan Hutang atas nama Hendri Slamet beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto KK, Foto Surat Kematian Istri, Foto KTP, Foto Bersama debitur, Surat Kuasa.
45. Surat Pengakuan Hutang atas nama Agus Sugiono beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Bersama debitur, Foto Akta Cerai, Foto KK, Foto KTP.
46. Surat Pengakuan Hutang atas nama Abdur Romli beserta lampirannya, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, Form Permohonan Pinjam, Form Analisis dan Evaluasi, Dokumentasi Survey Nasabah, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman, Foto Akta Cerai, Foto SKU Mikro, Foto KTP, Foto Bersama debitur, Foto KK.
47. Surat Pengakuan Hutang atas nama Imron Sunarto beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumen survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto Bersama debitur, foto surat keterangan RT/RW, foto kartu keluarga, foto ktp.
48. Surat Pengakuan Hutang atas nama Irgi Indra finaldi beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto



kartu keluarga, foto surat keterangan usaha, foto KTP, foto Bersama debitur.

49. Surat Pengakuan Hutang atas nama Selamat Priatna beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan penciaran pinjaman, foto kartu keluarga, foto surat keterangan pedagang, foto KTP, foto Bersama debitur.
50. Surat Pengakuan Hutang atas nama Suwardi beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto Bersama debitur, foto kartu keluarga, foto kutipan akta perceraian, foto surat keterangan usaha, foto KTP.
51. Surat Pengakuan Hutang atas nama Rockidza wiazaya beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto Bersama debitur, foto kartu keluarga, foto akta cerai, foto KTP.
52. Surat Pengakuan Hutang atas nama Saina beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, simulasi angsuran debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nsabah, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, foto Bersama debitur, foto surat keterangan usaha, foto kartu keluarga, foto KTP.
53. Surat Pengakuan Hutang atas nama Tarumli beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form putusan dan pencairan pinjaman, foto KTP, foto Kartu Keluarga, foto Bersama debitur, foto KTP.
54. Surat Pengakuan Hutang atas nama Ahmad Sohibi beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumentasi survey nasabah, form putusan dan pencairan pinjaman,
Foto SKU Mikro, Foto KK, Foto KTP, Foto Bersama debitur.

55. Surat Pengakuan Hutang atas Adi Sugiono beserta lampirannya, simulasi angsuran kredit debitur, simulasi angsuran kredit debitur, form permohonan pinjam, form analisis dan evaluasi, dokumentasi survey nasabah, form putusan dan pencairan pinjaman, Foto Bersama debitur, Foto SKU, Foto KK, Foto KTP.
56. Akta Kematian Nomor 3274-KM-24092024-0007 atas nama NUR HINDRAYANA
57. Nominatif Data BRI Unit Kanoman
58. Surat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dikarenakan Hukuman Disiplin atas nama Rizal Abdur Rhozak Nomor R.2434.e-RO-BDG/RHC/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024
59. Surat Penetapan Peringatan Tertulis Nomor R.631-RO-BDG/RHC/07/2024 Sdr. Bahrudin Hidayat tertanggal 22 Juli 2024
60. Lampiran 6c SK Direksi BRI Nokep 646-DIR/HCS/09/2020 tertanggal 29 September 2020 tentang Deskripsi Jabatan PT BRI
61. Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01-037527-53-5 atas nama Adi Sugiono.
62. Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01-037629-53-1 atas nama Selamat Priyatna.
63. Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01-037216-53-2 atas nama Suwardi
64. Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01-037333-53-8 atas nama Agustinus Suryadi
65. Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01-036631-53-5 atas nama Irgi Indra Finaldi
66. Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01-036156-53-5 atas nama Ahmad Sohibi

halaman 204 dari 208 - Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01-037254-53-0 atas nama Hendri Slamet
68. Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01-037186-53-3 atas nama Imron Sunarto
69. Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01-037418-53-2 atas nama Budi Hartono
70. Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01-037433-53-2 atas nama Saina
71. Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01-036761-53-4 atas nama Abdur Romli
72. Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01-036942-53-8 atas nama Nurlaela
73. Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01-036992-53-3 atas nama Kurniawati
74. Buku Tabungan BRI Unit Kanoman No Rekening 4132-01-037148-53-5 atas nama Tarumli
75. Kartu Debit BRI atas nama Rockidza
76. Kartu Debit BRI atas nama Yanto
77. Kartu Debit BRI atas nama Agustinus Suryadi
78. Kartu Debit BRI atas nama Irgi
79. Kartu Debit BRI atas nama Gaga
80. Kartu Debit BRI atas nama Tarumli
81. Kartu Debit BRI atas nama Budi Hartono
82. Kartu Debit BRI atas nama Saina
83. Kartu Debit BRI atas nama Sohibi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Kartu Debit BRI atas nama Nurlaela
85. Kartu Debit BRI atas nama Imron Sunarto
86. Kartu Debit BRI atas nama Satari
87. Kartu Debit BRI atas nama Adi Sugiono
88. Kartu Debit BRI atas nama Abdur Romli
89. Kartu Debit BRI atas nama Suwandi
90. Kartu Debit BRI atas nama Kurniawati
91. Kartu Debit BRI atas nama Rosi Septiani
92. Kartu Debit BRI atas nama Budi Kartini
93. Kartu Debit BRI atas nama Nur Hindrayana
94. Kartu Debit BRI atas nama Hendri Slamet
95. Addendum I Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT Jaminan Kredit Indonesia Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : B.11/CRO/DSI/TPM/02/2023, Nomor : 03/PKS/OP-01/II/2023 tanggal 03 Februari 2023
96. Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Asuransi Kredit Indonesia Tentang Asuransi Kredit Kupedes Nomor :PKS.26-CRO/DSI/TPM/04/2023, Nomo: 005 /PKS /ASK/PBI/IV/2023 tanggal 26 Juni 2023
97. Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT Jaminan Kredit Indonesia Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Nomor : B.12- CRO/DSI/TPM/02/2023, Nomor : 04/PKS/OP-01/II/2023 tanggal 03 Maret 2023

halaman 206 dari 208 - Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Perhitungan Kerugian Finansial Bank Akibat Perbuatan Fraud Bidang Kredit tanggal 30 November 2024 oleh auditor BRI Mochammad Iqbal
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian berkas perkara atas nama Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK Bin H. ASOP BAHRUL ULUM

10. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.5.000,00** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari **Kamis tanggal 31 Juli 2025** oleh **DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ALEX TAHI MANGATUR H. P., S.H., M.H.** dan **FERNANDO, S.Si.,SH.** (hakim *ad hoc* tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H.**, dan **FERNANDO, S.Si.,SH.** (hakim *ad hoc* tipikor), dibantu oleh **IAR SUGIARSIH, SH., MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, serta dihadiri oleh **PAHMI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. **ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H.** **DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **FERNANDO,S.Si.,SH**

Panitera Pengganti

IAR SUGIARSIH, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)